



التنفيذ الجبري من المنظور العملي

(مادة التدريبات العملية لطلاب الفرقة الرابعة انتظام وانتساب)



2024/2025

2024/2025

2024/2025

الدكتور

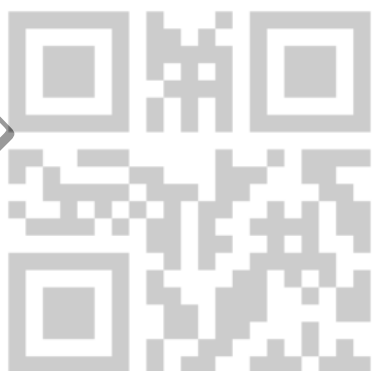
محمد خالد إدريس قمر

المدرس بقسم المرافعات

كلية الحقوق - جامعة طنطا

٢٠٢٦

محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن خالي





محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025





{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} (١)

صَدِّقُ اللَّهِ الْعَظِيمِ

2024/2025



(١) الآية رقم ٥٨ سورة النساء.



محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025





الجزء الأول

الجانب النظري

2024/2025

2024/2025

2024/2025

محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن خالي



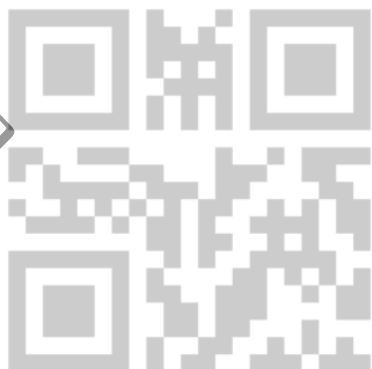


محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن خالي

2024/2025

2024/2025

2024/2025



تمهيد وتقسيم:

سوف نقصر الدراسة في الجزء النظري من هذا الكتاب على فصلين، نتناول من خلالهما عدد من الموضوعات في مجال التنفيذ الجبري التي يثار بشأنها العديد من المشكلات العملية على أرض الواقع، تحتاج إلى إيضاح الخطوات العملية المعمول بها أمام المحاكم؛ لتفادي تأثير تلك المشكلات والعقبات على إتمام نظام التنفيذ لغايته النهائية المتمثلة في حصول الدائن على حقه من المدين.

وبناءً عليه سنعتمد لتلك الدراسة التقسيم الآتي:

الفصل الأول: ماهية التنفيذ الجبري.

الفصل الثاني: السندات التنفيذية.

2024/2025

2024/2025

2024/2025



الفصل الأول

ماهية التنفيذ الجبري

يتضمن قانون التنفيذ الجبري مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الآليات التي تكفل للدائن إلزام المدين بأداء ما عليه من حقوق واجبة الاستحقاق، والمحافظة على هذه الحقوق بموجب إجراءات تحفظية، إذا كانت الذمة المالية للمدين غير قادرة على الوفاء الاختياري لهذه الحقوق^(١).

وتقتضي دراسة التنفيذ الجبري في قانون المرافعات والتعرض لإجراءاته؛ أن نبين أولاً مفهوم هذا التنفيذ لتمييزه عما يتشابه به عن غيره من الأنظمة، ثم إيضاح أنواعه، والعرض أخيراً لأهمية تنفيذ الأحكام القضائية، وهذه الموضوعات سنعالجها تباعاً في المباحث التالية:

المبحث الأول: تعريف التنفيذ.

المبحث الثاني: أنواع التنفيذ.

المبحث الثالث: اعتبارات التنفيذ الجبري.

2024/2025

2024/2025

المبحث الأول

تعريف التنفيذ

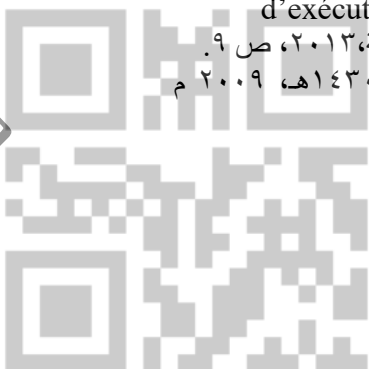
يمكن تعريف التنفيذ لغةً بأنه تحقيق الشيء وإخراجه من الجانب النظري إلى الواقع، أو هو قضاء الأمر، فيقال نفذ المأمور الأمر، أي قضاؤه وأجراه^(٢).

أما اصطلاحاً فيُقصد بالتنفيذ معنيين أحدهما موضوعي مفاده الوفاء

(1) Jean-Marc Delleci, la réforme des procédures civiles d'exécution, deuxième édition banque, p.17, Natalie FRICERO, droit des voies d'exécution, Gualino éditeur, 2004, p32.

(٢) حمدي باشا عمر: طرق التنفيذ وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والتجارية، ٢٠١٣، ص ٩.

(٣) أنور حمدان الشاعر، النظرية العامة للالتزامات، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ، ٢٠٠٩ م، ص ١٦.





بالالتزام، والآخر إجرائي يقصد به تلك الخطوات والإجراءات المنصوص عليها قانونا لاستيفاء الدائن لحقه المقرر قانونا، أو هو بمعنى أبسط الوفاء بالتزام عينا أو بما يقابله مما يقبله الدائن أو يعتبره القانون عوضا عنه، وذلك إبراء لزمة المدين^(٤).

وبالتالي يمكن أن نستخلص أن التنفيذ هو الوفاء بالتزام بحيث تبرأ ذمة المدين، فالغاية من التنفيذ هو إبراء ذمة المدين بوفاء دينه للدائن، وحصول الدائن على كامل حقه من المدين، ولا تختلف غاية التنفيذ باختلاف وسيلة حصول الدائن على حقه تبعاً لإرادة المدين؛ وفقاً لما سيلي إيضاحه في المطلب القادم.

المبحث الثاني

أنواع التنفيذ

ينقسم التنفيذ من حيث سلطة الإلزام إلى نوعين، نوضحهما من خلال

تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، وذلك على النحو الآتي:

2024/2025

2024/2025

2024/2025

المطلب الأول: التنفيذ الاختياري.

المطلب الثاني: التنفيذ الجبري.

المطلب الأول

التنفيذ الاختياري

بادئ ذي بدء تجدر الإشارة إلى أن العلاقة التي تجمع الدائن والمدين هي علاقة تحتوي على التزام، بحيث ينشأ هذا الالتزام بفعل مصدر من مصادر الالتزام ومنها: العقد - الإرادة المنفردة - الفعل الضار - الإثراء بلا

(٤) عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، المجلد الثاني، ص ١٨٧.





سبب - القانون، فإذا نشأ الالتزام بفعل أحد هذه المصادر، فإن الأصل أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه طوعاً وبمحض إرادته واختياره وضمن المدة المحددة وهو ما يرمز إليه بأنه تنفيذ اختياري.

وبالتالي يُعد الأصل في التنفيذ أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه اختياريًا، بمحض إرادته، وهذا ما يسمى التنفيذ الاختياري الذي يقوم خلاله المدين بتنفيذ التزامه بمحض اختياره دون تدخل من السلطة العامة لإجباره عليه، بحيث ينقضي به الالتزام الملقي على كاهله دون اللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري، فالتنفيذ الاختياري هو القاعدة العامة في تنفيذ الالتزامات.

ويعد التنفيذ الاختياري هو الأصل كذلك في الشريعة الإسلامية، تنفيذًا لقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"^(٥)، فأمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعقود، يعني بذلك عقود الدين وهي ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وغير ذلك من الأمور، وكذلك قوله تعالى "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا"^(٦).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ويعتبر التنفيذ أيضًا تنفيذًا اختياريًا ولو كان الدافع الذي دفع المدين نحو التنفيذ هو الخوف من جبره على الوفاء بالطرق والأساليب القانونية.

ولم يخصص المشرع إجراءات خاصة لنظام التنفيذ الاختياري، بحيث يمكن للمدين القيام بالتنفيذ الاختياري بأي طريقة يرغب بها.

المطلب الثاني

التنفيذ الجبري

وعلى نحو مقابل من الصورة الأولى يظهر التنفيذ الإجباري في حالة

(٥) سورة المائدة، الآية ١

(٦) سورة النساء، الآية ٥٨.





امتناع المدين عن الوفاء بالدين لدائنه، ويُعرف التنفيذ الجبري بأنه^(٧) "هو التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة وفقا للقانون وبصرف النظر عن إرادة المدين"، حيث توجد الحماية التنفيذية إلى جانب الحماية القضائية، تلك التي تعزز الحماية القانونية للحقوق والمراكز القانونية، وجوهر الحماية التنفيذية هو الإكراه أو الإكراه^(٨).

وكذلك يُعرف^(٩) بأنه التنفيذ الذي يجريه موظف عام لتنفيذ حكم أو سند تنفيذي آخر يعطيه القانون قوة تنفيذية، وبالقوة الجبرية عند الاقتضاء.

ويتم التنفيذ الجبري بناءً على طلب الدائن الذي بيده سند تنفيذي في مواجهه مدينه الذي امتنع عن تنفيذ التزامه طواعية من خلال طلب التنفيذ الجبري من إدارة التنفيذ.

ينقسم التنفيذ الجبري إجرائيًا، بحسب وجود الحجز أو عدم وجوده، إلى نوعين رئيسيين هما: التنفيذ المباشر، والتنفيذ غير المباشر، حيث يُعد الضابط في تقسيم التنفيذ الجبري إلى تنفيذ مباشر وتنفيذ غير مباشر كون الدائن يصل إلى استيفاء حقه بالحصول عليه مباشرة (أي دون حجز)، أو يصل إليه عن طريق الالتجاء إلى إجراءات الحجز، وهذا ما سوف نبينه من خلال العرض لنوعي التنفيذ الجبري، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: التنفيذ المباشر (التنفيذ العيني)

يقصد بالتنفيذ المباشر^(١٠) هو التنفيذ العيني لذات الالتزام المحكوم به، فيتم التنفيذ المباشر بعمل واحد كإخلاء العين المؤجرة أو سد المطل، فينتهي

(٧) سعيد مبارك: أحكام قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠ الطبعة الأولى ١٩٨٩ ص ٧٦.
(٨) نبيل أسمايل عمر: أصول التنفيذ الجبري، دراسة مقارنة، دار الحلبي الحقوقية، ٢٠٠٤، ص ٩.

(٩) عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠١، ص ٢.

(١٠) أحمد خليل: قانون التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ١٩٩٧، ص ١٠.





التنفيذ الجبري هنا بمجرد طرد المستأجر من الشقة المؤجرة دون حاجه لاتخاذ إجراءات أخرى.

يهدف التنفيذ المباشر إلي حصول الدائن علي عين ما التزم به المدين، وبالتالي يُتبع أسلوب التنفيذ المباشر في كل مرة عندما لا يكون الأداء المطلوب عبارة عن مبلغ من النقود، كالالتزام بالتاجر بإعطاء البائع صنف معين من البضاعة للمشتري، فلا يتحقق التنفيذ إلا بقيام التاجر بتسليم المشتري ذات صنف البضاعة المتفق عليه، ومثال ذلك أيضًا التعاقد مع طبيب علي إجراء عملية جراحية معينة فلا يتحقق التنفيذ إلا بقيام هذا الطبيب بإجراء تلك العملية للمريض المتعاقد معه، فإذا أمتنع عن إجراء العملية جاز للمريض المطالبة بإجبار الطبيب علي تنفيذ عين ما التزم به.

والأصل أن يقوم المدين بتنفيذ عين التزامه بنفسه، إلا أن هناك بعض الأحوال يتحقق بها تنفيذ الالتزام العيني الواقع على المدين، على الرغم من أن المدين لم ينفذ عين التزامه بنفسه، ولكن يقوم بتنفيذ عين الالتزام شخص آخر غير المدين متي كان ذلك ممكنًا،^{2024/2025} كالاتزام بهدم المبني فيتم تنفيذه من^{2024/2025} خلال تكليف مقاول بالقيام بالهدم، تحت إشراف سلطة التنفيذ وذلك على نفقه المدين.

وفي بعض الأحيان يعتبر الدائن نفسه وسيلة التنفيذ العيني للالتزام ، وذلك في الأحوال التي تسمح فيها طبيعة الالتزام بأن يقوم الدائن بنفسه أو بواسطة غيره - من غير سلطة التنفيذ- بتنفيذ الالتزام عينًا علي نفقته، سواء حصل علي ترخيص بذلك من القضاء، أو قام بذلك دون استصدار ترخيص قضائي في حالات الاستعجال^(١١)، ومن أمثلة ذلك ما تنص عليه المادة ٢/٢٠٥ من القانون المدني المصري (فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز

(١١) بخيت محمد بخيت، التنفيذ المباشر في قانون المرافعات المدنية والتجارية (دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، ص ٢٦.





للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال، كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض).

ولكن يذهب البعض إلى عدم اعتبار التنفيذ العيني الذي يقوم به الدائن صورة من صور التنفيذ المباشر، علي الرغم من أنه يرمي إلى الحصول علي ذات ما التزم به المدين، مما قد يجعله متساوياً مع التنفيذ المباشر من الناحية الموضوعية، إلا أن منبع الاختلاف يظهر من الناحية الإجرائية، لأن التنفيذ المباشر محل دراستنا ينفرد في أن إجراءه يشترط فيه توافر أركان التنفيذ الجبري المنصوص عليها في قانون المرافعات، بينما يعد التنفيذ العيني بواسطة الدائن وسيلة قهرية نص عليها القانون المدني، تختلف اختلافاً كلياً عن التنفيذ الجبري الموجود في قانون المرافعات، لأن الأساس في التنفيذ الجبري يقوم علي مبدأ عدم جواز التنفيذ بمعرفة الدائن، ولكن يتم بواسطة السلطة العامة، حيث أن التنفيذ الجبري مثله مثل الحق في الدعوي،

2024/2025

يقوم 24هـ علي أساس حق الادعاء . 2024/2025

ولكن لا يكون في كل الأحوال التنفيذ العيني ممكناً، فهناك بعض حالات لا يستطيع معها الدائن تنفيذ عين ما التزم به، فما هو الحل عندئذ لكي يحصل الدائن على حقه؟

هنا يظهر ما يسمى التنفيذ بمقابل والذي يعني أن يقوم المدين بإعطاء الدائن مبلغ من المال كتعويض له عند عدم استطاعته تنفيذ عين التزامه، حيث تقرر محكمة النقض "أن تنفيذ الالتزام إما أن يكون تنفيذاً عينياً؛ فيقوم المدين بأداء عين ما التزم به، أو تنفيذاً عن طريق التعويض، والتعويض أما أن يكون نقدياً أو عينياً بإزالة المخالفة التي وقعت إخلالاً بالالتزام"^(١٢).

(١٢) نقض مدني، الطعن عن رقم ٧٢٤ لسنة ٤٢ق، بجلسة ١٩٧٧/٥/١.





١- أن يكون تنفيذ الالتزام العيني غير ممكن:

وفي المقابل إذا كان الهلاك أو استحالة التنفيذ راجع لسبب أجنبي لا
 لكل للمدين فيه كالقوة القاهرة، فينقضي الالتزام المفروض على المدين،
 وبالتالي لا يكون المدين ملزمًا لا بالتنفيذ العيني الذي ينقضي، ولا يلتزم
 كذلك بالتنفيذ بمقابل. ويصبح التنفيذ العيني مستحيلًا كذلك في حالة إذا كان
 محل التزام المدين هو الامتناع عن عمل، ولكنه أتي به، فهنا يستحيل ماديًا
 اللجوء إلى التنفيذ المباشر، ولم يتبق للدائن سوى طريق المطالبة بالتنفيذ
 الجبري بمقابل من خلال التعويض^(١٣).

٢- أن يكون تنفيذ الالتزام مُرهق للمدين:

هنا يكون تنفيذ عين الالتزام ممكن، ولكنه يلحق ضرر جسيم للمدين،
ويسبب إرهابه، فهنا يجوز التحول للتنفيذ بمقابل، فتنص المادة ١٤٧ / ٢
من القانون المدني أنه "إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع

(١٣) أحمد خليل: مرجع سابق، ص ١٠.





توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلًا صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الي الحد المعقول"

وبناءً عليه اشترطت الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ لإجابة المدين الي طلب رد التزامه العيني بسبب وقوع حوادث استثنائية عامة الي الحد الذي يجعل تنفيذ هذا الالتزام غير مرهق له.

- ١- أن تكون هذه الحوادث عامة (كحدوث وباء عام كفيروس كورونا).
- ٢- وأن تكون غير متوقعة (فإذا كان الحادث يمكن توقعه عندئذ لا يمكن أن يكون سبب لرد التزام المدين العيني، كتوقع زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنية في ظل سعي الدولة نحو تحرير سعر الصرف).
- ٣- وأن تحدث الواقعة أثناء تنفيذ التعاقد.

وتقدير عمومية الحادث وتقدير توقعه وقت التعاقد ومدي إرهاق الالتزام

2024/2025

للمتروك لسلطة قاضي الموضوع 2024/2025

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه^{١٤} "إذ تقضي المادة ١٤٧/٢ من القانون المدني بأنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب علي حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي -وإن لم يصبح مستحيلًا- صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الي الحد المعقول، وتقضي المادة ٦٥٨ / ٤ من القانون المذكور علي أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وتداعي بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاوله جاز للقاضي أن يحكم

(١٤) نقض مدني، الطعن رقم ٥٨٥ لسنة ٥٢ ق جلسة ١٩٨٥/١٢/٢٤.





بزيادة الأجر أو بفسخ العقد لقد أفاد هذان النصان . وباعتبار أن النص الثاني هو تطبيق للنص الأول . أنه إذا جد بعد صدور عقد المقاولة حادث من الحوادث الاستثنائية العامة غير متوقع عند التعاقد ترتب عليه ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكليف العمل مما أصبح معه تنفيذ العقد مرهقاً للمقاول ، فإنه يكون للقاضي فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه مما يؤدي الي رد الالتزام المرهق الي الحد المعقول"

ويشترط كذلك رضا الدائن بطرق التنفيذ بمقابل، فإذا رفض الدائن قيام المدين بالوفاء بالتزامه العيني -المرهق له- عن طريق التنفيذ بمقابل، فيجوز هنا للمحكمة ان تامر المدين بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً بالرغم من كونه مرهق له، لان العبرة هنا في هذه الحالة بإرادة الدائن، فإذا كان سيلحق به ضرر من جراء التنفيذ بمقابل، جاز له التمسك بإجبار المدين على التنفيذ العيني لالتزامه.

ثانياً: التنفيذ غير المباشر:

عرف البعض التنفيذ غير المباشر بأنه التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء ورقابته، بناء على طلب دائن، بيده سند مستوف لشروط خاصة، بقصد استيفاء حقه الثابت في السند من المدين قهراً عنه، وهو لا يتم بإجراء واحد، وإنما بمجموعة من الإجراءات المتتالية، تتخللها مواعيد خاصة، رامية لتحقيق كل ما تقدم (١٥).

وتعتمد طريقة التنفيذ غير المباشر على استخدام وسائل غير مباشرة، تهدف إلى تحقيق هدف التنفيذ؛ عن طريق إحداث تغير في المركز القانوني لطالب التنفيذ أو المنفذ ضده، أو إلى الضغط على إرادة المنفذ ضده ليقوم

(١٥) أحمد أبو الوفا: إجراءات التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، مكتبة الوفاء القانونية، ٢٠١٥، ص ٢٠.





بالعمل بنفسه^(١٦) .

وسمي هذا النوع من التنفيذ الجبري بالتنفيذ غير المباشر لأن عملية الحصول علي الحق الثابت بموجب السند التنفيذي لا تتم بطريقة مباشرة من المدين إلى الدائن، وإنما بطريقة غير مباشرة، عن طريق اتباع إجراءات قانونية محددة، تتمثل في الحجز والبيع وتوزيع الحصيلة على أصحاب الحقوق^(١٧)، ويرتكز التنفيذ غير المباشر على أساس حبس أموال الملتزم بمبلغ من النقود في سند تنفيذي، ووضعها تحت يد القضاء، ثم بيعها للوفاء من ثمنها للدائن المُنفذ.

ويطبق نظام التنفيذ غير المباشر في كل مرة يكون محل الالتزام الذي يجب أن يوف به المدين هو مبلغ من النقود، ويستوي في ذلك كون أصل الالتزام الذي التزم به المدين هو مبلغ من المال، أو أن يكون تحول الالتزام من التزام عيني إلي التزم بمقابل نتيجة استحالة التنفيذ المباشر للالتزام، عندئذ يتحول التنفيذ من تنفيذ مباشر إلى تنفيذ غير مباشر؛ لتحول محل الالتزام العيني إلى التزام بمقابل التعويض^{2024/2025}، وهو ما سبق أن بينا تلك الحالة^{2024/2025} فيما سبق.

وفي ظل نظام التنفيذ غير المباشر يستطيع الدائن التنفيذ على أي مال من أموال المدين، بإجراءات معينة تتمثل بداءه في الحجز على أمواله وتنتهي بنزع ملكية المحجوز عليه جبراً عن صاحبه وتسليم الدائن حقه من الثمن المتحصل من البيع، المتمثل في مبلغ من النقود^(١٨).

فلا بد أن يُصاحب التنفيذ الجبري غير المباشر الحجز علي أموال

(١٦) محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفيذ، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة، ١٩٧٨، ص ٨٧.

(١٧) محمد فتحي رزق الله: المعوقات الإجرائية في تنفيذ الأحكام القضائية، مجلة الشريعة والقانون، دمنهور، العدد الخامس والثلاثون، الجزء الثاني، ٢٠٢٠، ص ٢٦٨ و٢٦٩.

(١٨) أحمد خليل: مرجع سابق، ص ١١.





المدين، لذا ذهب البعض إلى استخلاص أن التنفيذ غير المباشر يرادف الحجز اصطلاحاً، فالتنفيذ غير المباشر دائماً هو تنفيذ جبري بطريق الحجز، ولو لم يترتب عليه البيع بالمزاد العلني، وذلك كما لو وقع الحجز على نقود أصلاً مملوكة للمدين، كذلك قد يعقب الحجز قيام المدين بعرض مبلغ نقدي مساوياً لمقدار الدين على معاون التنفيذ، فهذا أيضاً يحول دون استكمال بيع المحجوز عليه بالمزاد العلني، وهو ما تنص عليه المادة ٢٨٢ مرافعات (على معاون التنفيذ عند إعلان السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص).

كما أن التنفيذ غير المباشر هو تنفيذ بالحجز كذلك حتى ولو أعقبه بيع بالمزاد العلني لمحل الحجز، لأن هذا البيع ليس إلا مجرد إجراء يترتب عليه استبدال محل الحجز بمحل آخر عباره من مبلغ من النقود، حيث ينتقل حق الدائنين إلى الثمن المتحصل من عملية البيع الذي يكون مخصص للوفاء بدينهم وذلك وفق الأولوية التي يقرها القانون، بل الأكثر من ذلك فإن 2024/2025 محل الحجز الجديد (الثمن المتحصل من البيع الجبري) يصبح صالح لإجراء الحجز عليه من كل دائني المدين ولو لم يكونوا طرف في إجراء الحجز الأول والبيع بالمزاد العلني، وهو ما تنص عليه المادة ٣٧٤ مرافعات بقولها أن (الدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد المحضر على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز). وبناءً على ما سبق تناوله بالشرح، نستخلص معايير التفرقة بين التنفيذ المباشر والتنفيذ غير المباشر في النقاط الآتية:

- ١- محل الالتزام: يُتبع طريق التنفيذ المباشر إذا كان محل الالتزام ليس مبلغ من النقود، بينما يستخدم طريق التنفيذ غير المباشر إذا كان محل الالتزام الأصلي مبلغ من النقود، أو عند استحاله إجراء التنفيذ العيني للالتزام





وتحوّله إلى تنفيذ بمقابل عن طريق التعويض.

٢- الضابط في التفرقة بين التنفيذ المباشر والتنفيذ غير المباشر كون الدائن يحصل على حقه مباشرة دون حجز (كما يحدث في التنفيذ المباشر)، أو أنه يلجأ إليه من خلال إتباع إجراءات الحجز (كما في أسلوب التنفيذ غير المباشر)، وبالتالي فإن التنفيذ المباشر هو تنفيذ جبري بغير طريق الحجز، بينما التنفيذ غير المباشر هو تنفيذ جبري بطريق الحجز^(١٩).

٣- تتم عملية الحصول على الحق في نظام التنفيذ المباشر بطريقة مباشرة، من خلال القيام بعمل أو إجراء واحد كطرد المستأجر من العين، بينما في التنفيذ غير المباشر يحصل صاحب الحق على حقه بطريقة غير مباشرة وباتباع عدد متتالي من الإجراءات التي نص عليها القانون، تبدأ بتوقيع الحجز على أموال المدين، ثم بيعها بالمزاد العلني من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات تختلف باختلاف طريقة الحجز، وصولاً إلى تحويل محل الحجز إلى الأموال المتحصلة من عملية البيع؛ لتوزيع هذه الحصيلة على أصحاب الحقوق (الدائنين -سواء الحاجزين أو غيرهم-).^{2024/2025}

2024/2025

٤- يُعد التنفيذ غير المباشر أو التنفيذ بطريق الحجز هو الطريق الأساسي للتنفيذ في قانون المرافعات المصري، وهو الذي كان محور اهتمام المشرع المصري، الذي حرص على وضع القواعد التي تنظم إجراءاته^(٢٠)، وفي المقابل لم ينظم المشرع إجراءات التنفيذ المباشر، فلا يخضع التنفيذ المباشر لإجراءات التنفيذ بالحجز، ولا الكتاب الثاني من قانون المرافعات نظم له إجراءاته، وإنما هو يخضع لقواعد الباب الأول من كتاب التنفيذ في قانون المرافعات، المتمثلة في قواعد إدارة التنفيذ، والسند التنفيذي وما يتصل

(١٩) أحمد محمد حشيش: مبادئ التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٤، ص ١٩.

(٢٠) عزمي عبد الفتاح: مرجع سابق ص ٣٩.





به، والنفاذ المعجل وإشكالات التنفيذ^(٢١).

المبحث الثالث

اعتبارات التنفيذ الجبري

يُعدّ التنفيذ الجبري أحد الآليات القانونية التي تهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وتحقيق العدالة بين الأطراف. ويتضمن التنفيذ الجبري استخدام السلطة القضائية لإجبار الطرف الخاسر في الدعوى على تنفيذ الحكم الصادر ضده، سواء كان ذلك باستخدام قوة المحكمة أو بتنفيذ إجراءات قانونية تجبر الخاسر على الامتثال.

وتهدف قواعد التنفيذ الجبري إلى محاولة التوفيق بين اعتبارين، يتمثل **الاعتبار الأول** في: ضرورة أن يحصل الدائن على حقه، و**الاعتبار الثاني** في: مراعاة الجانب الإنساني للمدين، فالدائن وإن كان صاحب حق فالمدين رغم تقصيره في الوفاء فهو إنسان أولاً وأخيراً^(٢٢).

ويجب مراعاة الجوانب الإنسانية للتنفيذ، وذلك عن طريق عدم التوسع^{2024/2025}

في الأموال التي لا يجوز الحجز عليها، وكذلك من خلال التضييق في الالتجاء إلى الحبس كوسيلة لحث المدين وإجباره على الوفاء^(٢٣).

(٢١) أحمد محمد حشيش: التنفيذ الجبري التطبيقي، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٥، ص ٩٨.

(٢٢) أحمد السيد صاوي وأسامة وروبي عبد العزيز: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٠، ص ٨.

(٢٣) محمد عبد الخالق عمر: مرجع سابق، ص ٩٨.





الفصل الثاني

السندات التنفيذية

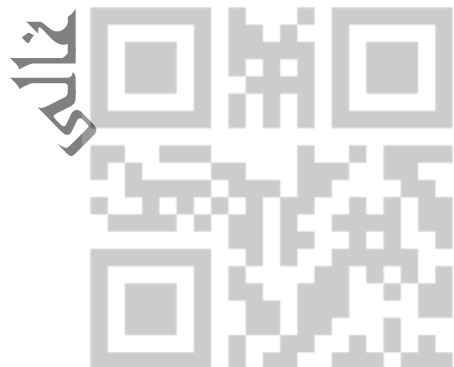
يفترض لإجراء التنفيذ الجبري أن يكون بيد طالبة مسوغ يبرر له مباشرة التنفيذ الجبري على مدينه، وهو ما تؤكد المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات المصري حيث تنص علي أنه (لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء) .

ويُعد السند التنفيذي عمل قانوني إجرائي يمنح بوجوده للدائن الحق في التنفيذ الجبري، وقد تطلب المشرع لتكوين هذا العمل شروطاً بتوافرها يضمن الدائن حقه الموضوعي من خلال سلطات الدولة، وتتمثل تلك الشروط في أن يكون سند التنفيذ ورقة من الأوراق التي أعتبرها القانون سنداً تنفيذياً، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون موضوع السند حقاً محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وأخيراً أن يأخذ السند شكل الصورة التنفيذية.

2024/2025

2024/2025

2024/2025





المبحث الأول

أنواع السندات التنفيذية

عدد المشرع الأوراق التي اعتبرها سندات تنفيذية، وذلك وفقًا لنص المادة ٢/٢٨٠ مرافعات، حيث ينص على أنه "والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحركات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة".

وبناءً عليه يمكن تقسيم السندات التنفيذية لخمس أنواع، وفقًا لمصدرها وما تصبو إليه، وعلى هذا الأساس سوف أتولي تقسيم هذا المبحث إلى خمسة مطالب، كما يلي:

المطلب الأول: الأحكام القضائية.

المطلب الثاني: الأوامر الولائية.

المطلب الثالث: أحكام التحكيم.

المطلب الرابع: المحركات الموثقة.

المطلب الخامس: محاضر الصلح والأوراق الأخرى.

المطلب الأول

الأحكام القضائية

تعتبر الأحكام القضائية هي اعلي أنواع السندات التنفيذية وأهمها؛ لكونها لا تصدر إلا من السلطة القضائية وتخضع لإجراءات متعددة تستهدف حيدة إجراءات الخصومة وعدالتها، فالأحكام هي عنوان الحقيقة، كما تعتبر الأحكام هو أكثر أنواع السندات التنفيذية شيوعًا في الممارسة العملية^(٢٤).

(٢٤) عبد الباسط جميعي: التنفيذ، طبعة ١٩٧٤، ص ٣٠.





تقتصر دراستنا هنا على الأحكام التي تصدر في المسائل المدنية والتجارية، ومن ثم نستبعد تناول تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية والأحكام الصادرة من غير جهة القضاء العادي كالقضاء الإداري، إذ تخضع تلك الأحكام عند تنفيذها لقانون الإجراءات الجنائية والقانون الإداري. وبناءً عليه سنتولى بيان هذه المسألة من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، وذلك على النحو الآتي:

الفرع الأول: أنواع الأحكام القضائية.

الفرع الثاني: أوان تنفيذ الأحكام القضائية.

الفرع الأول

أنواع الأحكام القضائية

تنقسم الأحكام القضائية بحسب مضمونها إلى ثلاثة أنواع:

2024/2025 **أولاً: الأحكام المقررة:** هو الحكم الذي يؤكد أو ينفي وجود حق أو 2024/2025

مركز قانوني من عدمه، دون أن يتضمن بين طياته إلزام أي من الخصمين بشيء.

ومن أمثلة ذلك: الحكم الصادر بصحة نسب شخص إلى آخر، أو صحة التوقيع على العقد، فهنا يقتصر دور الحكم على إعلان حقيقة كانت موجودة أو إنكار ادعاء بحقيقة غير موجودة.

ثانياً: الأحكام المنشئة: هي الأحكام التي تنشئ حقاً أو مركز قانوني لم يكن موجوداً، أو يعدله أو ينهي مركزاً كان موجوداً، دون أن يلزم أي من الخصمين بشيء.





ومن أمثلة ذلك: الحكم الصادر بتطليق زوجة، والحكم الصادر بفسخ

العقد.

ثالثاً: أحكام الإلزام: هي الأحكام التي تصدر في طلب موضوعي وتلزم المدين بأداء عمل معين^(٢٥)، وبالتالي يعتبر حكم الإلزام على خلاف النوعين السابقين، فهو يلزم المحكوم عليه بأداء عمل معين تبعاً لما ورد به، أو سبقه من تقرير أو إنشاء^(٢٦).

ومن أمثلة ذلك الحكم الصادر بدفع مبلغ من النقود أو إقامة منزل أو هدمه، ولا يشترط أن يكون الإلزام صريحاً، إذ أنه من الممكن استخلاص الإلزام من المنطوق والأسباب، ومن سياق الحكم عامة، إذ لا توجد صيغة شكلية خاصة للإلزام^(٢٧).

فبعد أن بينا أنواع الأحكام القضائية، لعل السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان في ظل حديثنا عن التنفيذ الجبري هو أي من هذه الأنواع يقبل التنفيذ الجبري؟

2024/2025

2024/2025

2024/2025

نظراً لأنه يشترط لتمتع الحكم بالقوة التنفيذية أن يتوافر فيه شرط أساسي وهو أن يكون حكم إلزام، فبالتالي يقتصر التنفيذ الجبري على أحكام الإلزام فقط، وترجع العلة في قصر التنفيذ الجبري على أحكام الإلزام فقط في أن الحكم المنشئ أو المقرر يكفي بذاته لتقرير الحماية القانونية، ولا يحتاج لتنفيذ جبري لمطابقة المركز الواقعي على المركز القانوني، وبالتالي فالحكم المنشئ والمقرر لا يحتاجان إلى التنفيذ الجبري، ويقتصر التنفيذ الجبري

(٢٥) نقض مدني: الطعن رقم ١١٢ لسنة ٥٢ق، بجلسة ١١/٢٧/١٩٨٣.

(٢٦) قد يثبت أن يشتمل الحكم الواحد في ذات الوقت على تقرير وإلزام وإنشاء وإلزام، فقد يأتي الإلزام تبعاً لتقرير حق أو مركز قانوني كالحكم لأحد الأشخاص بملكية عقار وبالإلزام خصمه بأن يسلمه له العقار، وكذلك قد يأتي الإلزام تبعاً لإنشاء حق أو مركز قانوني أو بانهائه، كالحكم الصادر بفسخ عقد البيع وبالإلزام البائع برد الثمن.

(٢٧) محمد عبد الخالق عمر: مرجع سابق، ص ١١٢.





علي حكم الإلزام فقط؛ لأنه يحتاج لإعماله تدخل سلطات الدولة في تنفيذه، ومن ثم يحتاج إلي خطوات أخرى تتبعه، متمثلة في طلب السند التنفيذي وأعماله لاقتضاء الحق جبراً، إذا لم ينفذه المحكوم ضده طواعية^(٢٨).

أما إذا كان الحكم يتضمن شقان إحداهما إلزامي والآخر تقريرى أو منشئ، فلا ينفذ الحكم تنفيذاً جبرياً إلا في شق الإلزام فقط، فإذا صدر حكم بفسخ العقد والتسليم، فإنه يعتبر سنداً تنفيذياً بالنسبة للتسليم فقط^(٢٩).

الفرع الثاني

أوان تنفيذ الحكم القضائي

بعد أن بينا أن الحكم الإلزامي وحده هو الذي يقبل التنفيذ الجبري، يتبقى لنا تساؤل حول متى يصبح الحكم الإلزامي قابلاً للتنفيذ الجبري؟

تُجيب علينا المادة ٢٨٧ مرافعات على هذا الطرح بنصها على (لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ ^{2024/2025}المعجل منصوصاً عليه في القانون ^{2024/2025}أو مأموراً به في الحكم. ومع ذلك يجوز ^{2024/2025}بمقتضاه اتخاذ الإجراءات التحفظية).

ومن هذا المنطلق سوف نتولى الحديث عن أوان التنفيذ الجبري من خلال التطرق لمسألتين وهما:

أولاً: النفاذ العادي للأحكام.

ثانياً: النفاذ المعجل للأحكام.

(٢٨) عبد الله بن سعيد بن سالم: الصورة التنفيذية في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الملك قابوس، ٢٠٠٨، ص ٢٧.

(٢٩) عزمي عبد الفتاح: مرجع سابق، ص ١٧٨.





- ۲۶ -





الجزئية في الدعاوي التي لا تجاوز قيمتها هذا المبلغ نهائية، إلا ما استثنى بنص القانون.

بينما نصاب استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية مائتي ألف جنية فأكثر، وبالتالي إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز مائتي ألف جنية هنا يكون الحكم نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف.

ويظل الحكم الصادر في حدود الانتصاب النهائي لمحكمة أول درجة نهائياً ويقبل التنفيذ الجبري، حتى ولو كان يقبل الطعن استثناءً بسبب بطلانه^(٣٣)، وذلك وفقاً لحكم المادة ٢٢١ مرافعات التي تنص على أنه (يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم).

٢ - فوات مواعيد الطعن بالاستئناف:

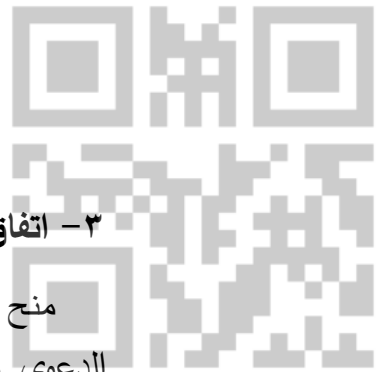
جُدِّدَت المادة ٢٢٧ مرافعات مواعيد الطعن بالاستئناف على الأحكام ^{2024/2025} والتي تنص على (ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك. ^{2024/2025}

ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم. ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه) .

وبالتالي إذا مضي الميعاد المقرر لاستئناف حكم أول درجة، دون أن يطعن عليه أي من الخصوم بالاستئناف، صار حكم أول درجة نهائي، وأصبح قابل للتنفيذ الجبري بشأنه.

(٣٣) أحمد أبو الوفا: إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مكتبة الوفاء القانونية، ٢٠١٥، ص ٥٢.





٣- اتفاق الخصوم على نهائية حكم أول درجة:

منح المشرع الخصوم الحق في الاتفاق على أن يكون الحكم الصادر في الدعوى هو نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف، وإن كان هذا الحكم هو حكم محكمة الدرجة الأولى، وذلك وفقاً لنص المادة ٢١٩ مرافعات، والتي تنص على (ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهايي) .

فالحق في الاستئناف كغيره من الحقوق يجوز التنازل عنه، وهذا الاتفاق يكون أقرب شبهة بنظام التحكيم، ولا يمثل هذا الاتفاق حرماناً من حق الالتجاء للقضاء بقدر ما هو منظم لهذا الحق بالاستغناء عن اللجوء لمحاكم الدرجة الثانية، وقصر ممارسة حق التقاضي على درجة واحدة فقط.

وقد اشترطت المادة السابقة لإمكانية التنازل عن الاستئناف موافقه كلا طرفي الخصومة معاً، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على أن أحد الخصوم ينزل وحدة عن هذا الاستئناف دون الخصم الآخر، لأن مثل هذا الاتفاق يعتبر بمثابة أسقاط، ولا يهدف إلا إلى حرمان طرف واحد من طرفي الخصومة من حقوقه الإجرائية التي أحاط بها المشرع المتقاضين رعاية لهم، فلا يعتد بمثل هذا الاتفاق^(٣٤).

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه "مناطق الحكم بعد جواز الاستئناف طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٢١٩ من قانون المرافعات أن يتفق الخصوم - ولو قبل رفع الدعوى - على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهايي، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة لأعمال حكم هذا النص أن تتحري قيام هذا الاتفاق بين طرفي الحكم، ولما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد تمسك بتزوير عقد البيع المنسوب صدوره لمورثه والمتضمن

(٣٤) نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، ١٩٩٩، ص ٤٩.





نهائية الحكم الذي صدر من محكمة الدرجة الأولى بما لازمه أن تعرض المحكمة لمناقشة هذا الطعن توصلًا إلى التحقق من قيام هذا الاتفاق، وإذا انتهت المحكمة إلى القضاء برد وبطلان هذا العقد، فإن ذلك الشرط يصبح غير قائم ولا أثر له" (٣٥).

ويجب ملاحظة أنه إذا من الجائز الاتفاق مقدما ولو قبل رفع الدعوي على أن يكون حكم أول درجة انتهائي غير قابل للاستئناف فإن العكس غير صحيح، لأن الحكم غير القابل للطعن عليه بالاستئناف لا يصبح قابلاً للاستئناف باتفاق الخصوم، فعدم قابلية الحكم هنا للاستئناف هي مسألة تتعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها (٣٦).

٤- قبول المحكوم عليه للحكم المطعون فيه:

حيث تنص المادة ٢١١ مرافعات على أنه (لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز لمن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وعليه إذا قبل المحكوم عليه بالحكم، فينتزع منه حق استئنافه، ويصبح الحكم نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف، ويقصد بالقبول المانع من الطعن في الحكم هو القبول القاطع في الدلالة على رضا المحكوم عليه بما لا يتحمل شكاً أو تأويلاً.

والقبول قد يكون صريح وقد يكون ضمني، بشرط أن ينصب على كل ما قضى به الحكم، أما التنفيذ الجزئي فلا يمكن الاعتماد عليه بذاته كدليل قاطع على التنازل عن الطعن في الحكم (٣٧)، ومسألة توافر القبول من عدمه

(٣٥) نقض مني: الطعن رقم ١٧٢٥ لسنة ٥٠ ق، بجلسة ٢٧/٣/١٩٨٤.

(٣٦) فتحي والي: الوسيط في قانون القضاء المدني - قانون المرافعات المدنية والتجارية وأهم التشريعات المكملة له، دار النهضة العربية، ١٩٨٦، ص ٧١٩.

(٣٧) عزمي عبد الفتاح: مرجع سابق، ص ١٨٠.





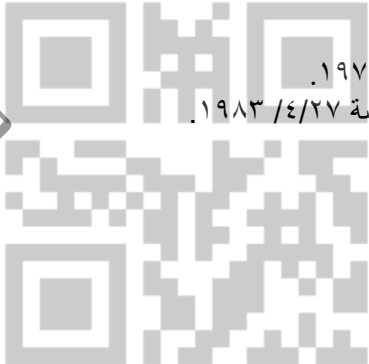
هو أمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع.

وتطبيقاً لذلك تقرر محكمة النقض بأن (وقبول الحكم المانع من استئنافه يتعين أن يكون صريحاً وقاطعاً ومتعلقاً بموضوع النزاع ذاته.....)، ولما كانت المادة ٢١١ من قانون المرافعات القائم تقضي بأنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها، وكان قبول الحكم المانع من استئنافه كما يكون صريحاً يكون ضمناً، ويستفاد القبول الضمني من كل فعل أو عمل قانوني ينافي الرغبة في رفع الاستئناف ويشعر بالرضا بالحكم والتخلي عن حق الطعن فيه، وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان ما صدر من الخصم يعتبر قبولاً ضمناً منه للحكم أو لا يعتبر ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى استند إلى أسباب سائغة^(٣٨).

ويشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم - وعلى ما جري به قضاء محكمة النقض- أن يكون قاطع الدلالة على رضا المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه، فتنفيذ المحكوم عليه حكماً واجب التنفيذ صادرًا في دعوى مستعجلة لا يدل على تركه الحق في الطعن في الحكم الصادر في الموضوع وأصل الحق، فالحكم المستعجل واجب التنفيذ، فإن لم ينفذ اختياراً نفذ جبراً، ومن ثم فإن قيام الطاعن بتنفيذ الحكم الصادر في الشق المستعجل، لا يدل على تركه الحق في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الموضوعية، ذلك أن الأحكام التي تصدر في المسائل المستعجلة هي أحكام مؤقتة، مبناها ظاهر الأوراق ولا تمس أصل الحق وهي بطبيعتها هذه لا يمكن أن يقع تناقض بينها وبين ما يصدر في موضوع النزاع من أحكام؛ ومن ثم فإن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المستعجلة، لا تتوافر معه رضا الطاعن بحكم أول درجة^(٣٩).

(٣٨) نقض أحوال شخصية، الطعن رقم ٣٢ لسنة ٤٠ ق، بجلسة ١٩٧٤/١٢/١٨.

(٣٩) في ذات المعنى انظر نقض مدني، الطعن رقم ٨٧٦ لسنة ٨٥ ق، بجلسة ١٩٨٣/٤/٢٧.





٥- الأحكام غير الجائز استئنافها بنص القانون:

قد يتضمن قانون المرافعات بعض النصوص التي قرر فيها المشرع جعل حكم محكمة أول درجة الصادر فيها بعض الدعاوي هو الحكم النهائي، وذلك بالنص على عدم جواز استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في بعض الدعاوي، ومن ذلك:

١- الحكم الصادر في المنازعة في اقتدار الكفيل: حيث أن المادة ٢٩٥ مرافعات تنص على أنه (لذي الشأن خلال الثلاثة أيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي التنفيذ المختص ويكون حكمه في المنازعة انتهائي)

٢- الحكم الصادر بقصر الحجز: وذلك وفقاً لنص المادة ٢/٣٠٤ من قانون المرافعات حيث ترفع دعوى قصر الحجز أمام قاضي التنفيذ المختص بوصفه قاضياً للأمر المستعجلة، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويعتبر الحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ هنا هو حكم وقتي، ولكنه غير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن^(٤٠).

٣- الحكم الصادر من قاضي التنفيذ بوقف البيع أو المضي فيه عند نظر دعوى الاستحقاق الفرعية: فتتص المادة ٤٥٦ مرافعات على أنه "لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للمادة السابقة بإيقاف البيع أو المضي فيه".

٤- ما تنص عليه المادة ٣٩٤ مرافعات^(٤١) من عدم جواز الطعن في

(٤٠) أحمد صدقي محمود: قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري معدلاً بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧، دار النيل للطباعة، ص ١٩٧، ١٩٨.

(٤١) تنص المادة ٣٩٤ مرافعات على أنه (يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز دليه والحاجزين المتدخلين وان تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلب الكتاب ما لديه من





الحكم الذي يصدر بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ عند رفع دعوى الاسترداد وعدم قيام المدعى فيها بإيداع ما لديه من مستندات عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب.

٥- الحكم الصادر من قاضي التنفيذ في طلب تأجيل البيع في التنفيذ العقاري: حيث تنص المادة ٤٣٦ على أنه "يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسي بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية. ولا يجوز الطعن بأي طريق في الحكم الصادر في طلب تأجيل البيع".

ب- الحكم الصادر من محكمة الاستئناف:

إذا طعن أي من طرفي الخصومة في الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، فيكون الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية نهائياً، وينفذ نفاذا عادياً في أوانه، ولكن المشكلة التي تثور في هذا الشأن تتلخص في السؤال الاتي وهو أي من الحكمين - حكم المحكمة الابتدائية أم حكم محكمة الاستئناف- هو الذي سيكون السند التنفيذي الذي سيجري التنفيذ استنادا إليه؟

2024/2025

2024/2025

2024/2025

للجواب على هذا التساؤل سوف نفرق بين ثلاث حالات، يمكن أن يتضمنها الحكم الاستئنافي، وذلك على النحو الآتي:

١- أن يصدر حكم ثاني درجة بإلغاء حكم أول درجة

وفي هذه الحالة تزول المشكلة؛ لأنه يترتب على إلغاء حكم أول درجة زوال آثاره، وبالتالي فلا يمكن المضي في تنفيذه؛ لأن التنفيذ لا يصبح مستند إلي حق، فيسقط ما تم من إجراءات تنفيذه، وبهذا لا يصلح حكم أول درجة أن يكون سند تنفيذي، وبالتالي يصبح حكم محكمة الاستئناف هو

المستندات والا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا الحكم.





السند التنفيذي^(٤٢) الذي يجب بمقتضاه إعادة الحال إلى ما كان عليه إذا كان تم اتخاذ إجراءات تنفيذية بعد صدور الحكم الابتدائي^(٤٣).

٢- إذا أيد حكم الاستئناف حكم محكمة أول درجة:

وهنا تثار مشكلة كبرى، إذ نكون أمام حكمين متشابهين موضوعاً، هما حكم صادر من محكمة أول درجة، وحكم صادر من محكمة الاستئناف مؤيداً للأول، فأَي من الحكمين إذن الذي سيعتبر السند التنفيذي.

انقسمت الآراء حول هذه المسألة، إلى رأيين:

- **الرأي الأول:** ذهب إلى القول بأن حكم أول درجة هو الذي يعد السند التنفيذي، وذلك لأن هذا الحكم لم يطرأ عليه أي تعديل أو تغيير من محكمة الاستئناف، حيث أقتصر دور حكم محكمة الاستئناف على إقرار حكم محكمة أول درجة، كما أنه إذا تم تنفيذ حكم أول درجة تنفيذاً معجلاً وجاء حكم محكمة الاستئناف مؤيداً له، فلا محل أو ضرورة عندئذ لتنفيذ حكم محكمة الاستئناف مرة أخرى^(٤٤).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

- **الرأي الثاني:** وعلي النقيض من الرأي الأول ذهب هذا الاتجاه إلى القول بأن حكم محكمة الاستئناف هو الذي يعد السند التنفيذي؛ وذلك لأن وظيفة محكمة الاستئناف تتسم بالشمولية، فلا تقتصر وظيفتها على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع الدعوى في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما أشتمل عليها من أدلة ودفع وأوجه دفاع لنقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع

(٤٢) فتحي والي: التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص ٤١.

(٤٣) عزمي عبد الفتاح: مرجع سابق، ص ١٨١.

(٤٤) انظر عبد الحكيم عكاشة: مرجع سابق، ص ٤١، وعبد الخالق عمر: مرجع سابق، ص ١١٥.





الواقعية والقانونية علي حد سواء^(٤٥)، وبالتالي فإن الدعوي أمام محكمة الاستئناف تناقش بأكملها من جديد بغض النظر عما يشوب حكم أول درجة من عيوب^(٤٦).

ويعتبر الرأي الثاني هو الرأي الراجح، والذي تبناه أغلب الفقهاء.

أما إذا صدر حكم محكمة الاستئناف مؤيداً للحكم الابتدائي في جزء منه أو أحال حكم محكمة الاستئناف في منطوقة على حكم أول درجة، فهذا يكون السند التنفيذي من الحكمين معاً^(٤٧)، ومن أمثلة ذلك صدور حكم أول درجة بإلزام البائع بتسليم الشيء المبيع والتعويض عن التأخير عن التسليم في الميعاد، وطعن البائع في جزئية التعويض عن التأخير فقط، فإذا أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة، فيعتبر حكم أول درجة سنداً تنفيذياً بالنسبة للتسليم، بينما يعد حكم الاستئناف سنداً تنفيذياً فيما يتعلق بالتعويض^(٤٨).

٣- صدور الحكم بعدم قبول الاستئناف:

2024/2025

2024/2025

2024/2025

إذا صدر من محكمة الاستئناف حكم بعدم قبول الاستئناف أو بعدم السير فيه، فهذا يظل السند التنفيذي هو حكم أول درجة، فإذا انقضت مواعيد الاستئناف صار حكم أول درجة نهائياً^(٤٩).

ج- الحكم الصادر من محكمة النقض:

١- الحكم الصادر برفض الطعن: هنا لا يعتبر حكم محكمة النقض سنداً تنفيذياً، إذ يظل السند التنفيذي متمثل في الحكم النهائي الصادر من

(٤٥) انظر نقض مدني، الطعن رقم ٦٧٩١ لسنة ٦٤ ق، بجلسة ٤/١٩٩٦.

(٤٦) فتحي والي: التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص ٤٤.

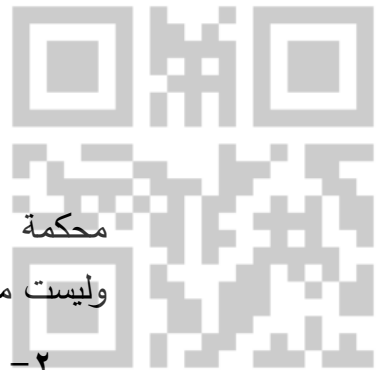
(٤٧) عزمي عبد الفتاح: مرجع سابق، ص ١٨٢.

(٤٨) أحمد صدقي محمود: مرجع سابق، ص ١٠٦.

(٤٩) راجع عزمي عبد الفتاح مرجع سابق، ص ١٨٢، وعبد الخالق عمر: مرجع سابق، ص

١١٥، وفتحي والي: مرجع سابق ص ٤٢.





محكمة الاستئناف، ويرجع ذلك إلى محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع

٢- الحكم الصادر بنقض الحكم: يعتبر الحكم الصادر من محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الموضوع يعد سنداً تنفيذياً، حيث إنه بمجرد نقض الحكم تزول آثار تنفيذ حكم محكمة الاستئناف^(٥٠).

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه "لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره وتلغى جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك"^(٥١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(٥٠) حامد فهمي ومحمد حامد فهمي: النقض في المواد المدنية والتجارية، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٣٧، ص ٦٧٠.

(٥١) الطعان رقماً ٩٥٥٢ لسنة ٦٤ القضائية، ٥١٩١ لسنة ٦٧ ق، بجلسة ٢٤ من يونيه سنة ١٩٩٩.

وفي ذات الشأن ا تقرر محكمة النقض بأنه (حيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة ٢٧١ من قانون المرافعات إذ نصت على أنه: يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها فقد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به وتلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض، ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك. لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أشهر إفلاسه ووضعت الأختام على محلاته ومخازنه بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٤٠٤ سنة ٨٨ ق القاهرة وطعن عليه بالنقض رقم ٣٧٣ سنة ٤٤ ق، وأجابته





وكذلك يعتبر الحكم الصادر بنقض الحكم المطعون فيه وبالفصل في موضوع النزاع يعتبر سنداً تنفيذياً، حيث تضمنت المادة ٢٦٩ مرافعات على حالات تفصل فيها محكمة النقض في موضوع الحكم بنصها على أنه " ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أياً كان سبب النقض أن تحكم في الموضوع).

ثانياً: النفاذ المعجل للأحكام:

تمهيد وتقسيم:

يُعد النفاذ المعجل مظهراً من مظاهر الحماية الوقتية التي أجازها المشرع للأحكام القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل في مرحلة الطعن بالأحكام، وقبل اكتسابها الدرجة القطعية، والحكمة من تقرير النفاذ المعجل تتمثل في تفادي الضرر المحدق الذي قد يصيب المحكوم له من تأخير تنفيذ الحكم والانتظار حتى يصير الحكم نهائياً، يهدف النفاذ المعجل إلي توفيق بين مصلحة المحكوم له في إجازة تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته دون تريث حتى يصبح الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي به أي يصبح نهائياً، وبين

2024/2025

2024/2025

2024/2025

محكمة النقض بجلسة ٢٩ / ٤ / ١٩٧٤ إلى طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً حتى يفصل في الطعن فبادر الطاعن إلى استصدار أمر من قاضي التنفيذ برفع الأختام عن محلاته ومخازنه إلى أن هذا الأمر ألغي بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ٤٣٠ لسنة ٩١ ق القاهرة - موضوع الطعن بالنقض الحالي - والذي قضى بإعادة وضع الأختام على محلات ومخازن الطاعن كما كانت عليه من قبل نفاذاً لحكم إشهار الإفلاس. ولما كان الثابت بالأوراق أن محكمة النقض انتهت بجلسة ٣٠ / ٤ / ١٩٧٩ في الطعن رقم ٣٧٣ لسنة ٤٤ ق إلى نقض حكم إشهار الإفلاس، فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإلغاء جميع الإجراءات والأعمال التي تمت نفاذاً له ومنها وضع الأختام على محلات ومخازن الطاعن، وإذ صدر الحكم المطعون فيه حالياً بإعادة وضع الأختام إلى ما كانت عليه تأسيساً ونفاذاً لحكم إشهار الإفلاس، فإنه يترتب على نقض حكم الإفلاس نقضاً كلياً إلغاء الحكم المطعون فيه بالطعن الحالي وتضحى الخصومة حول وضع الأختام أو رفعها غير ذات موضوع. " (الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٤٥ القضائية، جلسة ٢٩ من ديسمبر سنة ١٩٨٠).





مصلحة المحكوم عليه في ألا ينفذ ضده من الأحكام إلا ما استقر وأصبح غير قابل للطعن فيه وغير محتمل إلغاؤه من محكمة الطعن.

فالتنفيذ المعجل هو تنفيذ لسند إلزام محله إلزام غير نهائي، وهو ليس تنفيذًا في الأوان المعتاد للتنفيذ، وإنما هو تنفيذ قبل الأوان^(٥٢)، ويعتبر نظام التنفيذ المعجل نظامًا استثنائيًا في مجال التنفيذ، مما يقتضي معه التضييق من نطاق تطبيقه، حيث يقتصر نطاق تطبيقه على الأحكام والأوامر القضائية فحسب.

وانطلاقًا مما سبق سوف نتناول موضوع النفاذ المعجل للأحكام من خلال تناول المسائل الآتية:

١ - حالات النفاذ المعجل:

يتنوع النفاذ المعجل بحسب مصدره أو سلطة المحكمة حيال تطبيقه إلى نوعين، وهما:

2024/2025

2024/2025

أ) **النفاذ المعجل القانوني:**

هو الذي يستمد قوته من مجرد النص عليها في القانون مباشرة، دون حاجة لأن يطلبها المدعي من القاضي، ولا يشترط أن يصدر القاضي أمرًا بتنفيذها؛ بل ولا يملك القاضي سلطة تقديرية في هذه الحالات، فإذا تجاوز سلطته وقضى برفض الطلب فإن حكمه يكون معيبًا يستوجب الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانونًا، وحددت المادتين (٢٨٨ و ٢٨٩) من قانون المرافعات المصري حالات النفاذ المعجل القانوني، والتي تتمثل فيما يلي:

١ - الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة:

لعل مناط تميز القضاء المستعجل عن القضاء العادي هو ضرورة توافر

(٥٢) أحمد محمد حشيش: مرجع سابق، ص ٢٨.





عنصر الاستعجال في الأمر المنظور أمام المحكمة، وأن يكون الحكم مؤقت لا يمس الموضوع ولا يؤثر في أصل الحق، والمواد المستعجلة هي المنازعات الوقتية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية والمسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، ومن أمثلة ذلك الحكم الصادر بوضع حراسة قضائية على الأعيان المتنازع عليها لحين الفصل في ملكية العين، أو الحكم الصادر بتقرير نفقة مؤقتة للمحكوم له، أو رفع دعوي إثبات حالة.

فالعبرة هنا بطبيعة الحكم الصادر في مادة مستعجلة وليس بنوع المحكمة التي أصدرت الحكم، فالأمر سيان سواء صدر الحكم من قاضي الأمر المستعجلة أو من القاضي الابتدائي، أو من قاضي التنفيذ أو من قاضي الموضوع في حالة ما إذا رفع إليه طلب إجراء وقتي بطريق التبعية للدعوي الأصلية، أي رُفِعَ إليه الطلب المستعجل كطلب عارض وتابع للطلب الموضوعي الأصلي.

ويعد الأصل في تنفيذ الأحكام المستعجلة أنها يتم تنفيذها بغير كفالة^(٥٣) ويجوز اتخاذ إجراءات تحفظية، فالغاية من ذلك أن من طبيعة هذه الأحكام^{2024/2025} عدم احتمال تأخيرها ولا فائدة إن لم تنفذ فوراً^(٥٤).

وعلى المحكمة متى أصدرت حكمها عليها أن تبين أن الحكم في مادة مستعجلة طبقاً للمادة (١٧٨) مرافعات، فإذا أغفلت المحكمة ذكر البيان فإن عليها تصحيحه، على أساس أن ذلك من قبيل الأخطاء الكتابية أو المادية.

٢- الأوامر على عرائض:

الأوامر الصادرة على العرائض هي قرارات قضائية، يصدرها قضاة

(٥٣) فتحي والي: التنفيذ الجبري وفقاً لمجموعة المدنية والتجارية وقانون الحجز الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨١، ص ٦٧.

(٥٤) أحمد ماهر زغلول: أصول التنفيذ الجبري القضائي، دار النهضة العربية، القاهرة.





الأمر الوقتية بما لهم من سلطة ولائية على الطلبات التي يقدمها ذوي الشأن وتصدر بإجراءات سريعة ومختصرة^(٥٥)، ودون سماع أقوال الخصم الآخر ودون تكليفه بالحضور فهي تصدر في غيبته^(٥٦)، وفقاً لنص المادة (٢٧) من قانون المرافعات المصري، وتنفذ هذه الأوامر نفاذاً معجلاً بقوة القانون، طبقاً للمادة (٢٨٨) من قانون المرافعات؛ حيث أنها بطبيعتها لا تحتل التأخير في تنفيذها ولا تتحقق الفائدة منها إن لم تنفذ على وجه السرعة لأن الوقت عامل مهم رغم جواز التظلم منها أمام المحكمة التي أصدرته إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك^(٥٧).

ويكون التظلم من الأمر علي عريضة وفقاً لنص المادة ١٩٧ مرافعات بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه حسب الأحوال، وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر، أو بتأييد الأمر، أو بتعديله، أو بإلغائه.

وفي جميع الأحوال يسقط الأمر علي عريضة إن لم ينفذ خلال ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد^(٥٨)،^{2024/2025} ومن أمثلة الأوامر على عرائض: أمر تقدير مصاريف الدعوى القضائية ومصاريف الخبراء والشهود أو الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير.

٣- بعض الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية:

حيث تنص المادة ٦٥ من القانون رقم السنه ٢٠٠٠ بشأن إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية على أنه (الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير، أو رؤيته، أو بالنفقات، أو الأجور، أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة).

(٥٥) عبد الخالق عمر: مرجع سابق، ص ١٩٢.

(٥٦) أحمد أبو الوفا: مرجع سابق، ص ١٢٢.

(٥٧) أحمد صدقي محمود: مرجع سابق، ص ١٣٤.

(٥٨) انظر المادة ٢٠٠ من قانون المرافعات.





ويقصد بالنفقات في هذا الشأن ما يحكم به من أجره حضانة ورضاعة ومسكن للزوجة أو المطلقة، أو ما يحكم به للأقارب من الأبناء أو الوالدين، ولكن هل يطبق النفاذ المعجل القانوني على الأحكام الموضوعية الصادرة بالنفقة فحسب، دون أن يطبق على أحكام النفقة الوقتية التي تظل خاضعة للنفاذ المعجل القضائي باعتبارها مسألة وقتية يفصل فيها قاضي الأمور المستعجلة.

ويذهب الفقه الغالب إلى القول باتساع تطبيق النفاذ المعجل على جميع الأحكام المتعلقة بالنفقات، إذ يطبق على الأحكام الموضوعية الصادرة بأداء النفقات والأحكام المستعجلة الصادرة بنفقة وقتية كذلك، على حد سواء^(٥٩)، لأن القول بغير ذلك يجعل هناك تفرقة بين نوعي أحكام النفقات غير مقبولة ولا مبرر لها.

فالحكم الصادر من قاضي الموضوع بصفته قاضياً للأمر المستعجلة بتقرير النفقة الوقتية يكون نافذاً نفاذاً معجلاً قانوناً وليس قضائياً^(٦٠)، وبالتالي ^{2024/2025}ينفذ بلا كفالة، حيث يستطيع أن ^{2024/2025}يستصدر طالب النفقة الوقتية من المحكمة ^{2024/2025}الموضوعية التي تنتظر دعوي النفقة أمراً علي عريضة بالنفقة الوقتية، الذي يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل القانوني لكونه أمر علي عريضة كما سبق إيضاحه فيما سبق.

٤ - الأحكام الصادرة في المواد التجارية:

تنص المادة ٢٨٩ مرافعات على أن (النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحكام الصادرة في المواد التجارية).

وتطبق هذه المادة على الأحكام الموضوعية في المواد التجارية، بغض

(٥٩) أحمد محمد حشيش: مرجع سابق، ص ٣٠.

(٦٠) رمزي سيف: قواعد تنفيذ الأحكام والمحرمات الموثقة، الطبعة التاسعة، ص ٤٥.





النظر عن مصدر الالتزام التجاري سواء كان عقد أو غيره^(٦١)، ومن أمثلة الحكم الموضوعي الصادر في مادة تجارية الحكم بإفلاس التاجر، وتكون الأحكام التجارية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، أما الحكم التجاري المستعجل فيظل خاضعاً للمادة ٢٨٨ باعتباره من المسائل المستعجلة التي تنفذ نفاذاً معجلاً بقوة القانون.

ويترتب على هذه التفرقة في النصوص المطبقة على نوعي الأحكام التجارية، أن الحكم المستعجل التجاري ينفذ بقوة القانون وبلا كفالة، أما الحكم التجاري الموضوعي محل حديث المادة ٢٨٩، فإنه ينفذ بكفالة، والكفالة هنا وجوبية بنص القانون وليست جوازية، فتطبق مباشرة ولو لم يصدر بها حكم من القضاء^(٦٢)، فطالما كان النفاذ المعجل حتمياً، فالكفالة تكون حتمية، وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تعفي المحكوم له من الكفالة عند تنفيذ الحكم الصادر في مسألة تجارية تنفيذاً معجلاً^(٦٣).

وتكمن الغاية من تنفيذ الأحكام التجارية نفاذاً معجلاً في تقوية الائتمان، وتسريع الوفاء بالديون التجارية، لأن المعاملات التجارية بحكم طبيعتها لا^{2024/2025} 2024/2025 2024/2025
تحتل التأخير^(٦٤).

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن المعيار الذي يُستند إليه لبيان كون الحكم تجاري من عدمه هو الحكم ذاته، حيث توجب المادة ١٧٨ مرافعات على المحكمة التي تصدر حكماً في مسألة تجارية أن تذكر ذلك الحكم وتبين إذا ما كان الحكم صادر في مسألة تجارية أم لا^(٦٥)، فينبغي أن يثبت في منطوق الحكم أنه صادر في مادة تجارية، وإلا فلا محل لتطبيق نص المادة

(٦١) رمزي سيف: المرجع السابق، ص ٤٣٠.

(٦٢) عزمي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص ١٩٢.

(٦٣) عبد الباسط جميعي: مسائل في قانون المرافعات، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، السنة الرابعة، ١٩٦٢، ص ١٠٧.

(٦٤) فتحي والي: مرجع سابق، ص ٥٨.

(٦٥) أحمد صدقي محمود: مرجع سابق، ص ١٣٦.





٢٨٩، ولا مجال للتدليل على أن الحكم صدر في مادة تجارية بأي ورقة أخرى غير الحكم^(٦٦).

ب- النفاذ المعجل القضائي:

ويقصد بحالات النفاذ المعجل القضائي هي الحالات التي نص عليها المشرع، ومنح القضاة سلطة في شمول الأحكام الابتدائية الصادرة فيها بالنفاذ المعجل، في غير المواد المستعجلة^(٦٧).

فالقانون يترك للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الأمر، إلا أن الأخيرة لا تملك أن تأمر به من تلقاء نفسها، ولكن لابد أن يطلبه ذي الشأن، باعتبار أن المحكمة لا تقضي إلا بما يطلبه الخصوم، فلا تملك المحكمة إذن سلطة شمول الحكم بالنفاذ المعجل من تلقاء نفسها ولو توافرت إحدى حالاته، ويترتب على قيام المحكمة بالقضاء بالنفاذ المعجل من تلقاء نفسها نتيجة إجرائية تتمثل في أن يصبح الحكم قابلاً للنظام من الوصف^(٦٨).

فإذا طلب منها الأمر كان له سلطة تقديرية حيالة، إذ يعد الأمر بالنفاذ المعجل مسألة جوازيه للمحكمة، كما تستطيع المحكمة إجابة طالب التنفيذ لطلب شمول الحكم بالنفاذ المعدل كلياً، أو في جزء منه، فهي مسألة تقديرية يقرها القاضي حسب ظروف الدعوى^{٦٩}.

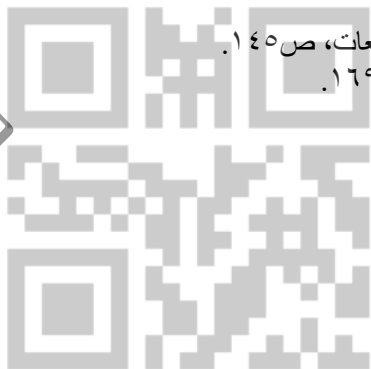
فالتنفيذ المعجل القضائي ليس تنفيذاً مفترضاً، وبالتالي يجب على القاضي النص عليه في الحكم حتى يمكن تنفيذ الخير نفاذاً معجلاً، فإذا صدر الحكم دون النص على شموليته بالنفاذ المعجل، فإن سكوت القاضي هنا وعدم النص صراحة على شمول الحكم بالنفاذ المؤجل لا يمكن اعتباره

(٦٦) عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات، الطبعة السابعة، ١٩٩٢، ص ١٢٧٢.

(٦٧) محمود محمد هاشم: قواعد التنفيذ الجبري وإجراءاته في قانون المرافعات، ص ١٤٥.

(٦٨) أمينة مصطفى النمر، قوانين المرافعات، الكتاب الثالث، ١٩٨٩، ص ١٦٩.

(٦٩) عزمي عبد الفتاح: مرجع سابق، ص ١٨٩.





سوي رفض ضمنى لطلب النفاذ المعجل^(٧٠).

وقد عدت المادة ٢٩٠ مرافعات حالات النفاذ المعجل الجوازي الذي تحكم به المحكمة، كما يلي:

١ - الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتببات.

٢ - إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقتضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.

٣ - إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.

٤ - إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفي لم يجده المحكوم عليه.

٥ - إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.

٦ - إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٢ - ضمانات المنفذ ضده:

لا يمكن أن يُستخلص من تنفيذ الحكم القضائي تنفيذاً معجلاً قبل أوانه الطبيعي أنه أصبح نهائياً، أو أن التنفيذ المعجل يؤدي إلى رفع درجة الحكم غير النهائي إلى مرتبه الحكم النهائي، وبالتالي يبقى حكم أول درجة المنفذ تنفيذاً معجلاً قابلاً للطعن عليه بالاستئناف، وبالتالي سيظل حتى بعد التنفيذ عرضه للإلغاء أو التعديل من جانب محكمة الطعن.

ولتفادي تعرض الحكم المنفذ معجلاً للإلغاء أو التعديل أمام محكمة الطعن، ورغبة من المشرع في تحقيق التوازن بين مصلحة المنفذ والمنفذ ضده، الذي رسم طريق وقائي للمحكوم له من خلال تنفيذ الحكم الصادر

(٧٠) أمينة النمر: أحكام التنفيذ الجبري وطرقه، طبعة ثانية، ١٩٧١، ص ١٧٣.





لصالحه قبل ميعاد تنفيذه الطبيعي، وفي المقابل وضع المشرع ضمانات علاجية للمنفذ ضده؛ تقيه آثار إلغاء أو تعديل الحكم الذي نفذ في مواجهته إذا ما قبل الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف فيما بعد، وهذه الوسائل أو الضمانات ستساعد على إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ المعجل، وتتمثل هذه الضمانات في:

أ- إلزام المنفذ بتقديم كفالة عند التنفيذ:

جعل المشرع الكفالة شرطاً للتنفيذ المعجل، يقدمها المنفذ للمحكوم ضده، من خلالها يضمن المنفذ ضده إزالة آثار هذا التنفيذ المعجل إذا ما طرأ عليه إلغاء أو تعديل من محكمة الاستئناف.

وتنقسم الكفالة إلى نوعين:

١- الكفالة القانونية (الكفالة الوجوبية): وهي الكفالة التي نص

عليها المشرع، فيجب هنا على طالب التنفيذ تقديم كفالة عند التنفيذ المعجل، ولا يجوز الإعفاء من تقديمها ولا تملك المحكمة سلطة الإعفاء منها، ومن أمثلتها ما نصت عليه المادة ٢٨٩ مرافعات التي جعلت الأحكام الموضوعية الصادرة في المسائل التجارية لا تنفذ نفاذ معجل إلا بتقديم كفالة.

وبالتالي تكون الكفالة هنا مفروضة وحتمية بقوة القانون، كما أن النفاذ المعجل حتمي ومفروض بقوة القانون، فتلحق الحتمية بالنفاذ والكفالة معاً، مما يترتب عليه اعتبار المحكمة مخطئة إذا ما رفضت الحكم بالنفاذ المعجل، كما أنها تخطئ إذا ما رفضت اشتراط الكفالة أيضاً^(٧١).

فلا غني عن إعمال شرط الكفالة في حالة النفاذ المعجل في المسائل التجارية، كي يكون التنفيذ صحيحاً ومنتجاً لآثاره، وتطبيقاً لذلك قضت

(٧١) أحمد مليجي: التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام القضاء، الجزء الخامس، ص ١٠٥٢.





محكمة النقض بأن (القضاء بجل الشركة وتصفياتها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة، فإن تنفيذه دون إعمال شرط الكفالة، أثره بطلان التنفيذ دون حاجة لإثبات وقوع ضرر)^(٧٢).

٢ - الكفالة القضائية (الكفالة الجوازية): هنا تملك المحكمة السلطة التقديرية في أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً معجلاً بشرط تقديم كفالة، أو بدون تقديم كفالة.

وتظل المحكمة متمتعة بالسلطة التقديرية في شمول الحكم المعجل بشرط تقديم كفالة، أو بدون اشتراط الكفالة، ولو كنا أمام حالة من حالات النفاذ المعجل المفروضة بقوة القانون، وذلك وفقاً لأحكام المادة ٢٨٨ مرافعات التي تنص على أنه (النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

فالأصل هو نفاذ الأحكام المستعجلة نفاذ معجل مباشرة بقوة القانون، وبدون تقديم كفالة، مالم تري المحكمة عكس ذلك وتنص في الحكم علي ضرورة تقديم كفالة لقيام التنفيذ المعجل، ويعتبر سكوت المحكمة عن الأمر بتقديم كفالة، هو إعفاء منها من تقديم الكفالة؛ لأن الأصل أن يتم التنفيذ بدون كفالة^(٧٣).

كما أن الكفالة مطلوبة - وبلا شك - في حالات النفاذ المعجل القضائي، وتدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة، وهو ما تضمنه حكم المادة ١/٢٩٠ بنصها على أنه (يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة.....).

(٧٢) حكم محكمة النقض رقم ٢٧ لسنة ٤٥ ق، بجلسة ١٩٧٩/٥/٧.

(٧٣) أحمد صدقي محمود: مرجع سابق، ص ١٥٢.





• صور الكفالة:

تنص المادة ٢٩٣ من قانون المرافعات على أنه (في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلًا مقتدرًا، أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر).

وبالتالي، أجاز المشرع للملزم بالكفالة عند طلبه إجراء التنفيذ المعجل أن يختار القيام بأحد الأمور الآتية: -

١- أن يقدم كفيلًا مقتدرًا.

٢- أن يودع خزانة المحكمة المختصة بالتنفيذ من النقود أو الأوراق المالية بما فيه الكفاية: فإذا كان الحق المطلوب اقتضاؤه مبلغ من النقود، فيكفي أن يودع المنفذ مبلغًا مساويًا للمبلغ المطلوب، إضافة إلى المصاريف، أما إذا لم يكن محل الالتزام مبلغًا من النقود عندئذ يكون مدي كفاية المبلغ المودع أو الأوراق التجارية أمرًا خاضعًا للتقدير

2024/2025

٣- أن يودع المتحصل من التنفيذ خزانه المحكمة.

٤- تسليم الشيء الذي قضي به الحكم أو أوجبه الأمر إلى حارس مقتدر.

• إعلان المنفذ ضده بطريقة تقديم الكفالة:

أجاز المشرع لطالب التنفيذ اختيار الكفالة التي يراها مناسبة من بين صور الكفالة السابق ذكرها والتي تتناسب مع ظروفه الخاصة، دون قيد أو شرط عليه بالالتزام بكفالة معينة^(٧٤).

ولكي يكون المحكوم ضده علي علم بنوع الكفالة التي اختارها المنفذ،

(٧٤) أمينة النمر: قوانين المرافعات، الكتاب الثالث، ص ١٨٨.





يجب على الأخير أن يقوم بإعلان الأول أو ذي الشأن بخيار الكفالة الذي اختاره.

ويكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما علي يد محضر بورقة مستقلة، أو كجزء من إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء، وذلك وفقاً لنص المادة ٢٩٤ مرافعات.

ولا يجوز لطالب التنفيذ بعد إعلان خيار الكفالة، التنفيذ إلا بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ هذا الإعلان، فإذا بُشرت أي إجراء من إجراءات التنفيذ دون انتظار هذه المدة، فإن ما تم اتخاذه من إجراءات دون مراعاة هذا الميعاد تكون باطلة، ويجوز للمنفذ ضده أن يتمسك ببطلائها.

- دعوي المنازعة في الكفالة:

فإذا كان المشرع منح طالب التنفيذ الحرية المطلقة في اختيار نوع الكفالة المناسبة له، إلا إنه في المقابل أعطي لمن تقررت الكفالة ضماناً له ^{2024/2025} أن ينزع في هذا الاختيار، من خلال رفع دعوي قضائية تسمى دعوي ^{2024/2025} المنازعة في الكفالة.

حيث تنص المادة ٢٩٥ مرافعات على (لذي الشأن خلال الثلاثة أيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي التنفيذ المختص ويكون حكمه في المنازعة انتهائي).

وبناءً عليه فإن دعوي المنازعة في الكفالة هي دعوي تنفيذ موضوعية، يختص بنظرها قاضي التنفيذ، على الرغم من أن التنفيذ لم يبدأ بعد، على ذلك يتحدد قاضي التنفيذ المختص محلياً وفقاً للقواعد العامة وليس وفق نص المادة ٢٧٦ المتعلقة بالتنفيذ؛ لأن الحجز التنفيذي لم يوقع بعد.

ويكون من له حق رفعها هو من تقررت الكفالة ضماناً له وأعلن بخيار





الكفالة، كما يجوز إدخال الكفيل أو الحارس طرفاً في هذه الدعوي، أما مسألة جواز تدخل الكفيل أو الحارس في هذه الدعوي فهي محل خلاف بين الفقهاء، حيث يري البعض^(٧٥) جواز تدخل الكفيل أو الحارس طرفاً في هذه الدعوي، لأن لكل منهم مصلحة في إثبات اقتداره حفاظاً على سمعته المالية، وما يرتبط بها من قدرة ائتمانية، بينما ذهب رأي آخر^(٧٦) إلى إنه ليس من حق الكفيل أو الحارس التدخل في الدعوي، لأن مازال بإمكان الكفيل التنحي عن الكفالة.

ويجب أن ترفع هذه الدعوي خلال ثلاثة أيام، وهو ميعاد ناقص يتعين على المحكوم عليه أن يرفع الدعوي خلاله، ويبدأ الميعاد من تاريخ إعلان خيار الكفالة إلى المحكوم عليه، وينتهي بانقضاء ثلاثة أيام من هذا التاريخ. ويكلف المدعي عليه بالحضور خلال هذا الميعاد لكي تعتبر الدعوي مرفوعة، إذا لا يكفي لرفعها مجرد إيداع صحيفة الدعوي قلم كتاب المحكمة كما تنص عليه القواعد العامة.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

كما يجب أن يتم الإعلان صحيحاً خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الخيار بالكفالة،

فإذا شاب إعلان الدعوي عيب وجب تصحيه خلال ميعاد الثلاثة أيام وإلا فلا تعتبر الدعوي مرفوعة^(٧٧).

ويكون الحكم الصادر في دعوي المنازعة في الكفالة حكم انتهائي، لا يقبل الطعن عليه بالاستئناف في جميع الأحوال، وهو أمر منطقي لأن تقدير الكفالة أمر يتعلق بالواقع، ويتمتع القاضي بشأنها بسلطة تقديرية كاملة، ولا

(٧٥) انظر محمد عبد الخالق عمر: مرجع سابق، ص ٢٠٥، وفتحي والي: التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص ٧٤.

(٧٦) انظر عبد الحميد أبو هيف: طرق التنفيذ، ١٩٢٣، بند ١٤١، ص ٩٦.

(٧٧) أحمد مليجي: التعليق على قانون المرافعات، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص ١٠٩٧.





يلزم تسبيب قرار القاضي بشأنها^(٧٨).

ويقوم الملزم بتقديم الكفالة بتقديم النوع الذي اختاره من الكفالة، إذا لم تحدث منازعة في الكفالة، أو لم تقدم المنازعة في الميعاد، أو أن دعوي المنازعة في الكفالة رفضت، أو إذا انقضت الخصومة دون حكم في الموضوع، باعتبار أن هذا ليس حكما صادرا لمصلحة المدعي في دعوي المنازعة في الكفالة.

ويكون تقديم الكفالة من خلال إيداع النقود أو الأوراق المالية خزانة المحكمة، أو أن يأخذ تعهد على الكفيل بقبول الكفالة أو علي الحارس بقبول الحراسة، وذلك من خلال تحرير محضر بهذا في قلم كتاب محكمة التنفيذ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي بالالتزامات المترتبة على تعهده، وذلك وفقاً لنص المادة ٢٩٥ / ٢ مرافعات.

ب- طلب وقف النفاذ المعجل من محكمة الاستئناف:

حيث تنص المادة ٢٩٢ مرافعات^{2024/2025} على أنه (يجوز في جميع الأحوال^{2024/2025} للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها الغاؤه، ويجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له).

وبالتالي يشترط لكي تحكم محكمة الاستئناف بوقف النفاذ المعجل توافر الشروط الآتية: -

١- أن يخشى وقوع ضرر جسيم بالمحكوم عليه من جراء التنفيذ:

ويقصد بالضرر الجسيم هنا الضرر الذي يترتب نتيجة للتنفيذ على

(٧٨) عزمي عبد الفتاح: مرجع سابق، ص ٢١٥.





أموال الشخص، فيؤثر في حالته المالية وسمعته الأدبية، والمعيار في هذه الحالة هو معيار شخصي، يختلف من شخص لآخر، وتعتبر جسامه الضرر الواقع من جراء تنفيذ الحكم مسألة متروكة لتقدير المحكمة الاستئنافية، ويلاحظ هنا عدم تطلب أن يكون الضرر مما يتعذر تداركه؛ نظرًا لأن طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الاستئناف يتعلق بحكم غير حائز لقوة الأمر المقضي به، مما دفع المشرع إلى عدم التشدد في هذا الشرط.

ويجب التأكد من جسامه الضرر، فلا يكفي الضرر البسيط، فالضرر الجسيم المطلوب هنا هو الضرر الاستثنائي الذي يتجاوز ما ينبغي أن يتحمله المدين عادة بسبب التنفيذ، وهو يتمثل في فوات المصلحة التي يريها الطاعن نتيجة الحكم المطعون فيه، ومن أمثلة ذلك تنفيذ حكم بإخلاء محل تجاري، فهذا يمثل ضرر جسيم بالنسبة للطاعن لأنه سيفقد عملة، ويمثل ضرر جسيم كذلك إذا كان موقع المحل في منطقة تجارية ومزدحمة بالمارة، فإن تركه المحل سيفقده هذه الزبائن.

2024/2025

٢- أن يطلب وقف تنفيذ الحكم قبل تمام التنفيذ:

ويشترط لصدور الحكم بوقف التنفيذ من محكمة الاستئناف، إلا يكون التنفيذ قد تم قبل تقديم طلب وقف التنفيذ؛ إذ يستحيل هنا تنفيذ الحكم الصادر بإجابة الطلب، وتنتفي المصلحة في طلب الوقف، وتكون المصلحة منحصرة في طلب إلغاء إجراءات التنفيذ، وهو ليس من اختصاص المحكمة الاستئنافية هنا.

وفي المقابل إذا تقدم الطاعن بطلب وقف التنفيذ ولو لم يكن التنفيذ تم وقت تقديم الطلب، ولكنه تم قبل صدور الحكم بالوقف، وهو أمر متصور حدوثه، حيث إنه لا يترتب على تقديم الطلب وقف التنفيذ مباشرة، إنما لا بد من أن تقضي به المحكمة، فالعبرة في قبول الطلب أو رفضه ترجع إلى وقت تقديم الطلب، فينسحب أثر الوقف إلى هذا الميعاد، وتُلغى إجراءات





التنفيذ التي تمت قبل صدور الحكم بوقف التنفيذ، فتعاد الحالة إلي ما كانت عليه قبل التنفيذ كلما كان ذلك ممكناً.

٣- أن تري محكمة الاستئناف في أسباب الطعن ما يرجح معه إلغاء الحكم:

والمقصود بإلغاء الحكم هنا هو الحكم الذي سيصدر من المحكمة في الموضوع وليس فيما قضي به من تنفيذ معجل^(٧٩).

ويتحقق رجحان إلغاء الحكم في حالة ما إذا كانت الأسباب المقدمة في موضوع الطعن تدل على رجحان حق الطاعن طالب وقف التنفيذ، وبالتالي احتمال صدور الحكم الموضوعي في الاستئناف لصالحه، وهذا الترجيح هو أمر تقديري للمحكمة تستخلصه من ظروف الدعوى من خلال بحثها بحثاً سطحياً في أسباب الطعن، دون أن تتعمق المحكمة في فحص المستندات أو تبحث في أسباب الطعن بحثاً جدياً، إذ يكفي فحص المستندات والأسباب فحص ظاهري سطحي، حتى تصل إلى ترجيح إلغاء الحكم^(٨٠).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وتجدر الإشارة أخيراً، إلى انه إذا كان يمكن طلب وقف التنفيذ من خلال استئناف حكم أول درجة أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه يمكن طلبه كذلك من خلال دعوى التظلم من وصف الحكم، والذي اشتهرت تسميته باسم الاستئناف الوصفي تمييزاً له عن الاستئناف العادي، حيث تنص المادة ٢٩١ مرافعات على أنه (يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام، ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم، ويحكم في التظلم مستقلاً عن الموضوع).

ولا يعتبر التظلم من وصف الحكم طلباً لتصحيح خطأ مادي في الحكم

(٧٩) أحمد صدقي محمود: مرجع سابق، ص ١٦٠.

(٨٠) أحمد مليجي، التعليق على قانون المرافعات، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص ١٠٨٧.





المتظلم منه، وبالتالي فهو لا يرفع إلى المحكمة التي أصدرته - وفق القواعد العامة-، وإنما يرفع هذا التظلم للمحكمة الاستئنافية التي تتبعها المحكمة التي أصدرت الحكم المتظلم منه^(٨١)، فإذا كان الحكم المتظلم منه صادر عن المحكمة الجزئية فيرفع التظلم من وصف الحكم للمحكمة الابتدائية، وإذا كان الحكم الدرجة الأولى صادر عن محكمة ابتدائية هنا تختص محكمة الاستئناف بنظر دعوي التظلم من وصف هذا الحكم^(٨٢).

ويرفع هذا التظلم من وصف الحكم باتباع أحد طريقتين:

١- يرفع بطريق الدعوي الأصلية: حيث يرفع على استقلال كدعوي مستقلة، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي، من خلال إيداع صحيفة الدعوي قلم كتاب المحكمة الاستئنافية.

٢- يرفع تبعاً للاستئناف المرفوع: حيث يجوز إبداءه في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع في الحكم.

ولا يترتب على مجرد رفع التظلم من وصف الحكم أي أثر على التنفيذ،^{2024/2025} ولذلك يلجأ المتظلم لرفع منازعة وقتية في التنفيذ، ليحصل على وقف التنفيذ مؤقتاً خلال المدة التي يستغرقها النظر والحكم في التظلم من الوصف^(٨٣).

ويعني الوصف الخاطئ للحكم الذي يهمننا في مجال دراستنا هو الوصف الذي من شأنه التأثير في مدي قابلية حكم أول درجة للتنفيذ الجبري^(٨٤)، سواء لأن الوصف يمنع هذا التنفيذ، بالرغم من أن الحكم قابل للتنفيذ المعجل قانوناً، أو لأن الوصف يجيز هذا التنفيذ، بالرغم من أن الحكم غير قابل للتنفيذ المعجل قانوناً، وبالتالي تكون محكمة أول درجة

(٨١) أحمد محمد حشيش: مرجع سابق، ص ٣٧ و ٣٨.

(٨٢) أمينة النمر: مرجع سابق، ص ١٩٥.

(٨٣) محمد عبد الخالق عمر: مرجع سابق، ص ٢١٠.

(٨٤) أحمد حشيش: مرجع سابق، ص ٣٩.





أخطأت في الوصف لحكم أول درجة.

ويكون من حق المحكوم له في حكم أول درجة التظلم من وصف الحكم الأخير، بهدف طلب التنفيذ إذا كان من شأن الوصف الخاطئ منع تنفيذ الحكم محل الاستئناف الوصفي، كما يمنح ذات الحق للمحكوم ضده فيجوز له التظلم لطلب منع التنفيذ، عندما يكون من شأن الوصف الخاطئ تنفيذ الحكم محل الاستئناف الوصفي قبل أوانه.

ويشترط لقبول التظلم وجود مصلحة لرافع التظلم في الدعوي، فإذا ما انتفت المصلحة فلا يكون التظلم مقبولا، كأن يرفع التظلم بعد ميعاد الاستئناف عن حكم ابتدائي وصف خطأ بأنه مشمول بالنفاذ بالمعجل لطلب وقف تنفيذه، أو أنه غير مشمول بالنفاذ بالمعجل لطلب تنفيذ، فهنا تنتفي مصلحة طالب التظلم لأنه بفوات مواعيد الاستئناف صار الحكم حائز لقوة الأمر المقضي به وجائز تنفيذه تنفيذاً عادياً وفقاً للقواعد العامة.

فبعد انتفاء مصلحة رافع التظلم من الحكم فيه، أو أن المحكمة قد فصلت في الاستئناف الأصلي بتأييد الحكم المستأنف، وصار الحكم الاستئنافي هو السند التنفيذي، فيجب على المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة أن تحكم بعدم قبول الطلب لزوال المصلحة فيه^(٨٥).

(٨٥) أمينة النمر: مرجع سابق، ص ١٩٦.





المطلب الثاني

الأوامر

الأوامر: هي ما يصدره القاضي من قرارات بناء على طلب يقدمه الخصم صاحب المصلحة، دون سماع أقوال الخصم الآخر، ودون تكليفه بالحضور^(٨٦).

وتشترك الأوامر مع الأحكام في كونها لا تصدر إلا من قاضي، وفي حدود الاختصاص الولائي المخول له، وتمثل الأوامر من الناحية العددية في الواقع العملي ثاني أكبر نسبة من السندات التنفيذية بعد الأحكام، إلا أنها تختلف عن الأحكام في كونها لا تتمتع بنفس القوة التنفيذية ولا تكتسب قوة الشيء المقضي به كمبدأ عام، ولكن توجد بعض الاستثناءات من هذا المبدأ العام، حيث قد تتمتع بعض الأوامر بالقوة التنفيذية (كالأوامر بالأداء وبعض الأوامر الاستعجالية)، وفي الواقع لا يوجد نظام قانوني موحد يحكم الأوامر من حيث قوتها التنفيذية، وذلك لاختلاف طبيعة هذه الأوامر، وتعدد صورها.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وسوف نعرض لأهم الأوامر التي تعتبر سندات تنفيذية؛ من خلال تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، وذلك وفق ما يلي شرحه.

الفرع الأول

أوامر الأداء

يمكن تعريف أوامر الأداء وفقاً لنص المادة ٢٠١ مرافعات، بأنها الأمر الذي يصدره القاضي المختص لما له من سلطة قضائية بناءً على طلب مقدم من صاحب الشأن لأداء دين محقق الوجود وحال للأداء وثابت بالكتابة وفقاً لإجراءات مختصرة وسريعة تسمح بتحصيل الديون، أو المنقولات المعينة بالنوع، أو الذات، أو المقدار في غيبة الطرف الصادر ضده الأمر.

(٨٦) محمد عبد الخالق عمر: مرجع سابق، ص ١١٩.





وبالتالي يكون الالتجاء لأوامر الأداء إجباري في حالات المطالبة بالديون والمنقولات المثلية، كما يمكن الاعتماد على طريق أوامر الأداء كذلك إذا كان طالب الأمر دائن بورقة تجارية يريد الرجوع بها على الساحب، أو المحرر، أو القابل، أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء كالمظهر فلا يمكن إلا سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى^(٨٧).

وبالتالي يعتبر أمر الأداء هو طريق بديل أو موازي وأسرع من طريق رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة، ويوفر للوقت والجهد والمصاريف، ويرى أغلب الفقه أن أوامر الأداء تأخذ منزلة الأحكام، حيث إنها تشمل على قضاء قطعي ملزم بأداء عمل معين.

وترجع نشأة نظام أوامر الأداء إلى فكرة مؤداها أن تحقيق بعض الديون لا يحتاج إلى مواجهة بين الطرفين، لأن المدين ليس لديه في الظاهر ما يعارض به ادعاء الدائن، وأساس هذا التقدير هو ثبوت الدين بالكتابة، فيعتمد مع هذا الثبوت تحقق الدين^{2024/2025}، ووفقاً لذلك ذهب المشرع إلى عدم إخضاع الدعاوى المتعلقة بهذه الديون لإجراءات الخصومة العادية التي تقتض إجراء تحقيق كامل يراعي فيه مبدأ المواجهة بين الخصوم، مكتفياً بإجراء تحقيق جزئي على أساس السند الذي يثبت الحق، ويتم ذلك دون إعلان المدعى عليه.

وعلى الرغم من أن الدعوى - وفقاً لهذا النظام - يفصل فيها نتيجة لتحقيق غير كامل، إلا أن هذا التحقيق يتناول كلا من الواقع والقانون، فإذا احتاج القاضي في سبيل التأكد من حق الدائن إلى إجراء تحقيق كامل يسمع فيه المدعى عليه، فإنه يحيل الدعوى إلى المحكمة لنظرها - طبقاً لمبدأ المواجهة - وفقاً للإجراءات العادية .

(٨٧) أمينة النمر: قوانين المرافعات، مرجع سابق، ص ١٤١ و ١٤٢.





وأما بالنسبة لتحديد أمر الأداء القابل للتنفيذ الجبري والذي يعتبر سنداً تنفيذياً فهو ينحصر في الأمر الصادر بإجابة الطالب إلى طلبه وإلزام المدين بأداء الحق النقدي أو المنقول المثلي، ولا يجوز تنفيذ أمر الأداء تنفيذياً جبرياً طالما مازال قابل للتظلم فيه أو الاستئناف ما لم يكن مشغولاً بالنفاذ المعجل، حيث إن أمر الأداء قد ينفذ نفاذاً عادياً وقد ينفذ نفاذاً معجلاً^(٨٨)، ويحوز أمر الأداء النهائي غير القابل للتظلم أو الاستئناف القوة التنفيذية شأنه شأن الحكم الحائز على قوة الأمر المقضي به^(٨٩).

الفرع الثاني

الأوامر على عرائض

تُعد الأوامر الصادرة على العرائض قرارات قضائية يصدرها قاضي الأمور الوقتية بما له من سلطة ولائية على الطلبات التي يقدمها ذوي الشأن وتصدر بإجراءات سريعة ومختصرة، ودون سماع أقوال الخصم الآخر ودون تكليفه بالحضور فهي تصدر في غيبته، وقد نظم المشرع أوامر العرائض في المواد من ١٩٤ إلى ٢٠٠ من قانون المرافعات، وتنفذ هذه الأوامر نفاذاً معجلاً بقوة القانون، طبقاً لنص المادة (٢٨٨) من قانون المرافعات، وهي بطبيعتها لا تحتل التأخير في تنفيذها، حيث لا تحقق الفائدة منها إن لم تنفذ على وجه السرعة لأن الوقت عامل مهم، رغم جواز التظلم فيها.

فلا تقرر الأوامر على عرائض سوي حماية وقتية لطالب الأمر، وذلك على عكس أوامر الأداء فتتضمن قضاء قطعي يفصل في وجود الحق أو مقداره^(٩٠).

ويختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التي

(٨٨) عزمي عبد الفتاح: مرجع سابق، ص ٢٥٤.

(٨٩) أحمد صدقي محمود: مرجع سابق، ص ١٧٦.

(٩٠) عبد الباسط جميعي: التنفيذ مرجع سابق، بند ٢٤٧، ص ٢٦٥.





تتظر الدعوي بإصدار الأمر علي العريضة في الحالات التي يكون لطالباها مقتضي في ذلك، وبالتالي يجوز لقاضي التنفيذ إصدار الأوامر علي عرائض في بعض الأحوال بصفته قاضياً للأمر الوقتية، ومن أمثلة الأوامر علي عرائض التي يصدرها قاضي التنفيذ الأمر بتسليم الصورة التنفيذية في حالة رفض قلم الكتاب تسليمها، والأمر الصادر بتوقيع الحجز التحفظي أو حجز ما للمدين لدي الغير إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي، وكذلك الأمر الصادر بتعيين مقدار الدين إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي في حالة توقيع الحجز التحفظي.

ويصدر قاضي الأمور الوقتية أمره - في الطلب المحرر علي عريضة من نسختين متطابقتين تشملا وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة^(٩١) - بالكتابة على أحد نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر، ولا يلزم القاضي بتسبيب الأوامر الصادرة^(٩٢)، إلا في حالة واحدة فقط واردة على سبيل الحصر وهي في حالة ما إذا صدر الأمر بالمخالفة^(٩٣) الأمر سابق، هنا يتوجب علي القاضي 2024/2025 مصدر الأمر ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان الأمر باطلا^(٩٤).

ويجوز التظلم من الأمر علي عريضة، ولا توقف القوة التنفيذية للأمر بمجرد التظلم منه، فلا توقف إلا إذا رأت المحكمة التي تتظر التظلم وقف التنفيذ، ولا يأخذ التظلم من الأمر علي عريضة نفس حكم الأمر علي عرائض، حيث يعتبر ما يصدره القاضي الفاصل في التظلم حكم قضائي^(٩٤)، وليس أمراً علي عريضة، وبالتالي لا ينفذ الحكم الصادر في

(٩١) انظر المادة ١٩٤ مرافعات.

(٩٢) عزمي عبد الفتاح: مرجع سابق، ص ٢٤٩ و ٢٥٠.

(٩٣) المادة ٢ / ١٩٥ مرافعات.

(٩٤) فتحي والي: الوسيط: مرجع سابق، بند ٥٢، ص ٩٩.



التظلم نفاذاً معجلاً.

ويسقط الأمر علي عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ٣٠ يوم من تاريخ صدوره، ولا يحول هذا السقوط من استصدار أمر جديد في ذات الموضوع^(٩٥)، والسقوط هنا لا يتعلق بالنظام العام، فيجب أن يتمسك به الخصم صاحب المصلحة.

الفرع الثالث

أوامر تحديد المصاريف القضائية

يدخل ضمن هذه التسمية عدد من الأوامر والقرارات المختلفة تصدر جميعها لتقدير مبلغ من النقود مقابل القيام بخدمة قضائية معينة، وتختلف هذه الأوامر والقرارات من حيث قوتها التنفيذية على النحو التالي:

١ - تقدير مصاريف الدعوى:

نص المادة ١٨٩ مرافعات على أنه "تقدر مصاريف الدعوى في الحكم 2024/2025 2023/2025 إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها. ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر في المادة ٢٠٠".

وبناءً عليه إذا خلا الحكم من تقدير المصاريف، واكتفت المحكمة في الحكم بالنص على إلزام الخصم المحكوم عليه بها، دون تحديد لمقدارها وأنواعها، فهنا يقدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم لصالحه بالمصاريف، وليس لرئيس الهيئة بمحكمة الدرجة الأولى أن يقدر المصاريف تبعاً لما حكم به استثنائياً، بل يجب أن يكون

(٩٥) المادة ٢٠٠ من قانون المرافعات.



التقدير في هذه الحالة لمحكمة الاستئناف تكملة لحكمها^(٩٦).

ولا يكفي مجرد التأشير من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم علي هامش الحكم بالمصروفات المستحقة على الدعوي؛ بل يجب الحصول علي أمر تقدير من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم^(٩٧).

ويجوز التظلم من أمر تقدير مصاريف الدعوي خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر، يكون ذلك أما أمام معاون التنفيذ عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وعندئذ يحدد المحضر أو قلم الكتاب يوم لنظر هذا التظلم أمام المحكمة التي تعقد في غرفة المشورة، مع إعلان الخصوم بالميعاد قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام^(٩٨).

ويكون موضوع التظلم مقتصر على الأمر الصادر من رئيس الهيئة بتقدير المصاريف، دون أن يتناول تحديد الشخص الملزم بأداء المصاريف، إذ أن تحديد هذا الأخير يكون بذات الحكم المنهي للخصومة، إذ لا يملك رئيس الهيئة تحديد الملزم بالمصاريف إذا أغفل الحكم تحديده، وذلك لأن الإغفال المتقدم يعني -ضمنياً- أن كل خصم يتحمل ما دفعه من المصاريف، كما أن التظلم من تحديد شخص الملزم بالمصاريف يكون عن طريق الطعن في الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً، وليس بطريق الأمر علي عريضة كما في حالة التظلم من تقدير المصاريف.

٢ - تقدير أتعاب الخبراء :

يتم تقدير أتعاب الخبراء بأمر يصدر علي عريضة من رئيس الدائرة الذي عينه، أو من قاضي المحكمة الجزئية الذي عينه بناء على طلب

(٩٦) عز الناصوري وحامد عكاز: القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ في ضوء الفقه والقضاء، دار المعارف، مكتبة رجال القضاة، ١٩٨٦، ص ٦٥٠.

(٩٧) محمد العشماوي وعبد الوهاب العشماوي: قانون المرافعات في التشريع المصري والمقارن، الجزء الثاني، المطبعة النموذجية، القاهرة، ١٩٥٨، ص ٧١٧.

(٩٨) راجع المادة ١٩٠ مرافعات.





الخبير، ويقدر القاضي مصاريف الخبير بمجرد صدور الحكم، وإن لم يكن صدر خلال ثلاثة أشهر تلي إيداع الخبير تقريره لأسباب لا دخل للخبير فيها، تقدر المحكمة أتعابه دون الانتظار لصدور الحكم في الموضوع.

وللخبير أن يطالب بتقدير أتعابه، وذلك في حالة عدم قيام الخصم كاسب الدعوي بأداء أتعاب الخبير، ويطلب الخبير تقدير أتعابه بأمر علي عريضة من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم، للتنفيذ بها ضد المحكوم عليه^(٩٩).

ويمنح التظلم من أمر تقدير أتعاب الخبير لكل خصم في الدعوي والخبير، خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه بالأمر^(١٠٠)، ويرفع التظلم بتقرير لقم كتاب المحكمة، ويترتب على رفع التظلم وقف تنفيذ الأمر^(١٠١).

٣- تقدير مصاريف الشهود:

حيث تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بموجب أمر بتقديرها، وذلك بناءً على طلب الشاهد، حيث يُمنح الشاهد صورة من أمر التقدير 2024/2025 تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه للشهادة^(١٠٢).

وحرصاً على حصول الشاهد - وهو يعتبر من غير أطراف الدعوي -، على المصروفات التي تحملها في سبيل الحضور للأدلاء بشهادته أمام المحكمة، فقد جعل المشرع أمر تقدير مصروفات الشهادة نافذ نفاذاً معجلاً بقوة القانون بمجرد صدوره في مواجهه الخصم الذي طلب الشاهد^(١٠٣).

وأخيراً يجب الإشارة إلى أن قاضي الأمور المستعجلة يختص بإصدار

(٩٩) عز الدناصري وحامد عكاز: التعليق على قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٧٤٦.

(١٠٠) انظر المادة ١٥٩ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

(١٠١) انظر المادة ١٦١ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

(١٠٢) انظر المادة ٩٢ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

(١٠٣) أحمد صدقي محمود: مرجع سابق، ص ١٧٩.





أوامر المصاريف والرسوم في الأحكام التي أصدرها، كما يختص بنظر التظلمات التي ترفع بشأنها، ويختص بإصدار الأمر الولائي بتقدير أتعاب الخبراء والحراس الذين ندبهم، وينظر التظلمات الخاصة بهذا الأمر، واختصاصه في هذه الأمور استثناء من قاعدة عدم مساس قاضي الأمور المستعجلة بالموضوع، أما القول بغير ذلك وسحب بساط الاختصاص بهذه المسائل من قاضي الأمور المستعجلة، ومنح الاختصاص لقاضي الموضوع حين يطرح النزاع عليه فهو أمر غير مقبول وغير منطقي^(١٠٤).

المطلب الثالث

أحكام التحكيم

أقر المشرع المصري نظام التحكيم كطريق بديل عن اللجوء للمحاكم القضائية وقضاء الدولة، حيث يتم من خلاله تسوية المنازعات من خلال الاتفاق بين الأطراف على تسوية نزاعهم عن طريق اللجوء للتحكيم، وإذا وجد هذا الاتفاق قبل نشأة النزاع سُمي (شرط تحكيم)، أما تم الاتفاق بعد نشأة النزاع سُمي (مشارطة التحكيم).
2024/2025 2024/2025 2024/2025

ويقوم نظام التحكيم على أساس حرية الأطراف في اختياره واختيار إجراءات سير خصومة التحكيم، حيث يقوم كل طرف باختيار محكم عنه، ثم يقوموا محكما الطرفان بتعيين محكم ثالث يسمي المحكم المرجح، ويتم الفصل في النزاع بصورة سريعة وعاجلة، دون انتظار لإجراءات المحاكم الطويلة.

ويكون الحكم الصادر عن هيئة التحكيم حكم نهائي غير قابل للطعن عليه، ويحوز حجية الأمر المقضي به شأنه شأن الأحكام القضائية، ويكون واجب النفاذ بمجرد صدوره.

(١٠٤) عز الناصوري وحامد عكاز: القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ، مرجع سابق، ص ٦٥٠ وما بعدها.





إلا أن المشرع فرض رقابة قضائية على حكم التحكيم عند تنفيذه، فطبقاً للمادة ٥٥ من قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، يكون تنفيذ حكم التحكيم بموجب أمر صادر من رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع في حالة التحكيم المحلي، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً فيختص بإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم هنا رئيس محكمة استئناف القاهرة، ويجوز للأطراف الاتفاق على عقد الاختصاص بنظر أمر التنفيذ لمحكمة أخرى.

ويقدم طلب التنفيذ مشتملاً على أصل حكم التحكيم أو صورته موقعه منه، وصورة من اتفاق التحكيم، وصورة من المحضر الدال على إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إذا كان التحكيم محلي أو في قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة في حالة التحكيم الدولي. ويُصدر القاضي المختص الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، بعد التحقق من الأمور التالية^(١٠٥):-

١- ألا يكون حكم التحكيم متعارضاً مع حكم قضائي سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع. 2024/2025 2024/2025 2024/2025

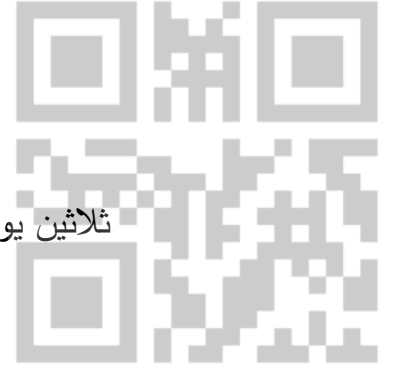
٢- ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام: ومن أمثلة ذلك إذا فصل الحكم في مسألة جنائية فهذا الحكم غير جائز تنفيذه حيث إنه لا يجوز أن يكون محل التحكيم مسألة جنائية، وهو أمر متعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته، والاتفاق على ما يخالفه. يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً.

٣- أن يكون قد تم إعلان المحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.

ويكون الأمر الصادر من القاضي المختص بتنفيذ حكم التحكيم نهائياً لا يجوز التظلم منه، وخلافاً لذلك فإذا صدر الأمر برفض التنفيذ، فيكون هذا الأمر قابلاً للتظلم عليه أمام ذات المحكمة التي فصلت في الأمر، خلال

(١٠٥) المادة ٥٨ من قانون التحكيم المصري.





ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر برفض التنفيذ.

المطلب الرابع

المحررات الموثقة

جزم المشرع بإعطاء الصيغة التنفيذية للمحررات الموثقة واعتبارها سنداً تنفيذياً مما يجوز تنفيذه جبراً، وذلك إذا توافرت في المحرر الشروط الآتية:-

١- إذا أئخذ المحرر الموثق في شكل أحد الصورتين الآتيتين:

أ- المحرر الموثق من موظف الشهر العقاري: فكل محرر تقوم بتوثيقه مكاتب التوثيق بالشهر العقاري التابعة لوزارة العدل يكون محرر موثق جائز تنفيذه تنفيذاً جبرياً، وذلك وفقاً لما تنص عليه أحكام قانون التوثيق رقم ٦٧ لسنة ١٩٤٧.

ب- المحرر الموثق من موظفي القناصل بالخارج: حيث تختص القناصل المصرية بالخارج سواء أكانت سفارات أو قنصليات بتوثيق مسائل الأحوال الشخصية من توثيق عقود الزواج وشهادات الطلاق ومسائل 2024/2025 التركات والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت كالوصية، والعقود الأخرى التي يوقعها المصريين المقيمين بالخارج أمام الموظفين المختصين في هذه القناصل، وتعتبر تلك المحررات التي توثق في القناصل المصرية بالخارج داخله ضمن نطاق المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الجبري.

وهو ما قضت به محكمة النقض بقولها أن " النص في الفقرة الثانية عشرة من المادة ٦٤ من القانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٥٤ بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، يعني أن المحررات التي يجريها القناصل المصريون في الخارج بوصفهم موثقين يكون لها ذات القوة الرسمية للمحررات التي تحرر وتوثق في مصر، وهو تطبيق لمبدأ الامتداد الإقليمي لسلطة الدولة خارج حدودها ولا يمكن أن يفيد النص قصر القوة الرسمية





للعقود داخل حدود مصر وحدها، لا يغير من ذلك أن الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من المرسوم الصادر بتاريخ ٥ من أغسطس ١٩٢٥ والمعدل بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٤٠ الخاص بالنظام القنصلي كانت تقضي بأن للعقود التي يحررها القناصل المصريون في الخارج "قوة العقود الرسمية، وتكون واجبة التنفيذ في القطر المصري بمقتضى صورها المسلمة المصدق عليها بالصفة القانونية، وتكون كذلك واجبة التنفيذ في الخارج إذا أجازت ذلك العادات والاتفاقات السياسية" لأن هذه الفقرة إنما تتعلق بتنفيذ المحرر الرسمي لا بقوته في الإثبات، ولم يجد المشرع داعياً لتردادها في القانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٥٤ لأن القواعد العامة في قانون المرافعات تغني عنها^(١٠٦).

٢- وإذا تضمن موضوع المحرر الموثق التزاماً بشيء يمكن اقتضائه جبراً، سواء كان محله التزام ملزم لجانب واحد كالهبة، أو التزام ملزم للجانبين، أو كان يتضمن التزام بين الأحياء، أو كان الالتزام مضافاً لما بعد الموت^(١٠٧)، وسواء كان عقداً أو تصرف من جانب واحد، وقد يكون التصرف محل التصرف الموثق من التصرفات التي يتطلب القانون أصلاً توثيقها حتى تتعدى 2024/2025 كالرهن الرسمي، أو من التصرفات التي لا يستلزم القانون لانعقادها التوثيق^(١٠٨).

وكذلك يخرج من إطار المحررات الموثقة، بعض المحررات التي قد تتشابه مع فكرة المحرر الموثق، إلا أن المشرع لم يصبغ عليها وصف السند التنفيذي، ومن بين هذه المحررات التي لا تصلح أن تكون سند تنفيذي ما يلي:-

أ- الأوراق الرسمية الأخرى:

(١٠٦) طعن نقض أحوال شخصية، الطعن رقم ٢٧ لسنة ٣٧ ق، بجلسة ١٩٧٤/١٢/٤.
(١٠٧) فتحي والي: الوسيط، مرجع سابق، بند ٥٩، ص ١٢١.
(١٠٨) أحمد مليجي: أصول التنفيذ في القانون الكويتي، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، الكويت، بدون سنة نشر، ص ٢٣٨.





لا يعتبر عقد الزواج أو عقد الطلاق الذي يوقعه المأذون الشرعي من المحررات الموثقة؛ إذ أنه لا يتضمن عنصر الإلزام الواجب للتنفيذ الجبري^(١٠٩)، كذلك لا تعتبر محررات موثقة محاضر الشرطة ومحاضر النيابة ولو كانت تتضمن إقرار بحق أو التزام بعمل.

فإن كانت تلك المحررات قد تعتبر أوراق رسمية لصدورها من موظف عام في حدود اختصاصاته القانونية، وأثبت في طياتها ما تم أمامه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، إلا أنها لا تعتبر سندات تنفيذه لعدم صدورها من مكاتب التوثيق والشهر العقاري.

ب- الأوراق العرفية:

لا تدخل الأوراق العرفية ضمن نطاق السندات التنفيذية حتى ولو صدق على التوقيع الوارد بها رسمياً أو حتى لو حكم بصحة هذا التوقيع، فاتفاق الخصوم على منح ورقة عرفية القوة التنفيذية لا يعتد به^(١١٠)، حيث يخالف هذا الاتفاق مبادئ التقاضي والنظام العام، ومن ثم لا يملك معاون التنفيذ إجراء التنفيذ بمقتضى مثل هذه الورقة العرفية.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ج- المحررات المسجلة:

هو المحررات التي تسجل في مكاتب الشهر العقاري في السجل المعد كذلك، أي تسجل بواسطة ذات الموظف المختص بإصدار المحرر الموثق، ولكن يجب أن نفرق بين توثيق العقد وتسجيله، فالعبرة في اعتبار المحرر سند تنفيذي هو بتوثيقه وليس بتسجيله، حيث لا يكون عقد البيع العرفي المسجل سند تنفيذي، ولكن في المقابل يعتبر سند تنفيذي عقد البيع الموثق ولو لم يكن مسجلاً^(١١١).

(١٠٩) محمد عبد الخالق عمر: مرجع سابق، ص ١٣٠.

(١١٠) أحمد أبو الوفا: إجراءات التنفيذ، مرجع سابق، ص ٢١١.

(١١١) وجدي راغب: النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات، ١٩٧٧، ص ١٣٩.





وبالتالي فالتسجيل ما هو إلا نظام خاص لشهر التصرفات القانونية التي ترد على العقارات ويهدف إلى إعلام الغير بهذه التصرفات ولا أثر له بالنسبة لاعتبار المحرر سنداً تنفيذياً أم لا، ولذلك فإن عقد البيع غير المسجل والذي تم توثيقه يعتبر سنداً تنفيذياً، وإن كان لا يترتب على التوثيق نقل الملكية لأن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، أما عقد البيع العرفي المسجل والذي لم يتم توثيقه فإنه يؤدي إلى نقل الملكية رغم عدم اعتباره سنداً تنفيذياً.

• مبررات منح القوة التنفيذية للمحررات الموثقة:

إذا توافر الشرطان الشكلي والموضوعي في المحرر الموثق؛ فإنه ينفذ مباشرة دون حاجة لإصدار أمر بتنفيذه من القضاء، وذلك على عكس الحال المطبق في أحكام المحكمين التي لا تنفذ إلا بموجب أمر تنفيذ صادر عن المحاكم المصرية، وبالتالي يتمتع المحرر الموثق بالقوة التنفيذية التي يتمتع بها السند التنفيذي، وترجع الحكمة من ذلك لاعتبارين قدرهما المشرع، يتمثلان في:

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الأول: أن صلاحية المحررات الموثقة للتنفيذ بموجبها مظهر من مظاهر الثقة في أعمال الموثقين، حيث تُعد من الإجراءات التي فرضها القانون علي الموثق عند القيام بعمله من ضرورة التثبت من شخصية المتعاقدين، وصفاتهم، وأهليتهم، وحريتهم في التصرف، ورضائهم الكامل ومطابقة التصرف الموثق لإرادتهم، وغير ذلك من الإجراءات التي تكفل صحة التصرف وسلامته، مما يبلغ معه الحق الثابت في محرر موثق مبلغاً يجعله صالحاً للتنفيذ به دون حاجة إلى استصدار حكم لتنفيذه من القضاء.

الثاني: أن الشخص الذي أقر بحق أمام الموثق قد ارتضى منح صاحب الحق سنداً تنفيذياً يغنيه عن رفع دعوى أمام القضاء والحصول على حكم



بالحق^(١١٢).

ولعل اتجاه المشرع نحو السماح بتنفيذ المحررات الموثقة مباشرة دون مرورها على القضاء ولو لمجرد مراجعتها أمراً منتقداً، وكان من الأفضل أن لا يسمح بتنفيذ المحررات الموثقة إلا بصدر أمر من القاضي أسوة بتنفيذ أحكام المحكمين باعتبار أن تلك المحررات أضعف من أحكام المحكمين، وإذا ترك الأمر لموظفي التنفيذ بشأن المحررات الموثقة فلا شك أنهم قد يتوسعوا في تفسيرها أو يعجزوا عن فهمها فينتهي الأمر بإشكاليات ومنازعات ترفع إلى المحكمة مع أنه كان يمكن تجنب ذلك ولو بقدر إذا ما تم اللجوء بداية إلى القاضي لإعطاء أمره بالتنفيذ، ثم يقوم معاون التنفيذ بعد ذلك بالتنفيذ على هدي من أمر القاضي^(١١٣).

المطلب الخامس

محاضر الصلح والأوراق الأخرى

الفرع الأول

2024/2025

2024/2025

2024/2025

محاضر الصلح

تُعد محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم - سندات تنفيذية، والصلح جائز بين أطراف النزاع المعروض على المحكمة طالما أن محله ليس مسألة من مسائل النظام العام، فرفع الدعوى أمام القضاء لا يحول بين الخصوم وبين التصالح في الدعوى طالما أن موضوع الدعوى من المسائل التي يجوز الصلح فيها قانوناً، وهو ما قضت به محكمة النقض من عدم

(١١٢) محمد كمال سالم: السندات التنفيذية غير القضائية في مجال الالتزامات والمنازعات التجارية، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة مدينة السادات، المجلد التاسع، العدد الثاني، يونيو ٢٠٢٣، ص ١٠٠٠.

(١١٣) نبيل إسماعيل عمر: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، ١٩٥٥، ص ١٢٣.

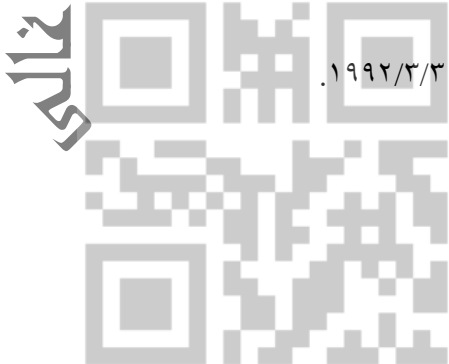


جواز الصلح في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية أو بالنظام العام^(١١٤).
وقد حث المشرع الخصوم علي الصلح، حيث أجاز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة، في أية حالة تكون عليها الدعوى، إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر (كالتنازل عن الدعوى أو الإقرار بها) في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه^(١١٥)، ويتولى تحرير محضر الجلسة الكاتب، كما يوقعه هو والقاضي ويترتب على إثبات الصلح في محضر الجلسة، انتهاء الخصومة صلحاً، ولا حاجة للاستمرار في إجراءاتها وإصدار حكم فيها.

ويكون لمحضر الجلسة المثبت فيه أو الملحق به الصلح قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صورة الأحكام، مؤدي ذلك أن إثبات الصلح في محضر الجلسة وتوقيعه من ذوي الشأن أو إلحاقه به يكفي لصلاحيته لأن يكون سنداً تنفيذياً بمجرد توقيع الكاتب والقاضي عليه^{2024/2025}، إذ يعد محضر الجلسة في هذه الحالة بمثابة توثيق قضائي للصلح^{2024/2025} ويمكن استخراج صورة تنفيذية منه من إدارة قلم كتاب المحكمة لتنفيذ الالتزامات الواردة فيه تنفيذاً جبرياً قضائياً، طالما تحققت في هذه الالتزامات الشروط اللازمة في مضمون السند التنفيذي.

ويعتبر ما يتضمنه محضر الجلسة عقد صلح قضائي، ولذا فإنه يستمد قوته الملزمة من إرادة أطرافه، ويستند في قوته التنفيذية إلى إرادتهم المثبتة في محضر الجلسة، ولا يعد حكماً أو أمراً قضائياً ولا يحوز لقوة الأمر المقضي، ويترتب على هذا التكييف أن محضر الصلح يكون نافذاً فوراً، ولا يخضع لقواعد التنفيذ العادي أو المعجل للأحكام، إذ يعتبر الصلح سنداً

(١١٤) نقض مدني -أحوال شخصية-: الطعن رقم ٣٣ لسنة ٥٨ ق، بجلسته ١٩٩٢/٣/٣١.
(١١٥) المادة ١٠٣ من قانون المرافعات.





- 79 -





الذي يتعهد بموجبه الكفيل المقتر ببول كفالة المحكوم له - سندا تنفيذاً
ضد الكفيل بتنفيذ الالتزامات المترتبة على تعهده.

المبحث الثاني

موضوع السند التنفيذي

يُقصد بموضوع السند التنفيذي هو الحق الموضوعي الذي يجري التنفيذ
لاقتضائه، فهناك شروط يجب توافرها في الحق الموضوعي كي يكون قابلاً
للتنفيذ الجبري، عرجت لها المادة ١/٢٨٠ مرافعات بنصها على أنه " لا
يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين
المقدار وحال الأداء".

ونستخلص من المادة السابقة أن شروط اقتضاء الحق الموضوعي جبراً
هي ثلاثة شروط يجب توافرها في الحق محل السند التنفيذي، والتي نتناولها
من خلال تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وذلك على النحو الآتي:

2024/2025

المطلب الأول: أن يكون الحق محقق الوجود.

المطلب الثاني: أن يكون الحق معين المقدار.

المطلب الثالث: أن يكون الحق حال الأداء.

المطلب الأول

أن يكون الحق محقق الوجود

ويكون الحق محقق الوجود إذا كان موجود وقت التنفيذ وغير متنازع
فيه^(١١٨)، ولا يكون معلقاً على شرط واقف، كما يجب ألا يكون الحق
احتمالياً، ويقصد بهذا الشرط أنه بمجرد وجود سند تنفيذي فاصل في أصل

(١١٨) أحمد مليجي: الموسوعة الشاملة في التنفيذ: الجزء الأول، قاضي التنفيذ، السند التنفيذي،
تنفيذ الأحكام الأجنبية، محل التنفيذ، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط٤، القاهرة
٢٠٠٥، ص ٢١٥، أحمد أبو الوفا: مرجع سابق، ص ٤٩.





الحق بيد طالب التنفيذ يدل دلالة قاطعة على وجود الحق، فلا يكلف من بيده السند التنفيذي إثبات أن حقه الثابت في السند محقق الوجود، وإنما الذي يكلف بالإثبات هو من يدعي العكس، فإذا أبدى المنفذ ضده عكس ذلك كان عليه إثارة منازعة في التنفيذ ويقع عليه عبء الإثبات.

ومن أمثلة السندات التي لا يمكن تنفيذها لأنها لا تتضمن حقا محقق الوجود، الحكم الصادر بالغرامة التهديدية، فهذا الحكم غير قابل للتنفيذ سواء طعن عليه بالاستئناف ورفض، أو لم يستأنف؛ لأنه لا يتضمن حقا محقق الوجود لمن صدر الحكم لصالحه؛ وإنما هو وسيلة للتغلب على عناد المدين وإكراهه على تنفيذ التزامه عينا، وقد ينتهي الأمر إلى عدم الحكم على المدين بشيء من الغرامة التهديدية التي فرضت عليه إذا قام بتنفيذ التزامه، كما أنه حتى بعد أن يحدد القضاء قيمة التعويض نهائيا، فإن التنفيذ عندئذ يكون واجبا لحكم القاضي بالتعويض لا الحكم بالغرامة التهديدية.

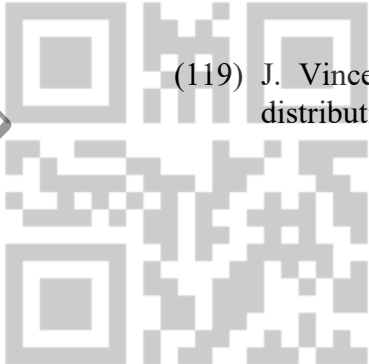
ومن هذه السندات أيضا العقد الذي يتضمن حقا معلقا على شرط، فهذا العقد لا يجوز تنفيذه إلا إذا تحقق الشرط، ونظرا لأن تحقق الشرط أمر خارج ^{2024/2025} عن نطاق العقد؛ فهو لا يثبت من العقد ذاته، فإنه يلزم استصدار حكم يفيد ذلك ويكون التنفيذ عندئذ مستندا إلى الحكم؛ أما العقد ذاته فلا ينفذ لأنه لا يتضمن حقا محقق الوجود يمكن اقتضاؤه⁽¹¹⁹⁾.

المطلب الثاني

أن يكون الحق معين المقدار

يعني ذلك أن تكون قيمته النقدية معروفة ومحددة تحديدا وافيا وذلك إذا كان التنفيذ بطريق الحجز والبيع. أما إذا كان التنفيذ عيني فلا يشترط أن يكون حق الدائن مقدر بالنقود.

(119) J. Vincent et J. Prévault, Voies d'exécution et procédures de distribution, 17e éd, Année 1994, P. 55.





وتختلف طريقة التعيين باختلاف محل الحق، فإذا كان من النقود وجب أن يكون مبلغا معلوما، وإذا كان تسليم شيء منقول؛ وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره أو معيناً بذاته. وإذا كان عقارا وجب أن يتضمن السند التنفيذي وصفا تفصيليا له (حدوده الأربعة ومساحته).

ومن أمثلة السندات التي لا يجوز تنفيذها لعدم تعيين مقدار الحق، العقد الذي يتضمن ديناً غير معين المقدار أو يحتاج في تعيين مقداره إلى اللجوء لخبير.

ولا يلزم أن يكون تعيين مقدار الحق على وجه التحديد، إذ يكون الحق معين المقدار إذا أمكن تعيينه بعملية حسابية بسيطة^(١٢٠)، ويكون تقدير ذلك للقاضي بناء على الأرقام المثبتة في السند التنفيذي. مثال ذلك أن يكون المطلوب هو مبلغ مائة ألف جنية و ٢٠٪ غرامة تأخير، فإن الحق في هذه الحالة يكون معين المقدار؛ لأنه من السهل في هذه الحالة حساب مقدار غرامة التأخير وضمها إلى أصل الحق.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ولا يعتد بمقدار الحق الموضوعي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه، إذ يمكن التنفيذ لاقتضاء أي حق مهما قل مقداره^(١٢١)، فلا يوجد حد أدنى ولا حد أقصى لمقدار الحق محل السند الموضوعي لمباشرة التنفيذ الجبري بشأنه، فأى حق مهما كان مقداره يكون قابل لطلب التنفيذ الجبري بشأنه.

المطلب الثالث

أن يكون الحق حال الأداء

ويقصد بذلك أن يكون الحق الوارد في السند مستحق الأداء عند البدء في التنفيذ، فالعبرة هنا في حلول أجل الدين من عدمه تكون بالنظر إلى

(١٢٠) وجدي راغب: مبادئ القضاء المدني قانون المرافعات، دار الثقافة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، ١٩٩٩، ص ٥٤.

(١٢١) فتحي والي: التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص ١١٩.





ميعاد مباشرة التنفيذ، فإذا كان أجل التنفيذ لم يأتي بعد عند إعلان الدائن المدين بالسند التنفيذي كمقدمات التنفيذ، ولكن حل الأجل عند قيام المحضر باتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري علي المدين، فهنا تكون إجراءات التنفيذ صحيحة لحلول ميعاد المطالبة بالأجل عند بدء التنفيذ، وذلك لان التنفيذ الجبري يختلف ويستقل عن مقدماته المتمثلة في الإعلان، فاتخاذ مقدمات التنفيذ لا يعتبر التنفيذ الجبري قد بدء.

ويكون الحق مستحق الأداء إذا لم يكن مؤجلاً، ويعتبر الالتزام لأجل - وفقاً لنص المادة ٢٧١ مدني - إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً علي أمر مستقبل محقق الوقوع، ويكون ذلك إذا كان وقوع الأمر المستقبلي حتمياً ولو لم يعرف الوقت الذي سيقع فيه.

وتطبيقاً لذلك لا يجوز التنفيذ اقتضاء لحق مضاف إلى أجل، قبل حلول هذا الأجل، سواء كان أجلاً اتفاقياً أو قانونياً أو قضائياً، ومادام هذا الأجل مقرر لمصلحة المنفذ ضده (المدين)^(١٢٢)، حيث لا يعقل استخدام وسائل القهر والإجبار من أجل إلزام المدين على الوفاء بحق غير مستحق الأداء،^{2024/2025} فلا بد من انتهاء المهلة المحددة قبل مباشرة إجراءات التنفيذ.

كما لا يعتبر الأوان قد حل قانوناً، إذا كان الإلزام في السند التنفيذي مقيداً تنفيذه بشرط قانوني أو قضائي ولم يتحقق هذا الشرط بعد، ومن أمثلة ذلك شرط الكفالة القانونية أو الكفالة القضائية التي تفرضها المحكمة، الواجبة للنفاد المعجل القانوني أو القضائي.

(١٢٢) أما إذا كان الأجل مقرر لمصلحة الدائن، فبمجرد تنازله عن هذا الأجل، فيصبح التنفيذ جائزاً بالرغم من وجود الأجل، كما يتحقق ذلك أيضاً بفقد المدين حقه في الأجل لأحد الأسباب المتمثلة في ١- إعساره أو إفلاسه. ٢- إذا تم إضعاف التأمين المقدم بسبب فعل راجع للمدين. ٣- إذا لم يقدم الدائن التأمينات التي وعد بتقديمها له في العقد.





والأصل أنه لابد من توافر الثلاث شروط معاً^(١٢٣) جنباً إلى جنب لصلاحيه هذا السند موضوعياً للتنفيذ الجبري، فلا يُغني أي من هذه الشروط عن الآخر، وإذا اتخذ أي إجراء رغم غياب شرط من هذه الشروط، فإن هذا الإجراء يكون باطلاً^(١٢٤).

ويجب ملاحظة إنه يجوز التنفيذ إذا ما توافرت هذه الشروط في جزء من الحق الموضوعي، عندئذ يمكن التنفيذ الجبري لاستيفاء هذا الجزء من الحق فقط، وذلك بالرغم من عدم توافر هذه الشروط في الجزء الآخر من الحق، ويخضع تقدير مدي توافر هذه الشروط من عدمه لسلطة محكمة الموضوع^(١٢٥).

وأخيراً يشترط أن يتبين توافر هذه الشروط من نفس السند التنفيذي، فإذا استخلص من السند تخلف أحد هذه الشروط، فلا يجوز التنفيذ حين إذ، واستثناءً من ذلك يجوز تكمله السند التنفيذي بسند آخر، بشرط احتواء السند الأول علي إشارة صريحة للسند الجديد، ومن أمثلة ذلك ان الأمر بتقدير المصاريف يكمله الحكم الصادر في^{2024/2025} الدعوي، ويحدد الأخير الخصم الملزم^{2024/2025} بدفع هذه المصاريف.

(١٢٣) ولكن يجب ملاحظة أن المشرع تطلب توافر تلك الشروط الثلاثة معاً فقط في الحالات التي يكون المطلوب فيها اقتضاء الحق أي في حالات الحجز التنفيذي والتنفيذ المباشر، إما إذا كان الدائن يهدف إلى مجرد المحافظة على حقه من خلال توقيع الحجز التحفظي أو حجز ما للمدين لدي الغير، فيجوز له مباشرة هذه الحجز، ولو لم يكن الحق معين المقدار، ويقوم في هذه الحالة باستصدار إذن بتقدير المبلغ المطلوب بصفة مؤقتة.

(١٢٤) أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التنفيذ وفقاً لنصوص قانون المرافعات معلقاً عليها بآراء الفقهاء وأحكام النقض والصيغ القانونية والتعليمات الإدارية والكتب الدورية، الجزء الأول، ص ٢١٤.

(١٢٥) أحمد مليجي: التعليق على قانون المرافعات، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص ٩٠٦.





المبحث الثالث

شكل السند التنفيذي (الصورة التنفيذية)

يعد الأصل في التنفيذ الجبري أنه لا يمكن إجراءه لاقتضاء الحق ما لم يوجد بيد الدائن سند تنفيذي، ولكن لا يكفي للتنفيذ الجبري وجود السند التنفيذي بمعناه الموضوعي الذي سبق إيضاحه، ولكن لا بد من أن يأخذ شكل معين كي يكون قابلاً لإجراء التنفيذ الجبري بشأنه^(١٢٦)، فقد تطلب القانون شكلاً معيناً في السند الذي يجوز التنفيذ بمقتضاه، فلا بد من تزيل هذا السند بما يسمى الصيغة التنفيذية.

وبناءً عليه سنتولى تقسيم هذا البحث على أربعة مطالب كما يلي:

المطلب الأول: عبارات الصيغة التنفيذية.

المطلب الثاني: دلالات الصورة التنفيذية.

المطلب الثالث: تسليم الصورة التنفيذية.

2024/2025

2024/2025

المطلب الرابع: منازعات تسليم الصورة التنفيذية.

المطلب الأول

عبارات الصيغة التنفيذية

تنص المادة ٣/٢٨١ مرافعات علي " لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية" وعلى الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك ".

(١٢٦) أمينة النمر: مرجع سابق، ص ٢١٠.





وبالتالي تكون الصيغة التنفيذية عبارة عن ختم يحتوي على هذه العبارات السابقة يتم وضعه على صورة طبق الأصل من السند التنفيذي، ويجب أن يحتوي على هذه البيانات، وأي خطأ في البيانات الواردة في الصيغة التنفيذية يؤدي إلى بطلان التنفيذ، والبطلان هنا نسبي غير متعلق بالنظام، ولا ينتقل البطلان إلى السند التنفيذي ذاته، إذ أن كل منهما مستقل عن الآخر في الأساس^(١٢٧).

لا يجري التنفيذ الجبري بموجب النسخة الأصلية للسند التنفيذي، إنما يتم بموجب صورة طبق الأصل من النسخة الأصلية للسند التنفيذي، تضاف إليها الصيغة التنفيذية، فتسمى صورة السند أسماً جديداً هو الصورة التنفيذية^(١٢٨).

المطلب الثاني

دلائل الصورة التنفيذية

تنص المادة ١٨١ مرافعات على أنه "تختتم صورة الحكم التي يكون 2024/2025 2024/2025 التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائز تنفيذه"، وبالتالي فحيازة الصورة التنفيذية من جانب من سلمت إليه تصبح كافية بذاتها لتبديد أي شك في كونه^(١٢٩):

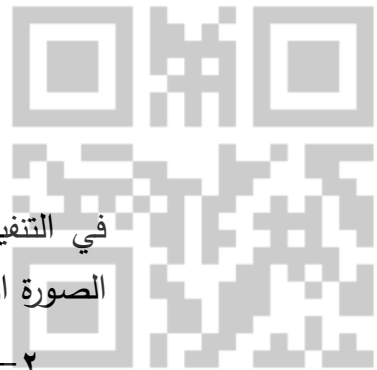
١- صاحب الحق في إجراء التنفيذ: فوضع الصيغة التنفيذية على صورة الحكم الذي بيد الخصم تكون شاهد على أنه صاحب الحق في إجراء التنفيذ، فحيازة الخصم للصورة التنفيذية دليل قاطع على أنه صاحب الحق

(١٢٧) أسامة شوقي المليجي: الوجيز في الإجراءات المدنية للتنفيذ في قانون المرافعات المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ٦٥.

(١٢٨) عزمي عبد الفتاح: مرجع سابق، ص ٢٨٢.

(١٢٩) انظر حكم محكمة النقض الطعن ١٢٧٨ لسنة ٦٧ ق جلسة ١١ / ٧ / ١٩٩٨ مكتب فني ٤٩ ج ٢ ق ١٤٦ ص ٦٠٠.





في التنفيذ، وإنه كذلك صاحب الحق الموضوعي في السند التنفيذي محل الصورة التنفيذية.

٢- أنه لم يسبق له إجراؤه: حيث إن الصورة التنفيذية لا تعطي إلا مرة واحدة فقط، وبالتالي فإن حيازة الصورة التنفيذية تُعد دليل قاطع على أن الحق محل الصورة التنفيذية لم يسبق الحصول عليه أو إجراء تنفيذ جبري لاقتضائه.

٣- أن هذا الحكم جائز تنفيذه جبراً: تتمثل الوظيفة الأساسية للصيغة التنفيذية في كونها علامة مادية على جواز التنفيذ^(١٣٠)، فيجب على الموظف المختص بإعطاء الصورة التنفيذية أن يتحقق من قابلية السند للتنفيذ قبل أن يسلم الصورة التنفيذية للخصم الذي تعود عليه منفعة من التنفيذ^(١٣١)، وهو ما قرره نص المادة ١٨١ بقولها "أن الصورة التنفيذ لا تسلم إلا إذا كان الحكم جائز تنفيذه".

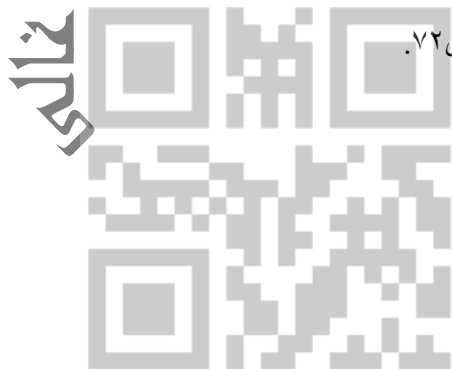
وتأسيماً على ذلك فليس لمعاون التنفيذ فيما بعد أي سلطة في أن يتحقق مما إذا كانت الصورة التنفيذية جائزة أو غير جائزة للتنفيذ الجبري^{2024/2025} وبالتالي عليه تنفيذها لو كانت الصيغة التنفيذية قد وضعت عليها خطأ، فالصورة التنفيذية تُعد بمفردها مفترض كافٍ لقابلية السند الإجرائي للتنفيذ الجبري، فلا يتصور تسليم صورة تنفيذية من الحكم للمحكوم له، إذا لم يقض له بشيء يمكن تنفيذه جبراً^(١٣٢)، كالحكم الصادر بالغرامة التهديدية فهذا الحكم لا محل لتنفيذه جبراً، وكذلك الحكم الصادر برفض الدعوي أو رفض الطعن، فهذه الأحكام لا يمكن تسليم صورة تنفيذية بشأنها.

وتجدر الإشارة إلي أنه في حالة حجز ما للمدين لدي الغير، وقيام الغير

(١٣٠) انظر في ذات المعني عبد الباسط جميعي، التنفيذ، طبعة ١٩٧٥، ص ٧٢.

(١٣١) أمينة النمر: مرجع سابق، ص ٢١٢.

(١٣٢) رمزي سيف: مرجع سابق، بند ١١، ص ١٨.





المحجوز لديه بتنفيذ التزام المدين اختياريًا خشيه من التنفيذ الجبري علي أمواله، أو بإيداع الأموال المحجوز من أجلها خزانة المحكمة، والقيام بذلك بعد إعلانه بالصورة التنفيذية إعلانًا صحيحًا، فيكون تصرف الغير هنا صحيحًا ولا تقوم مسؤوليته تجاه المدين -المحجوز عليه- في السند التنفيذي محل الحجز؛ حتى ولو تم اكتشاف أن الحكم الذي وضعت عليه الصيغة التنفيذية حكم غير نهائي، فليس من واجب الغير التثبت من أن الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية قابل للتنفيذ الجبري، إذ تنتفي مسؤوليته طالما تم إعلانه بالصورة التنفيذية وتكليفه بالوفاء بدين المدين الموجود لديه.

وتطبيقًا لذلك قررت محكمة النقض في أحكامها بأن " مواد قانون المرافعات تنهى عن تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه، كما تنهى عن تسليمها لهذا الخصم إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه، فإن مقتضى ذلك أن وضع صيغة التنفيذ على صورة الحكم التي بيد الخصم يكون شاهداً على أنه هو صاحب الحق في إجراء التنفيذ وأن هذا الحكم جائز تنفيذه جبراً، فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الحكم الصادر في التظلم والذي قضى بإلغاء أمر الحجز كان مذيلاً بصيغة التنفيذ وأن البنك المحجوز لديه قد اعتقد لأسباب مبررة صلاحية ذلك الحكم للتنفيذ وقصد من تنفيذه اختياراً تفادي تنفيذه عليه جبراً، وأن وجود الصيغة التنفيذية على صورة الحكم المعلنة إليه يرفع عنه واجب التحقق مما إذا كان ذلك الحكم قد أصبح نهائياً، وانتهى من ذلك إلى نفي الخطأ من جانب البنك فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد نفى هذا الخطأ بما يصلح قانوناً لنفيه وبما لا مخالفة فيه للقانون" (١٣٣).

القاعدة العامة في التنفيذ: عدم جواز التنفيذ الا بالصورة التنفيذية:

(١٣٣) حكم محكمة النقض في الطعن رقم ٣١٣ لسنة ٣٤ ق جلسة ١٨ / ١ / ١٩٦٨، مكتب فني ١٩ ج ١ ق ١٥ ص ٩٠.





فالصورة التنفيذية تُعد شرط ضروري ومفترض لزم للتنفيذ؛ فلا يتم التنفيذ الجبري لا بموجب الصورة التنفيذية، فوجودها يدل بذاته على استيفاء الحق للشروط اللازمة لاقتضائه، ولا يجوز الاعتماد علي دليل خارجي آخر لا يصلح بذاته سنداً للتنفيذ، وإذا جري التنفيذ بغير الصورة التنفيذية، كانت إجراءات التنفيذ باطلة بطلان مطلق غير قابل للتصحيح^(١٣٤)، ولا يُغير في شأن هذه الإجراءات الباطلة أو يصححها حصول المحكوم له على صورة تنفيذية بعد ذلك، بل يجب إعادة كافة إجراءات التنفيذ مرة أخرى من جديد.

واستثناء من تلك القاعدة الراسخة والثابتة، أجاز القانون التنفيذ بغير صورة تنفيذية في حالة واحدة فقط تناولتها المادة ٢٨٦ مرافعات بنصها على أنه " يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمعاون التنفيذ وعلى معاون التنفيذ أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ).

2024/2025

المطلب الثالث 2024/2025

2024/2025

تسليم الصورة التنفيذية

أولاً: لمن تسلم الصورة التنفيذية؟

لا تسلم الصورة التنفيذية إلا للخصم الذي تعود عليه المنفعة من تنفيذ السند^(١٣٥)، فلا تعطي الصورة التنفيذية إلا للخصم الذي يتضمن السند منفعة له، فالأصل أنه لا يجوز تسليم الصورة التنفيذية للحكم إلا للخصم المحكوم له، أما المحكوم عليه فلا يجوز تسليمه الصورة التنفيذية - حيث لا تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم - إلا إذا كان الحكم الصادر قد تضمن إلزام كلا من الخصمين بأمر ما، كالحكم بتنفيذ عقد البيع، فهذا الحكم يتضمن إلزام

(١٣٤) أحمد مليجي: التعليق على قانون المرافعات، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص ٩٤١.

(١٣٥) رمزي سيف: مرجع سابق، ص ٨.





البائع إعطاء الشيء المبيع للمشتري، وفي ذات الوقت يتضمن التزام علي المشتري بدفع الثمن للبائع، فهنا يكون لكلا من الخصمين البائع والمشتري مصلحة في الحصول علي الصورة التنفيذية، ليقوم كل طرف بتنفيذ الالتزام الصادر لصالحه في مواجهه الطرف الآخر في جزء من الحكم.

وبالتالي لا يجوز في جميع الأحوال تسليم الصورة التنفيذية للحكم لأي شخص يطلبها، كما في حالة الصورة البسيطة، ويقصد بالصورة البسيطة للحكم صورة رسمية مطابقة للأصل ولكن غير مذيلة بالصيغة التنفيذية^(١٣٦)، حيث أجاز المشرع تسليم صورة بسيطة من الحكم لكل من يطلبها بعد دفع الرسم المستحق عنها حتي لو لم يكن خصماً في الدعوي؛ بل وحتى ولو لم يكن له شأن في الدعوي مطلقاً، ويعد ذلك من ضمانات التقاضي وتطبيقاً لمبدأ علانية الجلسات، وانعكاساً لصدور الأحكام باسم الشعب، حيث أن الأمر مختلف في حالة الصورة التنفيذية عن حالة الصورة البسيطة، فالأخيرة متاح للجميع الحصول عليها، بينما الأولي مقصور الحصول عليها علي الخصم فقط الذي يعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم.

2024/2025

وامتداداً لأحكام تلك القاعدة فلا يجوز أيضاً تسليم الصورة التنفيذية للدائن المتضامن الذي لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم، ولا يمكن تسليمها كذلك للكفيل الذي لم يكن طرفاً في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم علي المدين^(١٣٧).

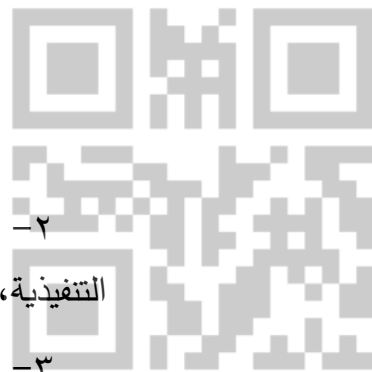
ويستوي أن تسلم الصورة التنفيذية للخصم نفسه أو لخلفه العام أو الخاص، حيث يكون من الجائز تسليمها لخلف الخصم العام أو الخاص بتوافر الشروط الآتية:

١- أن يكون ميعاد نشأة الخلافة بعد تكوين السند التنفيذي.

(١٣٦) عز الدين الناصوري وحامد عكاز: مرجع سابق، ص ٧٢٣.

(١٣٧) راجع أحمد أبو الوفا: مرجع سابق، بند ١٠٤، ص ٢٤٠.





٢- أن تكون الخلافة ثابتة ونافاذة في مواجهة الخصم المستحق للصورة التنفيذية، أو أن تكون الخلافة بناء على طلب الخصم^(١٣٨).

٣- ألا يكون السلف قد حصل على الصورة التنفيذية من قبل، فهنا لا يستطيع الخلف الحصول على صورة تنفيذية للحكم، طالما أن سلفهم قد حصل على الصورة التنفيذية، ولو لم يكن استعملها، وذلك لأنه لو أتيحت لهم الحصول على صورة تنفيذية ثانية لأصبحنا أمام صورتان تنفيذيتان، وهذا يؤدي إلى تكرار التنفيذ علي الحق الواحد أكثر من مرة، وكل ما يستطيع القيام به الخلف هنا هو استعمال الصورة التنفيذية التي حصل عليها سلفهم والتنفيذ بمقتضاها.

وتثور هنا مسألة أخيرة محورها التساؤل الآتي ماذا لو تعدد من تعود عليهم المنفعة من تنفيذ الحكم، كما لو كان المحكوم لصالحه أكثر من شخص؟ فهل يُسلم لكل واحد منهم صورة تنفيذه أم يقتصر الأمر على صدور صورة تنفيذية واحدة لصالحهم جميعاً؟

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ذهب الرأي الغالب من الفقهاء إلى القول بأنه إذا تعدد الأشخاص الذين تعود عليهم منفعة من تنفيذ الحكم، كما لو كان المحكوم له أكثر من شخص، فإنه يجوز إعطاء لكل واحد منهم صورة تنفيذية خاصة به، فتعطي لهم صورة تنفيذية بقدر عددهم^(١٣٩)، على أن تكون الصورة المسلمة إلى أحدهم لا يستعملها سواه، فلا يجوز لغيره استعمالها أو التنفيذ بموجبها، حتى وإن كان لهذا الأخير الحق في الحصول على صورة تنفيذية.

وعلي النقيض من الحالة السابقة، لا تثير مسألة تعدد المحكوم عليهم

(١٣٨) أمينة النمر: مرجع سابق، ص ٢١١.

(١٣٩) انظر في هذا الشأن: أمينة النمر: مرجع سابق، ص ٢١١. وعزمي عبد الفتاح، مرجع

سابق، ص ٣٨٢. وأحمد مليجي: مرجع سابق، ص ٩٤٤.





أدني مشكلة، فلا أثر لتعدد المحكوم عليهم على تعدد الصورة التنفيذية؛ إذ لا يحق للمحكوم له سواء استخراج صورة تنفيذية واحدة، تكون كافية للتنفيذ بها عليهم -جميعاً- كلا فيما يخصه.

ثانيًا: من الذي يُسلم الصورة التنفيذية؟

يختلف الموظف المختص بإعطاء أو تسليم الصورة التنفيذية باختلاف السند التنفيذي المراد تزيله بالصيغة التنفيذية، وذلك على النحو الآتي:

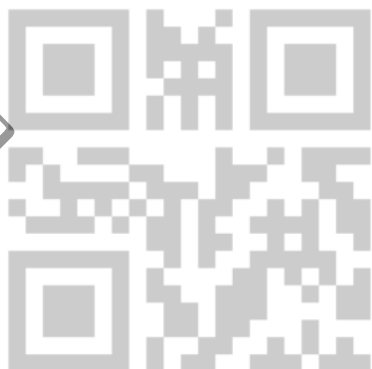
- إذا كان السند التنفيذ حكم قضائي أو أمر قضائي فيختص قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو الأمر بمنح الصيغة التنفيذية على الحكم

- إذا كان السند التنفيذي حكم تحكيم فيختص بإعطاء الصورة التنفيذية قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع في حالة كون التحكيم محلي داخل مصر، أو قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة في حالة كون التحكيم تجاري دولي، أما بالنسبة لحكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم في

منازل عايت القطاع العام فإن المختص بتسليم الصورة التنفيذية هو مكتب 2024/2025

التحكيم بوزارة العدل.

- وإذا كان السند التنفيذي محرر موثق يختص بإعطاء الصورة التنفيذية هنا الموظف الذي حرر السند.





المطلب الرابع

منازعات تسليم الصورة التنفيذية

تنقسم المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية، بالنظر لتاريخ تسليم الصورة التنفيذية إلى نوعين، أولهما منازعة قبل تسليم الصورة التنفيذية، وثانيهما منازعة تنشأ بعد تسليم الصورة التنفيذية، وهو ما سوف نوضحه من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، وذلك على النحو التالي:

الفرع الأول: منازعة الامتناع عن تسليم الصورة التنفيذية.

الفرع الثاني: منازعة ضياع الصورة التنفيذية.

الفرع الأول

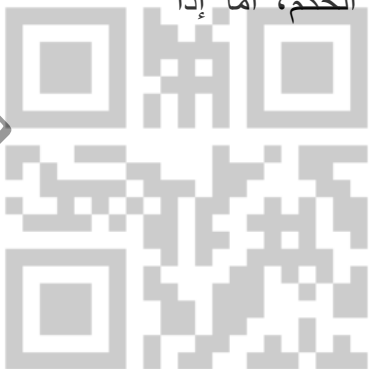
منازعة الامتناع عن تسليم الصورة التنفيذية

حيث تنص المادة ١٨٣ مرافعات على أنه " إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالباها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض".
2024/2025

وينحصر موضوع المنازعة في تسليم الصورة التنفيذية في أحد أمرين، يتمثل الأول في المنازعة حول ما إذا كان السند واجب النفاذ أم لا، ويدور الثاني حول ما إذا كان طالب التنفيذ له الحق في الحصول على الصورة التنفيذية من عدمه^(١٤٠).

فإذا امتنع الموظف المختص عن تسليم الصورة التنفيذية للخصم الذي تعود عليه المنفعة لأي من السببين السابقين، فجاز للأخير أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم، أما إذا

(١٤٠) محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفيذ، مرجع سابق، ص ٩٣.





أمتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية للأمر أو محضر الصلح المصدق عليه، أو حكم التحكيم، فتقدم العريضة إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يتبعها قلم الكتاب الممتنع عن إعطاء الصورة التنفيذية.

أما إذا كان السند المراد تزيله بالصيغة التنفيذية هو محرر موثق فهنا ترفع العريضة لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها^(١٤١)، ويسلك هذا الطريق في الأساس إذا كانت المنازعة موضوعها تسليم الصورة البسيطة للغير، ولكن فلا مانع من تطبيق ذات الحكم في حالة رفض مكتب التوثيق تسليم صورة تنفيذية لطالب التنفيذ^(١٤٢).

الفرع الثاني

منازعة ضياع الصورة التنفيذية

حيث تنص المادة ١٨٣ مرافعات على أنه " لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر".

وتتوثر تلك المنازعة بعد تسليم الصورة التنفيذية الأولى لطالب التنفيذ، ويكون الغرض منها طلب الحصول على صورة تنفيذية ثانية؛ نظرًا لضياع الصورة التنفيذية الأولى، والتي سبق وأن حصل عليها من قلم كتاب المحكمة أو الموظف المختص بذلك بحسب نوع السند التنفيذي.

وحيث إنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز إعطاء أكثر من صورة تنفيذية لذات السند التنفيذي؛ حتى لا يتكرر التنفيذ على ذات الحق أكثر من مرة، وبالتالي في حالة ضياع الصورة التنفيذية لا يجوز لطالب التنفيذ استصدار

(١٤١) المادة ٨ من قانون التوثيق رقم ٨٦ لسنة ١٩٤٧.

(١٤٢) رمزي سيف: مرجع سابق، بند ١، ص ١١.





صورة تنفيذية جديدة مباشرة من قلم الكتاب الذي أعطاه الصورة التنفيذية الأولي، ولكن يجب في هذه الحالة أن يقوم طالب التنفيذ برفع دعواه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي للمطالبة بتسليم صورة تنفيذية ثانية^(١٤٣).

ويتعين على المحكمة أن تتحقق أولاً من ضياع الصورة التنفيذية الأولي أو تلفها لأن التلف يقوم مقام الضياع، وكذلك إذا تعذر استخدامها أو وضعها في مكان لا يمكن استردادها منه يأخذ حكم الضياع لذات العلة^(١٤٤).

ويقع على الخصم الذي يطلب صورة تنفيذية ثانية عبء إثبات واقعة فقد أو هلاك أو تلف الصورة الأولي، ويكون ذلك بكافة طرق الإثبات لأنها واقعة مادية، ولا يعد غياب الخصم الآخر الصادر ضده الحكم أو عدم منازعته إقراراً أو دليل علي ضياع الصورة التنفيذية، ولا يشترط لكي تحكم المحكمة بتسليم صورة تنفيذية ثانية أن يكون فقد الأولي بسبب أجنبي لا يد لطلب التنفيذ (المحكوم له) فيه، فالمحكمة سلطة تقديرية في هذا الشأن. 2024/2025

ويكفي كذلك لقبول الدعوي كذلك أن يرفعها المدعي علي أحد الخصوم، فلو كانوا متعددين فلا يجب اختصامهم جميعاً^(١٤٥).

ولا يعتبر عدم اختصام بعض المحكوم ضدهم فيه إبراء لهم من الالتزام

(١٤٣) لا تعتبر دعوي تسليم صورة تنفيذية ثانية منازعة تنفيذ موضوعية مما يختص بها قاض التنفيذ بأي حال من الأحوال.

(١٤٤) أحمد صدقي محمود: مرجع سابق، ص ٨١.

(١٤٥) وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه " تنص المادة ٢ / ١٨٣ من قانون المرافعات على أن المحكمة التي أصدرت الحكم تحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر، ويبين من هذا النص أن المشرع لم يوجب اختصام جميع الخصوم المحكوم عليهم في السند المطلوب صورة تنفيذية ثانية منه و إذ لم تكشف الطاعنة عن وجه مصلحتها في التمسك بهذا الدفاع فإن النعي بعدم اختصام المحكوم عليه الآخر في الدعوى يكون على غير أساس "، (الطعن رقم ٦١ لسنة ٤٢ ق، ب بجلصة ١٥ / ٢ / ١٩٧٧ م، مكتب فنى (سنة ٢٨ - قاعدة ٨٧ - صفحة ٤٥٤).





الثابت بالحكم الأصلي، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن (نعى الطاعة بأن عدم اختصاص المحكوم عليه بالتضامن معها - في الدعوى - بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية ينطوي على معنى إبرائه من نصيبه في الدين ويفقد حق الطاعة في الرجوع عليه، هذا النعي أياً كان وجه الرأي فيه من قبيل المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية، وهي التي تختص بها المحكمة عند نظر هذا الطلب).

وتتسع سلطة المحكمة في هذه الدعوى لبحث صلاحية الحكم من الأساس للتنفيذ وعدم تقادمه حتى يمكن القضاء بالتسليم، كما يحق لها بحث أي دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شأنه إلا يحكم للمدعى بطلبه باعتبار أن تحقيقه والفصل فيه من إجراءات الخصومة ذاتها، إلا إذا كان هذا الدفاع يثير مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة المرفوع إليها الدعوى^(١٤٦) - إذ يخرج من نطاق اختصاصها أن تتعرض لموضوع السند

(١٤٦) حيث قضت محكمة النقض بأن "الشروط المنصوص عليها لإجابة طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية يتسع لبحث أي دفع أو يبيديه المدعى عليه من شأنه إلا يحكم للمدعى بطلبه باعتبار أن تحقيقه والفصل فيه من إجراءات الخصومة ذاتها، إلا إذا كان هذا الدفاع يثير مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة المرفوع إليها الدعوى، وكانت معارضة المحكوم عليه في تسليم صورة ثانية من الحكم تأسيساً على انقضاء الحق الثابت به بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورته نهائياً يعد دفاعاً جوهرياً يترتب على قبوله رفض طلب تسليم صورة تنفيذية لحكم لا يمكن تنفيذه، ولا محل للقول بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث انقضاء الحق موضوع الحكم بالتقادم على سند من أن هذه المسألة تعتبر منازعة موضوعية في التنفيذ يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ، ذلك بأن اختصاص قاضي التنفيذ مقصور على المنازعات المتعلقة بالتنفيذ دون غيرها والتي تنصب على إجراء من إجراءاته أو مؤثره في سيره، فهو يختص بمنازعات التنفيذ الموضوعية ولو كان مبناها مسألة لا تدخل في اختصاصه كطلب بطلان إجراءات التنفيذ لانقضاء الحق بالتقادم باعتبار أن المسألة الأخيرة مسألة أولية يتوقف الفصل فيها على الحكم في الطلب الأصلي وهو بطلان إجراءات التنفيذ، أما إذا رفعت الدعوى بطلب انقضاء الحق بالتقادم أو بطلب مستقل لا يرتبط به طلب ينصب على إجراء من إجراءات التنفيذ فإنه لا يعد منازعة تنفيذ موضوعية ولا يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح دفاع الطاعنات بتقادم الحق الثابت بالحكم المطالب بصورة تنفيذية ثانية منه بانقضاء ما يزيد عن خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً قولاً منه بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث هذا الدفاع برغم أنهم لم يبيدين أي

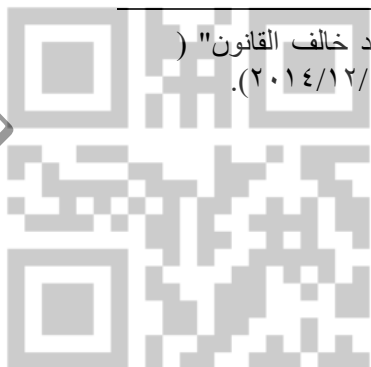




التنفيذي (الحق الثابت بالحكم)^(١٤٧)، لأن مثل هذا التعرض يعتبر مساساً بحجية الحكم، ولكن يحق لها أن تبحث في مسألة سبق وجود السند التنفيذي وضياع الصورة الأولى أو هلاكها.

ويجب على المحكمة القضاء بتسليم صورة تنفيذية ثانية، متى أقام الطالب الدليل على فقد الصورة التنفيذية الأولى، ما لم ينازع الخصم الآخر في ذلك، وحينئذ يتعين على المحكمة الفصل في هذا النزاع أولاً، فإذا ادع الخصم الآخر أنه قام بالوفاء الجزئي بالدين الصادر به الحكم وأثبت ذلك بالصورة التنفيذية الأولى، وأنه يترتب على تسليم صورة ثانية التنفيذ عليه بكل الدين، مما يعني التنفيذ مرتين لجزء من الدين، فيكون هذا الدفع دفاعاً جوهرياً يجب على المحكمة الرد عليه، وفي هذه الحالة يتحمل الخصم الآخر إثبات ما يدعيه من وفاء جزئي ويكون ذلك بالكتابة أو ما يقوم مقامها وتوجيه اليمين الحاسمة، فإذا تمكن من إثبات ذلك، قضت المحكمة بتسليم الصورة الثانية وضمنت حكمها الوفاء الجزئي الذي ثبت لديها، وحينئذ يقتضي التنفيذ على الجزء الآخر المتبقي من الدين، وللمدين الحصول على 2024/2025 صورة بسيطة من هذا الحكم للاحتجاج بها إذا أراد الدائن التنفيذ عليه بكل الدين.

طلب مرتبط به يتعلق بإجراء من إجراءات التنفيذ، فإنه يكون قد خالف القانون" (حكم محكمة النقض الطعن رقم ١٦٣٨٩، بجلسة ٨٣ق، بجلسة ١٥/١٢/٢٠١٤). (١٤٧) أحمد مليجي: مرجع سابق، ص ٦٤٦.





الجزء الثاني

القضايا العملية

2024/2025

2024/2025

2024/2025

محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن خالي



قضية (أ)

حصل (أ) علي حكم قابل للتنفيذ الجبري ومذيلًا بالصيغة التنفيذية، وأثناء توجهه إلى محكمة التنفيذ بطنطا مستقلاً تاكسي لاتخاذ إجراءات تنفيذه، تلقى مكالمة من زوجته تفيد بإصابة أحد أبنائه في حادث سير، فطلب من سائق التاكسي تغيير وجهته والتوجه للمستشفى وهو في حالة ارتباك وحزن شديد، ليطمئن على حالة ابنه، وعند وصوله للمستشفى والاطمئنان على حالته الصحية، تذكر أنه قد نسي حقيبتة وبها الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية بالتاكسي الذي كان يستقله، فتوجه فيما بعد إلى المحامي وعرض عليه المشكلة، ونصحه بالتوجه لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم لاستخراج صورة تنفيذية ثانية بدلاً من التي فقدت منه بالتاكسي.

في ضوء ما تقدم أجب عن الآتي:

١- مدي صحة الإجراء الذي نصح به المحامي (أ)؟

ب- هل يختلف الأمر لو كان (أ) لم يحصل علي الصورة التنفيذية بعد،
2024/2025 2024/2025 وأمتنع قلم الكتاب عن إعطائه الصورة التنفيذية؟

الإجابة

أولاً: الوقائع:

١- حصول (أ) علي حكم مزيل بالصيغة التنفيذية والتوجه لمحكمة التنفيذ لتنفيذه.

٢- ضياع الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية من (أ) في التاكسي الذي كان يستقله.

٣- توجه (أ) لمحامي لاستشارته في الإجراءات التي يجب اتباعها في هذه الحالة.



٤- نصحه المحامي بالتوجه لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم واستخراج صورة تنفيذية ثانية.

ثانياً: المبادئ القانونية:

تشير تلك الوقائع مشكلة منازعات تسليم الصورة التنفيذية، وسوف نبين ذلك على النحو الآتي:

١- منازعات تسليم الصورة التنفيذية:

تنقسم المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية، بالنظر لتاريخ تسليم الصورة التنفيذية إلى نوعين، أولهما منازعة قبل تسليم الصورة التنفيذية، وثانيهما منازعة تنشأ بعد تسليم الصورة التنفيذية، وهو ما سوف نعرض له، كما يلي:

أ- منازعة الامتناع عن تسليم الصورة التنفيذية.

حيث تنص المادة ١٨٣ مرافعات على أنه " إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى ^{2024/2025} جارٍ لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى ^{2024/2025} قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض".

وينحصر موضوع المنازعة في تسليم الصورة التنفيذية في أحد أمرين، يتمثل الأول في المنازعة حول ما إذا كان السند واجب النفاذ أم لا، ويدور الثاني حول ما إذا كان طالب التنفيذ له الحق في الحصول على الصورة التنفيذية من عدمه.

فإذا امتنع الموظف المختص عن تسليم الصورة التنفيذية للخصم الذي تعود عليه المنفعة لأي من السببين السابقين، فجاز للأخير أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم، أما إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية للأمر أو محضر الصلح





المصدق عليه، أو حكم التحكيم، فتقدم العريضة إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يتبعها قلم الكتاب الممتنع عن إعطاء الصورة التنفيذية.
ب- منازعة ضياع الصورة التنفيذية:

حيث تنص المادة ١٨٣ مرافعات على أنه " لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر".

وتثور تلك المنازعة بعد تسليم الصورة التنفيذية الأولى لطالب التنفيذ، ويكون الغرض منها طلب الحصول على صورة تنفيذية ثانية؛ نظراً لضياع الصورة التنفيذية الأولى، والتي سبق وأن حصل عليها من قلم كتاب المحكمة أو الموظف المختص بذلك بحسب نوع السند التنفيذي.

وحيث إنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز إعطاء أكثر من صورة تنفيذية لذات السند التنفيذي؛ حتى لا يتكرر التنفيذ على ذات الحق أكثر من مرة،^{2024/2025} وبالتالي في حالة ضياع الصورة التنفيذية لا يجوز لطالب التنفيذ استصدار صورة تنفيذية جديدة مباشرة من قلم الكتاب الذي أعطاه الصورة التنفيذية الأولى، ولكن يجب في هذه الحالة أن يقوم طالب التنفيذ برفع دعواه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي للمطالبة بتسليم صورة تنفيذية ثانية.

ويتعين على المحكمة أن تتحقق أولاً من ضياع الصورة التنفيذية الأولى أو تلفها لأن التلف يقوم مقام الضياع، وكذلك إذا تعذر استخدامها أو وضعها في مكان لا يمكن استردادها منه يأخذ حكم الضياع لذات العله.

ويقع على الخصم الذي يطلب صورة تنفيذية ثانية عبء إثبات واقعة فقد أو هلاك أو تلف الصورة الأولى، ويكون ذلك بكافة طرق الإثبات لأنها





واقعة مادية، ولا يعد غياب الخصم الآخر الصادر ضده الحكم أو عدم منازعته إقرارًا أو دليل على ضياع الصورة التنفيذية، ولا يشترط لكي تحكم المحكمة بتسليم صورة تنفيذية ثانية أن يكون فقد الأولي بسبب أجنبي لا يد لطالب التنفيذ (المحكوم له) فيه، فللمحكمة سلطة تقديرية في هذا الشأن.

ويكفي كذلك لقبول الدعوى كذلك أن يرفعها المدعي على أحد الخصوم، فلو كانوا متعددين فلا يجب اختصاصهم جميعًا.

ويجب على المحكمة القضاء بتسليم صورة تنفيذية ثانية، متى أقام الطالب الدليل على فقد الصورة التنفيذية الأولى، ما لم ينازع الخصم الآخر في ذلك، وحينئذ يتعين على المحكمة الفصل في هذا النزاع أولاً، فإذا ادع الخصم الآخر أنه قام بالوفاء الجزئي بالدين الصادر به الحكم وأثبت ذلك بالصورة التنفيذية الأولى، وأنه يترتب على تسليم صورة ثانية التنفيذ عليه بكل الدين، مما يعني التنفيذ مرتين لجزء من الدين، فيكون هذا الدفع دفاعاً جوهرياً يجب على المحكمة الرد عليه، وفي هذه الحالة يتحمل الخصم الآخر إثبات ما يدعيه من وفاء جزئي ويكون ذلك بالكتابة أو ما يقوم مقامها ^{2024/2025} ^{2024/2025} ^{2024/2025} ويتوجيه اليمين الحاسمة، فإذا تمكن من إثبات ذلك، قضت المحكمة بتسليم الصورة الثانية وضمنت حكمها الوفاء الجزئي الذي ثبت لديها، وحينئذ يقتصر التنفيذ على الجزء الآخر المتبقي من الدين، وللمدين الحصول على صورة بسيطة من هذا الحكم للاحتجاج بها إذا أراد الدائن التنفيذ عليه بكل الدين.

ثالثاً: الحل أو التطبيق:

بتطبيق القواعد السابقة على وقائع الدعوى نتمكن من الإجابة على التساؤلات في القضية، على النحو الآتي:

١- يعتبر الإجراء الذي نصح به المحامي (أ) غير صحيح ، إذا يجب أن يقوم





(أ) برفع دعواه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي للمطالبة بتسليم صورة تنفيذية ثانية، وليس مجرد التوجه لقلم كتاب المحكمة .

٢- أما إذا كان (أ) لم يمكن قد حصل في الأساس علي صورة تنفيذية، وأمتنع قلم كتاب المحكمة عن اعطائه الصورة التنفيذية الأولى، فهنا يجب عليه أن يقدم عريضة بشكواه إلي قاضي الأمور الوقفية بالمحكمة التي أصدرت الحكم، ويصدر القاضي أمراً علي عريضة يفصل في النزاع.

قضية (٢)

حصل "عبد الرحمن" على حكم قضائي نهائي لصالحه بالزام خصمه "عبد الله" بأن يؤدي له مبلغ مائة ألف جنية كتعويض عن تلف البضائع المملوكة "لعبد الرحمن" التي كانت في حوزة عبد الله، ثم توجه "عبد الرحمن" إلي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم لتذيله بالصيغة التنفيذية، وبعدها توجه لمعاون التنفيذ بمقتضي الصورة التنفيذية للحكم طالباً مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري في مواجهه "عبد الله"، إلا أن معاون التنفيذ أمتنع عن القيام بإجراءات التنفيذ تأسيساً على أن الحكم القضائي المراد تنفيذه غير قابل للتنفيذ الجبري، وأن الصيغة التنفيذية قد وضعت عليه بالخطأ.

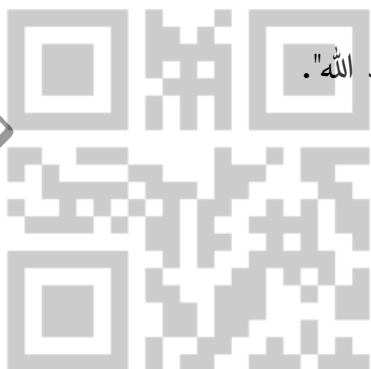
في ضوء ذلك وضع :

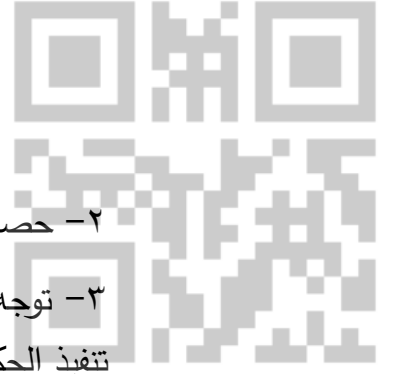
١- ما مدي صحة امتناع معاون التنفيذ عن مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري؟

الإجابة

أولاً: الوقائع:

١- تحصل "عبد الرحمن" علي حكم نهائي ضد خصمه "عبد الله".





٢- حصل "عبد الرحمن" علي الصيغة التنفيذية لهذا الحكم.

٣- توجه الصادر لصالحه الحكم بالصيغة التنفيذية لمعاون التنفيذ راغباً في تنفيذ الحكم تنفيذاً جبرياً.

٤- فوجئ "عبد الرحمن" بامتناع معاون التنفيذ عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه.

ثانياً المبادئ القانونية:

تشير هذه القضية موضوع دلالات الصيغة التنفيذية، وهو ما سوف نتناوله بالشرح على النحو الآتي:

فحيزة الصورة التنفيذية من جانب من سلمت إليه تصبح كافية بذاتها لتبديد أي شك في كونه:

١- صاحب الحق في إجراء التنفيذ: فوضع الصيغة التنفيذية على صورة الحكم الذي بيد الخصم تكون شاهد علي أنه صاحب الحق في إجراء التنفيذ، حيث تُعد حيازة الخصم للصورة التنفيذية دليل قاطع على أنه صاحب الحق في التنفيذ، وإنه كذلك صاحب الحق الموضوعي في السند التنفيذي محل الصورة التنفيذية.

٢- أنه لم يسبق له إجراؤه: حيث إن الصورة التنفيذية لا تعطي إلا مرة واحدة فقط، وبالتالي فإن حيازة الصورة التنفيذية تُعد دليل قاطع على أن الحق محل الصورة التنفيذية لم يسبق الحصول عليه أو إجراء تنفيذ جبري لاقتضائه.

٣- أن هذا الحكم جائز تنفيذه جبراً: تتمثل الوظيفة الأساسية للصيغة التنفيذية في كونها علامة مادية على جواز التنفيذ، فيجب على الموظف المختص بإعطاء الصورة التنفيذية أن يتحقق من قابلية السند للتنفيذ قبل أن يسلم الصورة التنفيذية للخصم الذي تعود عليه منفعة من التنفيذ، وهو ما



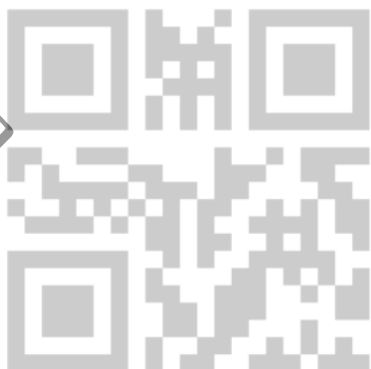


قررتَه نص المادة ١٨١ بقولها "أن الصورة التنفيذية لا تسلم إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه".

وتأسيساً على ذلك فليس لمعاون التنفيذ فيما بعد أي سلطة في أن يتحقق مما إذا كانت الصورة التنفيذية جائزة أو غير جائزة للتنفيذ الجبري وبالتالي عليه تنفيذها لو كانت الصيغة التنفيذية قد وضعت عليها خطأ، فالصورة التنفيذية تُعد بمفردها مفترض كافٍ لقابيله السند الإجرائي للتنفيذ الجبري، فلا يتصور تسليم صورة تنفيذية من الحكم للمحكوم له، إذا لم يقض له بشيء يمكن تنفيذه جبراً، كالحكم الصادر بالغرامة التهديدية فهذا الحكم لا محل لتنفيذه جبراً، وكذلك الحكم الصادر برفض الدعوي أو رفض الطعن، فهذه الأحكام لا يمكن تسليم صورة تنفيذية بشأنها.

ثالثاً: الحل أو التطبيق:

بإنزال تلك المبادئ القانونية على الوقائع في القضية يتبين لنا عدم صحة امتناع معاون التنفيذ عن مباشرة إجراءات تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح "عبد الرحمن" طالما أن هذا الحكم مذيلاً بالصيغة التنفيذية، فوضع الصيغة التنفيذية على الحكم تدل دلالة قاطعة على قابلية هذا الحكم للتنفيذ الجبري، وليس من سلطة معاون التنفيذ التأكد من أن الصورة التنفيذية جائزة أو غير جائزة للتنفيذ الجبري، بل إن دوره قاصرٌ فقط على تنفيذ الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية لو كانت الصيغة التنفيذية قد وضعت عليه بالخطأ، فالصورة التنفيذية تُعد بمفردها مفترض كافٍ لقابيله السند الإجرائي للتنفيذ الجبري.



قضية (٣)

أراد (أ) استيفاء حقه الثابت بموجب شيك مستحق الأداء على مدينه (ب)، فتوجه (أ) مباشرة بطلب لإدارة التنفيذ لتوقيع الحجز التنفيذي على أموال (ب) لاقتضاء حقه الثابت بموجب الشيك الموقع من مدينه، وتنفيذاً لذلك أنتقل معاون التنفيذ لمسكن (ب) لمباشرة إجراءات الحجز التنفيذي على أمواله، وقام معاون التنفيذ بتوقيع الحجز وتحرير محضر بذلك.

• في ضوء ما سبق وضح:

- ١ - مدي صحة الحجز التنفيذي الموقع على أموال (ب).
- ٣ - هل سيختلف الأمر لو كان دين (أ) ثابت بموجب اتفاق محرر تم توثيقه أمام موظف الشهر العقاري.
- ٣ - هل سيختلف الأمر لو كان (أ) يريد فقط توقيع الحجز التحفظي على أموال (ب).

2024/2025

الإجابة

2024/2025

أولاً: الوقائع:

(متروكة للطالب)

ثانياً: المبادئ القانونية:

تثير هذه القضية موضوع السندات التنفيذية القابلة للتنفيذ الجبري وشروط منح الصيغة التنفيذية للمحررات الموثقة.

أولاً: السندات التنفيذية:

حيث تنص المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات المصري علي أنه (لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء) .



ويُعد السند التنفيذي عمل قانوني إجرائي يمنح بوجوده للدائن الحق في التنفيذ الجبري، وقد تطلب المشرع لتكوين هذا العمل شروطاً بتوافرها يضمن الدائن حقه الموضوعي من خلال سلطات الدولة، وتتمثل تلك الشروط في أن يكون سند التنفيذ ورقة من الأوراق التي اعتبرها القانون سنداً تنفيذياً، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون موضوع السند حقاً محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وأخيراً أن يأخذ السند شكل الصورة التنفيذية.

وقد عدد المشرع الأوراق التي اعتبرها سندات تنفيذية على سبيل الحصر، وذلك وفقاً لنص المادة ٢٨٠/٢ مرافعات، حيث ينص على أنه " والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحركات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة".

ثانياً: شروط اعتبار المحرر الموثق سند تنفيذي:

جزم المشرع بإعطاء الصيغة التنفيذية للمحركات الموثقة واعتبارها سنداً تنفيذياً مما يجوز تنفيذه جبراً، وذلك إذا توافرت في المحرر الشروط الآتية:-
2024/2025 2024/2025 2024/2025

١- إذا أُنْزِلَ المحرر الموثق في شكل أحد الصورتين الآتيتين:

أ- المحرر الموثق من موظف الشهر العقاري: فكل محرر تقوم بتوثيقه مكاتب التوثيق بالشهر العقاري التابعة لوزارة العدل يكون محرر موثق جائز تنفيذه تنفيذاً جبرياً، وذلك وفقاً لما تنص عليه أحكام قانون التوثيق رقم ٦٧ لسنة ١٩٤٧.

ب- المحرر الموثق من موظفي القناصل بالخارج: حيث تختص القناصل المصرية بالخارج سواء أكانت سفارات أو قنصليات بتوثيق مسائل الأحوال الشخصية من توثيق عقود الزواج وشهادات الطلاق ومسائل التركات والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت كالوصية، والعقود الأخرى





التي يوقعها المصريين المقيمين بالخارج أمام الموظفين المختصين في هذه القناصل، وتعتبر تلك المحررات التي توثق في القناصل المصرية بالخارج داخله ضمن نطاق المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الجبري.

٢- وإذا تضمن موضوع المحرر الموثق التزاماً بشيء يمكن اقتضائه جبراً، سواء كان محله التزام ملزم لجانب واحد كالهبة، أو التزام ملزم للجانبين، أو كان يتضمن التزام بين الأحياء، أو كان الالتزام مضافاً لما بعد الموت، وسواء كان عقداً أو تصرف من جانب واحد، وقد يكون التصرف محل المحرر الموثق من التصرفات التي يتطلب القانون أصلاً توثيقها حتى تتعقد كالرهن الرسمي، أو من التصرفات التي لا يستلزم القانون لانعقادها التوثيق.

ثالثاً: الحل أو التطبيق:

وبتطبيق المبادئ القانونية المذكورة علي موضوع القضية نستطيع الإجابة على التساؤلات الآتية:

2024/2025

١- مدي صحه الحجز التنفيذي الموقع على أموال (ب).

2024/2025

يعتبر الحجز التنفيذي على أموال (ب) حجز باطلاً، لعدم وجود سند تنفيذي يثبت حق (أ)، حيث أن الشيك لا يعتبر سنداً تنفيذياً إذ يخرج عن إطار السندات التنفيذية التي عددها المشرع على سبيل الحصر، والمتمثلة في الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.

٢- هل سيختلف الأمر لو كان دين (أ) ثابت بموجب اتفاق محرر تم توثيقه أمام موظف الشهر العقاري.

نعم سيختلف الأمر في هذه الحالة، ويعتبر الحجز صحيحاً ، طالما قد تم توقيعه لاقتضاء حق ثابت بموجب محرر موثق موقع أمام موظف الشهر





العقاري، حيث أعتبر المشرع المحرر الموثق من السندات التنفيذية القابلة للتنفيذ الجبري، التي يجوز وضع الصيغة التنفيذية عليها وإجراء التنفيذ الجبري بموجبها.

٣- هل سيختلف الأمر لو كان (أ) يريد فقط توقيع الحجز التحفظي على أموال (ب).

نعم سيختلف الأمر في هذه الحالة، فيجوز توقيع الحجز التحفظي على أموال (ب) من أجل الحصول على دين (أ) المستحق بموجب الشيك على الرغم من أن الشيك لا يعتبر سند تنفيذي.

حيث لا يلزم لإجراء الحجز التحفظي أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي من الأساس، بل يستطيع إجرائه دون سند تنفيذي، فيمكن للحاجز توقيع الحجز التحفظي بدون سند يثبت حقه، وذلك بناء على إذن صادر من قاضى التنفيذ بإجراء الحجز التحفظي، على عكس الحجز التنفيذي الذي لا يتصور إجرائه دون وجود سند تنفيذي.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

قضية (٤)

حصل (حارث) على حكم ابتدائي غير نهائي لصالحه ضد خصمه (زيد) في يوم ١٠ من الشهر الحالي، وفي يوم ٢٨ من الشهر ذاته، توجه بالحكم لإدارة التنفيذ وتقدم بطلب لإجراء الحجز التنفيذي للحصول على دينه الثابت بموجب الحكم، وعلى أثر ذلك قام معاون التنفيذ بإعلان (زيد) بالحكم الابتدائي، وبعد مرور يوم من الإعلان قام معاون التنفيذ بتوقيع الحجز على منقولات (زيد) وتحرير محضر بذلك، في ضوء دراستك لقواعد التنفيذ الجبري وضح:

١- مدي صحة الحجز على أموال زيد المنقولة.





٢- ما الاجراء الذي يمكن اتخاذه إذا علم حارث برغبة زيد في الفرار خارج البلاد؟

الإجابة

أولاً: الوقائع :

- ١- تحصل "حارث" على حكم غير نهائي ضد "زيد"، لم يفت بشأنه ميعاد الطعن بالاستئناف.
- ٢- اتخاذ مقدمات التنفيذ في مواجهه زيد قبل إجراء الحجز.
- ٣- توقيع الحجز التنفيذي على أموال "زيد" المنقولة بموجب محضر الحجز.

ثانياً المبادئ القانونية:

تتعلق هذه القضية بموضوعين وهما: النفاذ العادي للأحكام والحجز التحفظي.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

١ - النفاذ العادي للأحكام:

حيث تنص المادة ٢٨٧ مرافعات على أنه (لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم. ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات التحفظية).

ويقصد بالنفاذ العادي للأحكام نفاذ الحكم بعد صيرورته نهائياً أي حائزاً لقوة الأمر المقضي به، وبالتالي يشترط لإمكانية نفاذه نفاذاً عادياً بجانب شرط أن يكون الحكم حكم إلزام، أن يكون الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي به.

وقوة الأمر المقضي به هي مرحلة يحوزها الحكم النهائي غير القابل





للطعن عليه بطرق الطعن العادية كالاستئناف، وإن كان يقبل الطعن عليه بطرق الطعن غير العادية كالنقض والتماس إعادة النظر.

٢- الحجز التحفظي:

يقصد بالحجز التحفظي وضع مال من أموال المدين تحت يد القضاء تقادياً لخطر عدم تمكن الدائن من استيفاء حقه، خشية تهريب المدين لأمواله بإخفائها أو التصرف فيها.

فلا يرمي الحجز التحفظي إلا إلى منع المدين من التصرف في المال المحجوز إضراراً بحقوق الدائنين، فهو بمفرده أو بذاته لا يهدف إلى بيع أموال المدين واقتضاء حق الدائن من ثمنها.

• شروط صحة الحجز التحفظي:

هنالك ثمة شرطان ينبغي توافرها حتى يتمكن الدائن من توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين، وهما:

2024/2025

أ- أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء: 2024/2025

فيجب أن يدل سند الحجز على وجود الحق دلالة قاطعة، وسند الحجز إما أن يكون سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ أو أمر صادر عن قاضي التنفيذ.

ب - وجود خشية من فقد الدائن لضمان حقه

يوقع الحجز التحفظي في كل حالة يخشى فيها فقدان الدائن لضمان حقه وفقاً للمادة ٢/٣١٦ من قانون المرافعات وهذا الأمر بترك تقديره للقاضي.

ومن الأمثلة التي يخشى فيها الدائن فقدانه لضمان حقه في حالة عدم وجود موطن مستقر للمدين في مصر أو الخشية من فراره أو تهريب أمواله.



ثالثاً: الحل أو التطبيق:

١ - مدي صحة الحجز على أموال "زيد" المنقولة.

يعتبر الحجز غير صحيح وباطلاً، حيث أن الحكم الابتدائي الصادر "لحارث" غير نهائي وما زال قابل للطعن عليه بالاستئناف، حيث لم تنتضي مواعيد استئنافه بعد، حيث أن حارث قام بتنفيذ الحكم بعد ١٨ يوم فقط من صدوره ومن المعروف أن ميعاد الطعن بالاستئناف هو أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم، وبالتالي تكون المدة المقررة لاستئناف الحكم ما زالت سارية ولم تنتضي بعد.

٢ - ما الاجراء الذي يمكن اتخاذه إذا علم "حارث" برغبة "زيد" في الفرار خارج البلاد؟

يجوز لحارث إجراء الحجز التحفظي علي أموال "زيد"، ولو لم يصبح الحكم الصادر لصالحه نهائي بعد، حيث من الجائز أن يكون ^{2024/2025} سند الحجز التحفظي حكم غير واجب النفاذ، طالما كانت هناك خشية ^{2024/2025} من فقدان "حارث" لضمان حقه نتيجة نيه زيد الفرار خارج البلاد.

قضية (٥)

صدر حكم نهائي لأحد الدائنين ضد مدينة بأن يؤدي له مبلغ مائه ألف جنيه، وحصل الدائن علي الصورة التنفيذية للحكم، وبعد انتظار يوم من تاريخ إعلان السند التنفيذي للمدين، باشر معاون التنفيذ إجراء الحجز التنفيذي علي منقولات المدين، وعند تحريره محضر الحجز عرض المدين علي معاون التنفيذ مبلغ مائه ألف جنيه مقدار الدين الذي سيحجز من أجله معاون التنفيذ، إلا أن معاون التنفيذ أمتنع عن قبض المبلغ واستمر في إجراءات الحجز وحرر محضر الحجز.

• في ضوء دراستك لقواعد التنفيذ الجبري، أجب عما يلي:-

١- ما مدي صحة امتناع معاون التنفيذ عن قبض المبلغ المعروض عليه من المدين.

٢- وهل سيختلف الأمر لو كان المدين قد عرض مبلغ خمسون ألف جنيه فقط على معاون التنفيذ.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الإجابة

أولاً: الوقائع:

(متروكة للطالب)

ثانياً: المبادئ القانونية:

تتناول هذه القضية موضوع وسائل تفادي إجراءات الحجز، والذي سوف اتناوله بالشرح علي النحو الآتي:

حيث يستطيع المدين تفادي الاستمرار في إجراءات الحجز إذا كانت قد اتخذت في مواجهته، وذلك من خلال عرض الدين علي معاون التنفيذ وفقاً لأحكام المادة ٢٨٢ مرافعات التي تنص على أنه "على معاون التنفيذ عند



إعلان السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص".

- وعرض الدين علي معاون التنفيذ يتخذ إحدى صورتين، هما:

١- العرض الكلي للدين: وهنا يعرض على معاون مبلغ مالي مساو لقيمة الدين، فهذا يعتبر بمثابة تنفيذ جبري مباشر للدين، ويترتب على العرض الكلي للدين انقضاء حق صاحب السند في تنفيذه جبراً مرة أخرى، أي ينقضي حقه في التنفيذ الجبري، وتنقضي تبعاً لذلك القوة التنفيذية للسند التنفيذي محل الحجز، إذ ينتهي التنفيذ الجبري بقبض معاون التنفيذ لثمن الأشياء التي أجري التنفيذ والحجز عليها.

٢- العرض الجزئي للدين: وهنا يعرض المدين مبلغ نقدي أقل من مقدار الدين الذي سيقوم معاون التنفيذ بالحجز من أجل اقتضائه، ففي هذه الحالة يستمر معاون التنفيذ في التنفيذ لاستيفاء بقية الدين الذي لم يقم المدين بدفعه، أي يحجز بمقدار الجزء المتبقي من الدين.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ويكون معاون التنفيذ في الحالتين ملزم بقض الدين الذي يُعرض عليه، دون حاجة إلى تفويض من قاضي التنفيذ أو الدائن للقيام بذلك، فهذا يعتبر من واجبات عمله، فإذا أمتنع عن قبض الدين عند عرضه عليه، فيمثل هذا العمل السلبي إخلالاً بواجبات وظيفته يستوجب مساءلته، ويعتبر مجرد عرض الثمن الكلي للدين هو بمثابة الوفاء بالدين، حيث يلتزم معاون التنفيذ بإعطاء المدين مخالصة بالدين، تقوم مقام الوفاء.

وليس للدائن في هذه الحالة رفض قيام معاون التنفيذ بقبض الثمن، وطلب الاستمرار في التنفيذ، لأن هذا العمل مفروض على معاون التنفيذ القيام بها مباشرة بموجب القانون بدون تفويض من أحد، كما إنه بمجرد قبض الثمن تنتهي إجراءات التنفيذ للوفاء بالدين من قبل المدين.





ثالثاً: الحل أو التطبيق:

وبإنزال المبادئ القانونية السابق التعرض لها على موضوع القضية نستطيع الإجابة على التساؤلات الآتية:

١- ما مدي صحة امتناع معاون التنفيذ عن قبض المبلغ المعروض عليه من المدين؟

يعتبر امتناع معاون التنفيذ عن قبض مبلغ الدين المعروض عليه غير صحيح، ويمثل إخلالاً بواجبات وظيفته على نحو يستوجب مساءلته.

حيث أنه مفروض عليه قبض مبلغ الدين الذي يعرضه عليه المدين عند مباشرة إجراءات الحجز في مواجهته، حيث يُعد عرض المدين مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله بمثابة تنفيذ جبري مباشر، فكان يتوجب على معاون التنفيذ عدم الاستمرار في إجراءات الحجز والتنفيذ، مع إعطاء المدين مخالصة بالدين، حيث يقوم العرض الكلي مقام الوفاء بالالتزام، وبالتالي لا تكون هناك حاجة للاستمرار في مباشرة الحجز على أموال المدين.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٢- وهل سيختلف الأمر لو كان المدين قد عرض مبلغ خمسون ألف جنية فقط على معاون التنفيذ.

نعم سيختلف الأمر إذا ما عرض المدين مبلغ خمسون ألف جنية علي معاون التنفيذ، حيث نكون في هذه الحالة أمام عرض جزئي للدين، ويجب على معاون التنفيذ هنا أن يستمر في التنفيذ لاستيفاء بقية الدين الذي لم يتم المدين بدفعه، أي يحجز بمقدار الجزء المتبقي من الدين المتمثل بمقدار خمسون ألف جنية، ويعطي للمدين مخالصة بباقي المبلغ الذي دفعه.



القضية (٦)

فوجئ "خالد" بمعاون التنفيذ أمام باب شقته، راغباً في توقيع الحجز التنفيذي على محتويات الشقة، تنفيذاً لحكم صدر لصالح دائنة، يقضي بإلزام "خالد" بأن يؤدي للدائن مبلغ مائتي ألف جنية، دون أن يكون معاون التنفيذ قد قام بإعلان "خالد" بالسند التنفيذي الملتمزم بتنفيذه، وبأشرف معاون التنفيذ مهام عمله في توقيع الحجز، وحرر محضر بالحجز الذي إجرأه على المنقولات المملوكة " لخالد".

• في ضوء ذلك، أجب عما يأتي: -

١- وضح مدي صحة الحجز الذي قام به معاون التنفيذ على أموال "خالد" المنقولة.

٢- بين هل سيختلف الأمر لو كان الحجز الذي إجرأه معاون التنفيذ

2024/2025

2024/2025

حجز تحفظي.

الإجابة

أولاً : الوقائع:

١- انتقال معاون التنفيذ لشقة "خالد" لتوقيع حجز تنفيذي علي أمواله المنقولة.

٢- عدم قيام معاون التنفيذ بإعلان "خالد" بالسند التنفيذي، قبل انتقاله لمسكنه.

٣- قيام معاون التنفيذ بتوقيع الحجز وتحرير محضر بالحجز.

ثانياً: المبادئ القانونية:

تشير هذه القضية موضوع مقدمات التنفيذ كمفترض يجب القيام به قبل



مباشرة التنفيذ الجبري، والحالات التي يجوز فيها التنفيذ دون مقدمات، وهو ما سنوضحه كما يلي:

١- ضرورة إعلان السند التنفيذي للمنفذ ضده:

حيث تطلبت المادة ٢٨١ من قانون المرافعات أن تسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي ورتبت بطلان هذه الإجراءات جزاءً على إغفاله وذلك لحكمة استهدفها الشارع هي إعلام المدين بوجود السند وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التي يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه.

ويترتب على عدم إعلان المدين، أو تخلف بيان من بيانات إعلان السند التنفيذي، كعدم تضمن الإعلان صورة من الصورة التنفيذية، أو وجود عيب فيه، توقيع جزاء البطلان، حيث يصبح التنفيذ المستند لهذا الإعلان المعيب أو المباشر دون هذا الإعلان باطلاً.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٢- حالات التنفيذ دون مقدماته:

استثني المشرع بعض الحالات من مسألة اشتراط إعلان المدين بالسند التنفيذي قبل مباشرة إجراءات التنفيذ، وسمح في هذه الحالات باتخاذ التنفيذ مباشرة دون مقدماته، ونتولى العرض لهذه الحالات، وذلك على النحو الآتي:

أ- توافر حالة من حالات الاستعجال:

حيث تنص المادة ٢٨٦ مرافعات على أنه "يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمعاون التنفيذ وعلى معاون التنفيذ أن يردّها بمجرد الانتهاء من التنفيذ وبناءً عليه ففي حالة ما إذا كان الحكم محل المطالبة بتنفيذه صادر في





مادة مستعجلة سواء كان حكم موضوعي صادر من قاضي الموضوع في طلب وقتي رفع إليه تبعاً للدعوي الموضوعية المرفوعة إليه سابقاً، أم كان الحكم حكم مستعجل وقتي كالحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته، فلا يلزم اتخاذ مقدمات التنفيذ في هذه الحالة.

وللمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان أو تنزيه بالصيغة التنفيذية، بناءً على طلب من المحكوم له، فليس للمحكمة أن تُصدر من تلقاء نفسها أمراً بتنفيذ حكمها بموجب مسودته، إنما يجب أن يطلبه الخصم، وذلك قبل صدور الحكم في الدعوى، ولا يجوز له أن يطلبه على استقلال بعد صدور الحكم، وحتى إذا طلبه أثناء الدعوى يظل للمحكمة سلطة تقديرية في إجابته أو عدم إجابته بحسب الأحوال.

وفي هذه الحالة يتم التنفيذ عن طريق أن يسلم كاتب الجلسة المسودة لمعاون التنفيذ وعلى معاون التنفيذ أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.

2024/2025

2024/2025

بموجب حالة الحجز التحفظي:

لا يتصور اتخاذ مقدمات التنفيذ في حالة توقيع التحفظي، لأن الحجز التحفظي قد يتم دون أن يكون بيد طالبة أي سند تنفيذي من الأساس، إذ يكون المرجو هو منع تهريب المدين لأمواله، مما يتطلب مفاجأته بهذا الحجز، فلو تصورنا اتخاذ مقدمات التنفيذ قبل إجراء التحفظي، فهذا يعني إعطاء مهلة للمدين لتهريب أمواله، وتقويت الفرصة على الدائن من اقتضاء حقه.

كما أن غاية أو مبرر الحجز التحفظي تختلف تمام الاختلاف عن غاية الحجز التنفيذي، إذ يصبو الأخير نحو منع مفاجأة المدين بالتنفيذ الجبري على أمواله، بينما يهدف الحجز التحفظي إلى مفاجأة المدين والحجز على أمواله عن طريق المباغته؛ لمنعه من تهريبها، خشية من إلحاق الضرر



بدائية.

وبالتالي لا يتصور اتخاذ مقدمات التنفيذ إلا في حالة توقيع الحجز التنفيذي فقط، دون أن تكون مطلوبة عند اتباع طريق الحجز التحفظي.

ج- حجز ما للمدين لدى الغير:

حيث تبدأ طريقة حجز ما للمدين لدى الغير -دائماً- ، بإجراء تحفظي يهدف إلى حبس المال عن المحجوز عليه، والحجز على أموال المدين لدى المحجوز لديه، ثم يتحول فيما بعد -بعد اتخاذ إجراءات معينة- إلى حجز تنفيذي، وحيث إن المشرع وضع تنظيمًا خاصًا يتضمن الأحكام والإجراءات الواجب اتخاذها قبل الحجز، والشروط الواجب توافرها في الدين المطلوب الحجز استيفاء له، ولم يترك ذلك للقواعد العامة، وبناءً عليه؛ ذهب البعض -بالنظر إلى بداية هذا النوع من الحجز وأخذاً في الاعتبار أنه يبدأ كإجراء تحفظي- إلى أن حجز ما للمدين لدى الغير لا يحتاج إلى اتخاذ مقدمات التنفيذ من إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وهي ذات العلة التي من أجلها يتم تجاوز مقدمات التنفيذ عند الحجز التحفظي.

ثالثاً: الحل أو التطبيق:

وبإنزال المبادئ القانونية علي موضوع القضية يتبين لنا:

١- **وضح مدي صحة الحجز الذي قام به معاون التنفيذ على أموال "خالد" المنقولة.**

عدم صحة قيام معاون التنفيذ بإجراء الحجز دون القيام بمقدمات التنفيذ، حيث لم يتم معاون التنفيذ بإعلان خالد بالسند التنفيذي أولاً، وبالتالي يكون الحجز الذي وقعه معاون التنفيذ دون إعلان باطلاً.



٢- هل سيختلف الأمر لو كان الحجز الذي إجراه معاون التنفيذ حجز تحفظي؟

نعم يختلف الأمر هنا، حيث أن الحجز التحفظي يجوز مباشرته دون مقدمات التنفيذ، باعتباره الحالة الثانية من الحالات التي استثنائها المشرع من مبدأ عدم جواز التنفيذ دون مقدمات، وسمح خلالها بإجراء التنفيذ دون إعلان المدين أولاً، وبالتالي، إذا قام معاون التنفيذ بتوقيع الحجز التحفظي على أموال خالد دون أن يكون قد سبق إعلانه بالسند التنفيذي، يقع هنا الحجز صحيحاً.

القضية (٧)

قدم "عبد الله" طلب لمدير إدارة التنفيذ لتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه يُلزم "عيد" بأن يؤدي له مبلغ خمسون ألف جنية كتعويض عما اصابه نتيجة قيام "عيد" بدهسه بسيارته، وعلى أثر الطلب المقدم انتقل معاون التنفيذ لمحل إقامه "عيد" بعد مرور يوماً واحداً من إعلانه بالسند التنفيذي، وأثناء توقيع الحجز في مسكن عيد، وقع معاون التنفيذ الحجز على مصوغات ذهبية مملوكة "لزوجة عيد"، وأثبت ذلك بموجب محضر الحجز.

هب نفسك قاضياً وعُرضت عليك هذه القضية ، وأجب عما يأتي:-

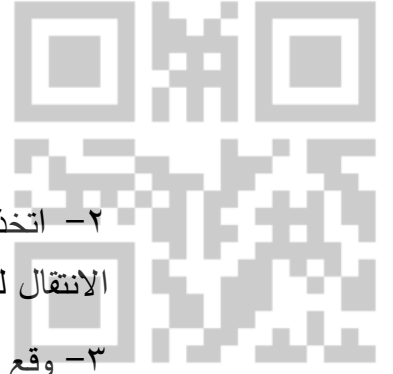
١- مدي صحة إجراء الحجز الذي قام به معاون التنفيذ؟

٢- هل يختلف الأمر إذا كان محل الحجز هي كتب ومؤلفات لم يقيم عيد بنشرها بعد؟

أولاً: الوقائع:

١- طلب "عبد الله" توقيع الحجز التنفيذي على أموال "عيد" اقتضاء لحقه الثابت بالحكم القضائي.





- ٢- اتخذ معاون التنفيذ مقدمات التنفيذ (الإعلان ومرور يوم واحد) قبل الانتقال لتوقيع الحجز.
- ٣- وقع معاون التنفيذ الحجز علي مصوغات ذهبية موجود في منزل "عيد"، ولكنها مملوكة لزوجته.

ثانياً: المبادئ القانونية:

- تثير هذه القضية المبادئ القانونية الآتية:-

١- ملكية محل الحجز للمنفذ ضده:

لعل من المسلمات في مجال الحجز أن محل الحجز لا بد من أن يكون مائلاً، والمقصود بالمال الحقوق المالية سواء كانت حقوق عينية أو شخصية، وبالتالي تستبعد الحجز علي الحقوق غير المالية، فلا يجوز التنفيذ علي جسم المدين بطريق الإكراه البدني، ويتعذر الحجز على الحقوق المتعلقة بشخص المدين.

ولا يبد أن يكون هذا المال مملوكاً للمدين قبل إجراء الحجز عليه، أما إذا 2024/2025
آل إليه ملكيته بعد الحجز فلا يدخل في محل الحجز السابق، وكذلك إذا كان المال مملوكاً لشخص آخر غير المدين فإن توقيه الحجز عليه لاقتضاء دين علي المدين يكون باطلاً لعدم ملكية هذا المال للمدين.

٢ - الأموال المستثناة من توقيع الحجز عليها:

ومن الأموال التي استثنائها المشرع من توقيع الحجز عليها:

أ- الحجز على الحق الأدبي للمؤلف: لا يجوز التعامل في الحق الأدبي للمؤلف، بسبب ارتباط هذا الحق بشخصية المؤلف وسمعته، وعلى ذلك فلا يجوز التنازل عن الحق الأدبي أو بيعه، ويتفرع عن هذه القاعدة الأساسية امتيازاتين هما الحق في نسبه المصنف إلى المؤلف، والحق في تعديل المصنف.





وبالتالي ليس من حق دائني المؤلف المتوفي الحجز على مصنفات مدينهم طالما أنه لم يطرحها للتداول أو يكشف عنها أو لم ينشرها، حيث قرر المشرع حماية حق المؤلف إذ نص على عدم جواز الحجز على حق المؤلف، وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره، أو على نصيب المؤلف من عائد النشر إن كان قد أعطى حق النشر لأحد الناشرين. ولا يجوز - كذلك - الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.

ثالثاً: الحل أو التطبيق:

بتطبيق المبادئ القانونية السابقة على موضوع القضية يتبن لنا:-

١- عدم صحة الإجراء الذي قام به معاون التنفيذ المتمثل في توقيع الحجز على المشغولات الذهبية المملوكة لزوجته "عيد"، حيث لا يجوز توقيع الحجز على أموال غير مملوكة للمنفذ ضده، ويكون هذا الحجز باطلاً لعدم ملكية المشغولات الذهبية للمنفذ ضده.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٢- لا يختلف الأمر إذا كان محل الحجز كتب مؤلفات لم ينشرها عيد بعد، حيث استنتج المشرع من قاعدة أن جميع أموال المدين يجوز الحجز عليها، وأخرج من هذا الضمان الأموال المتعلقة بالحق الأدبي للمؤلف، فلا يصلح أن يكون حق المؤلف محل للحجز والتنفيذ، سواء من الجانب الأدبي أو حقه في الاستغلال المالي، أي لا يلزم صاحب الحق الأدبي بنشر مؤلفه أو الاستمرار في إعادة نشره، وعليه فإذا كان عيد لم ينشر مؤلفه بعد؛ فإنه لا يجوز الحجز عليه أو إجباره على نشره، وبالتالي يكون عمل معاون التنفيذ باطلاً لبطلان محل الحجز.



القضية (٨)

تحصل (أ) على حكم ابتدائي غير نهائي ضد خصمه (ب)، وبموجبه قدم (أ) لإدارة التنفيذ بمحكمة طنطا طلب لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه، وعلى أثر الطلب المقدم باشر معاون التنفيذ إجراءات الحجز على المنقولات المملوكة لـ (ب) تنفيذاً للحكم الصادر ضده لصالح (أ).

في ضوء دراستك لقواعد التنفيذ الجبري، أجب عن الآتي:

- ١ - مدي صحة الحجز الذي قام به معاون التنفيذ؟
- ٢ - هل سيختلف الأمر لو كان الحكم الصادر لـ (أ) حكم مستعجل؟

(يترك حل القضية للطالب)

2024/2025

القضية (٩)

2024/2025

تحصلت (هانم) على حكم بنفقة وقتية ضد زوجها، وعند مطالبة إدارة التنفيذ بإجراء التنفيذ الجبري لتنفيذ الحكم الصادر لمصلحتها لامتناع زوجها عن التنفيذ الاختياري، فوجئت برفض معاون التنفيذ مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري تأسيساً على أن هذا الحكم غير نهائي وغير مزيل بالصيغة التنفيذية، وبالتالي لا يقبل التنفيذ الجبري.

- في ضوء ما تقدم أجب عن الآتي:

- ١ - مدي صحة امتناع معاون التنفيذ عن مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري للحكم الصادر لمصلحة هانم؟
- ٢ - وهل سيختلف الوضع لو كان الحكم الصادر لهانم هو حكم موضوعي



بتقرير نفقة موضوعية لها ولصغيرها؟

(يترك حل القضية للطالب)

قضية (١٠)

تنفيذاً لحكم نهائي صادر لمصلحه الدائن مديلاً بالصيغة التنفيذية، قام معاون التنفيذ -بعد مراعاة مقدمات التنفيذ- بإجراء الحجز على أموال المدين في مسكنه، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١/٢٢، وحرر محضر حجز بذلك، في ضوء دراستك لقواعد التنفيذ الجبري، أجب عما يأتي:

١ - مدي صحة الحجز الذي أوقعه معاون التنفيذ على أموال المدين؟

الأصل أن معاون التنفيذ ملتزم بإجراء التنفيذ من الساعة السابعة صباحاً 2024/2025 إلى الساعة الثامنة مساءً، وذلك وفقاً لنص المادة ٧ من قانون المرافعات، أما وإن كان معاون التنفيذ في هذه الحالة قد وقع الحجز بعد المواعيد المصرح له فيها بتوقيع الحجز، فإن الحجز يقع باطلاً حيث يكون قد خالف معاون التنفيذ مقتضيات وظيفته.

٢ - وضع هل سيخلف الأمر لو كان الحجز قد تم يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة صباحاً؟

لا يختلف الأمر في هذه الحالة أيضاً؛ حيث يقع الحجز باطلاً لكونه تم في يوم الجمعة وهو يوم عطلة رسمه، حيث حظر المشرع على معاون التنفيذ إجراء أي تنفيذ في أيام العطلة الرسمية، وإن كان أجاز ذلك على سبيل الاستثناء إذا توافرت حالة من حالات الضرورة وبأذن كتابي من





قاضي الأمور الوقتية لإجراء التنفيذ يوم عطلة رسمية، وهو ما لم يتوافر هنا في هذه القضية.

٣- هل سيختلف الأمر لو تم الحجز على يومين وكان اليوم الثاني يوم عطلة رسمية؟

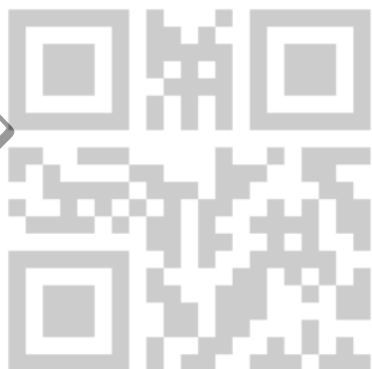
نعم سيختلف الأمر هنا، حيث تقرر المادة ٢/٣٦٠ مرافعات أنه في حالة توقيع الحجز في أيام متتالية متتابعة يُسمح لمعاون التنفيذ بالاستمرار في إجراءات الحجز إلى ما بعد الساعة التاسعة مساءً، وفي أيام العطلات الرسمية، دون حاجة لاستصدار إذن من القضاء بذلك.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن





الجزء الثالث

المسائل العملية

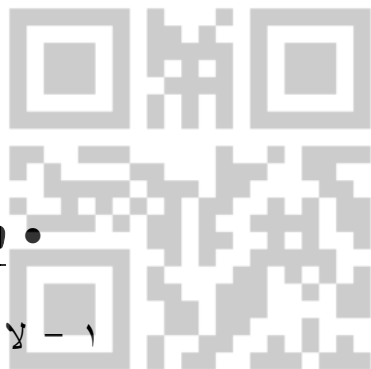
2024/2025

2024/2025

2024/2025

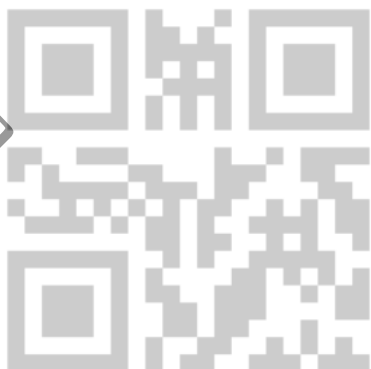
محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن خالي





• ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية:

- ١- لا يجوز التنفيذ إلا بمقتضى سند تنفيذي اقتضاء لحق معين المقدار وحال الأداء (✓)
- ٢- يجوز التنفيذ بغير سند تنفيذي في حالات الاستعجال (✓)
- ٣- لا يجوز التنفيذ بغير سند تنفيذي في جميع الأحوال وبصفة مطلقة (✗)
- ٤- كل تنفيذ جبري هو تنفيذ بطريق الحجز (✗)
- ٥- لا يمكن تنفيذ الأحكام القضائية في جميع الأحوال إلا بطريق التنفيذ الجبري (✗)
- ٦- يعتبر كل تنفيذ غير مباشر هو تنفيذ بطريق الحجز، حتى ولو أعقبه بيع بالمزاد العلني لمحل الحجز (✓)
- ٧- لا يشترط أن يصاحب التنفيذ الجبري المباشر الحجز على أموال المدين 2024/2025 (✓)
- ٨- يستطيع صاحب الحق الثابت بموجب الحكم القضائي تنفيذه بموجب صورة ضوئية من الحكم الصادر (✗)
- ٩- يمكن تنفيذ الحكم القضائي مباشرة فور صدوره دون وضع الصيغة التنفيذية عليه (✗)
- ١٠- يعتبر معاون التنفيذ وكيلاً عن طالب التنفيذ، حيث يقوم بإجراءات التنفيذ نيابة عنه (✗)





١١- يجوز التنفيذ الجبري لجميع أنواع الأحكام القضائية الملزمة والمقررة

والمنشئة منها (×)

١٢- يقبل الحكم المتضمن شقان إحداهما إلزامي والآخر تقريرى، التنفيذ

الجبري للحكم كاملاً (×)

١٣- الحكم الصادر بفسخ العقد والتسليم يعتبر سنداً تنفيذياً بالنسبة لفسخ العقد

فقط (×)

١٤- يجوز تنفيذ الحكم الابتدائي وإن كان يقبل الطعن عليه بطريق الاستئناف

(×)

١٥- يجوز تنفيذ الحكم الابتدائي بعد فوات مواعيد الطعن عليه بالاستئناف

(✓)

١٦- لا يجوز تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة، ولو صدر

2024/2025

في حدود الانتصاب النهائي للمحكمة^{2024/2025} (×)

١٧- يجوز تنفيذ الحكم الجزئي إذا كانت قيمة الدعوى الصادر فيها لا تجاوز

مبلغ ثلاثين ألف جنية (✓)

١٨- تختص المحاكم الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعوى التي لا تجاوز

قيمتها مائتي ألف جنية، وبالتالي يكون حكمها انتهائي إذا كانت قيمة

الدعوى لا تجاوز هذا المبلغ (×)

١٩- يقبل الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية التنفيذ الجبري إذا كانت قيمة

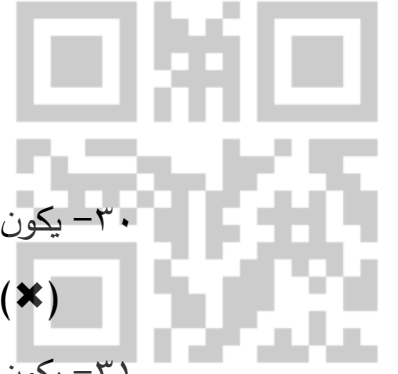
الدعوى لا تجاوز مائتي ألف جنية (✓)





- ٢٠- يقبل الحكم الصادر في حدود الانتصاب النهائي لمحكمة أول درجة التنفيذ الجبري، حتى ولو كان يقبل الطعن فيه بسبب البطلان (✓)
- ٢١- لا يجوز اتفاق الخصوم على أن يكون الحكم الصادر في الدعوى نهائي غير قابل للاستئناف، لمخالفة هذا الاتفاق لقواعد النظام العام (✗)
- ٢٢- يصح اتفاق الخصوم على جواز الطعن في الحكم غير القابل للاستئناف وفقاً للقواعد العامة (✗)
- ٢٣- يجوز التنفيذ الجبري لحكم محكمة أول درجة الصادر في منازعة اقتدار الكفيل (✓)
- ٢٤- لا يقبل الحكم الصادر من قاضي التنفيذ في دعوى قصر الحجز التنفيذ الجبري، لكونه غير نهائي يقبل الطعن عليه بالاستئناف (✗)
- ٢٥- يقبل الحكم الصادر من محكمة الاستئناف التنفيذ الجبري، وحتى وإن كان يقبل الطعن عليه بالتماس إعادة النظر وطريق النقض (✓) 2024/2025
- ٢٦- إذا أيد حكم الاستئناف حكم أول درجة، فيكون السند التنفيذي هو حكم محكمة الاستئناف (✓)
- ٢٧- إذا صدر حكم محكمة الاستئناف مؤيداً للحكم الابتدائي في جزء منه، فيتكون السند التنفيذي من الحكمين معاً (✓)
- ٢٨- إذا أحال حكم محكمة الاستئناف في منطوقه إلى حكم أول درجة، فيتكون السند التنفيذي من حكم محكمة أول درجة فقط (✗)
- ٢٩- يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف سنداً تنفيذياً (✗)





٣٠- يكون الحكم الصادر من محكمة النقض برفض الطعن سنداً تنفيذياً

(×)

٣١- يكون الحكم الصادر من محكمة النقض للمرة الثانية بنقض الحكم

المطعون فيه والفصل في موضوع النزاع سنداً تنفيذياً (✓)

٣٢- إذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن في الحكم الصادر من محكمة

الاستئناف، ظل الحكم المستأنف هو السند التنفيذي (✓)

٣٣- يعتبر الحكم الصادر من محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة القضية

لمحكمة الموضوع سنداً تنفيذياً (✓)

٣٤- يقبل الحكم القضائي الحائز على حجية الشيء المقضي به للتنفيذ

الجبري (×)

٣٥- يجوز التنفيذ الجبري للحكم القضائي الحائز على قوة الأمر المقضي به

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(✓)

٣٦- يكون الحكم المبني على سند عرفي لم يجده المحكوم عليه مشمولاً

بالنفاذ المعجل القانوني (×)

٣٧- تُنفذ الأحكام الصادرة في المواد التجارية نفاذاً معجلاً بقوة القانون (✓)

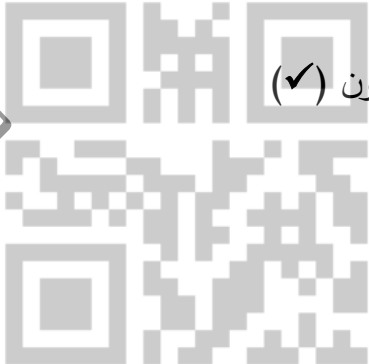
٣٨- يترتب على اعتبار أن النفاذ المعجل للأحكام الصادرة في المواد التجارية

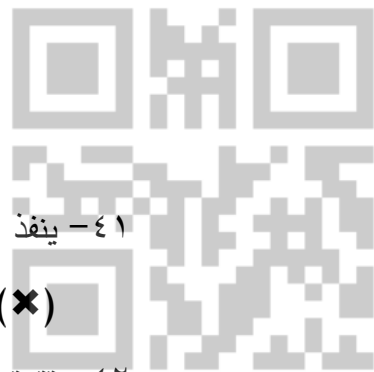
مفروض وحتمي بقوة القانون، نفاذها بدون كفالة (×)

٣٩- يجب أن يكون الحكم الصادر بجل الشركة وتصفياتها مشمول بالنفاذ

المعجل القانوني بشرط تقديم كفالة (✓)

٤٠- تنفذ الأوامر الصادرة على عرائض نفاذاً معجلاً بقوة القانون (✓)





٤١- ينفذ الحكم الصادر في التظلم من الأوامر على عرائض نفاذاً معجلاً

(×)

٤٢- تتمتع المحكمة بالسلطة التقديرية لشمول الحكم المعجل بقوة القانون

الصادر في المواد المستعجلة بشرط تقديم كفالة أو بدون اشتراط الكفالة

(✓)

٤٣- يجوز للمحكوم له طالب التنفيذ مباشرة أي إجراء من إجراءات التنفيذ

فور إعلان خيار الكفالة للمحكوم ضده (×)

٤٤- ينعقد الاختصاص بنظر دعوى المنازعة في الكفالة لقاضي التنفيذ، على

الرغم من أن التنفيذ لم يبدأ بعد (✓)

٤٥- يقبل الحكم الصادر في دعوى منازعة اقتدار الكفيل للطعن عليه

بالاستئناف (×)

٤٦- يجوز تنفيذ أمر الأداء في جميع الأحوال تنفيذاً جبرياً ولو كان قابلاً^{2024/2025}

للتظلم فيه أو الاستئناف (×)

٤٧- يكون الأمر الصادر من القاضي المختص بتنفيذ حكم التحكيم نهائياً لا

يجوز التظلم منه (✓)

٤٨- يكون الأمر الصادر من القاضي المختص برفض تنفيذ حكم التحكيم

نهائياً لا يجوز التظلم منه (×)

٤٩- يجوز تنفيذ حكم التحكيم لو كان متعارضاً مع حكم قضائي سبق صدوره

من المحاكم المصرية في موضوع النزاع (×)





٥٠- يعتبر عقد الزواج أو الطلاق الذي يحرره المأذون الشرعي من

المحررات الموثقة (×)

٥١- تعتبر من المحررات الموثقة محاضر الشرطة ومحاضر النيابة العامة

المتضمنة الإقرار بحق أو الالتزام بعمل (×)

٥٢- تدخل المحررات المسجلة في مكاتب الشهر العقاري في السجل المعد

لذلك ضمن نطاق المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الجبري (×)

٥٣- يعتبر عقد البيع المسجل في مكتب الشهر العقاري سنداً تنفيذياً (×)

٥٤- يجوز التنفيذ الجبري للحكم الصادر بالغرامة التهديدية (×)

٥٥- يمكن تسليم صورة تنفيذية بشأن الحكم الصادر برفض الدعوى (×)

٥٦- يقع على عاتق معاون التنفيذ ضرورة التحقق من أن الحكم المذيل

بالصيغة التنفيذية جائز للتنفيذ الجبري أو غير جائز للتنفيذ الجبري (×)

٥٧- تسلم الصيغة التنفيذية لجميع أطراف الدعوى سواء للمحكوم له أو ^{2024/2025} ^{2024/2025} ^{2024/2025}

للمحكوم عليه على حد سواء (×)

٥٨- لا تسلم الصيغة التنفيذية إلا للخصم الذي تعود عليه المنفعة من تنفيذ

الحكم (✓)

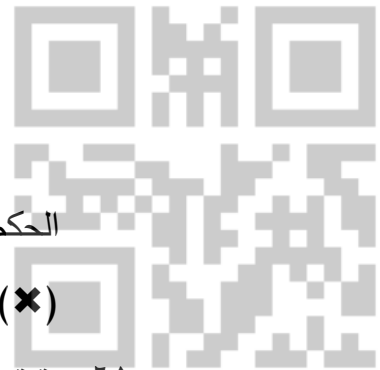
٥٩- من واجب الغير المحجوز لديه التثبت من أن الحكم المذيل بالصيغة

التنفيذية قابل للتنفيذ الجبري (×)

٦٠- تقوم مسؤولية المحجوز لديه تجاه المدين المحجوز عليه عند قيام الأول

بتنفيذ التزام المدين اختياريًا خشية من التنفيذ الجبري، حين اكتشاف أن





الحكم المنفذ بموجبه والذي وضعت عليه الصيغة التنفيذية غير نهائي

(×)

٦١- يترتب على إجراء التنفيذ الجبري بدون صورة تنفيذية البطلان النسبي

لإجراءات التنفيذ (×)

٦٢- لا يجوز التنفيذ إلا بالصورة التنفيذية، وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة

في المواد المستعجلة تنفذ بغير الصورة التنفيذية (✓)

٦٣- يجوز تسليم الصورة التنفيذية للمحكوم عليه في الحكم الصادر بتنفيذ عقد

البيع (✓)

٦٤- تتشابه الصورة التنفيذية مع الصورة البسيطة للحكم في جواز تسليمهما

لأي شخص يطلبهما (×)

٦٥- يجوز تسليم صورة بسيطة من الحكم لكل من يطلبها، حتى ولو لم يكن

2024/2025

2024/2025

2024/2025

خصماً في الدعوى محل الحكم (✓)

٦٦- يجوز تسليم الصورة التنفيذية للخلف، ولو كان السلف قد حصل على

الصورة التنفيذية من قبل (×)

٦٧- في حال تعدد المحكوم عليهم يحق للمحكوم له استخراج عدد صور

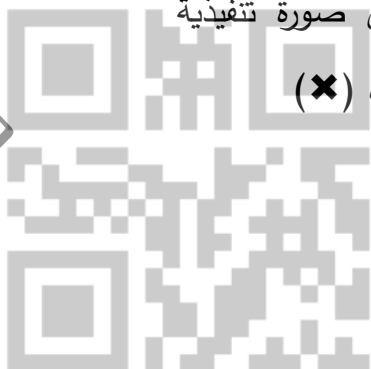
تنفيذية بمقدار عدد المحكوم عليهم (×)

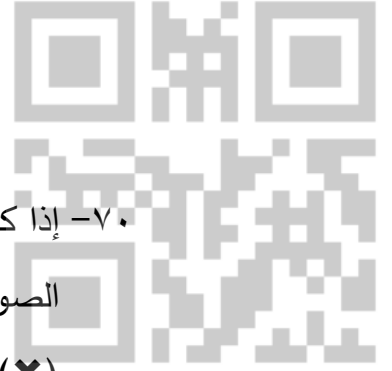
٦٨- لا تعطي في جميع الأحوال إلا صورة تنفيذية واحدة، حتى في حال تعدد

الأشخاص الذين تعود عليهم منفعة من تنفيذ الحكم (×)

٦٩- في حال تعدد المحكوم لصالحهم وإعطاء كل شخص صورة تنفيذية

يستطيع أي منهم استعمال الصورة التنفيذية المسلمة لغيره (×)





٧٠- إذا كان السند التنفيذي محرر موثق في الشهر العقاري فيختص بإعطاء الصورة التنفيذية قلم كتاب المحكمة الواقع بدائرتها مكتب الشهر العقاري (×)

٧١- يمنح مكتب التحكيم بوزارة العدل الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم في منازعات القطاع العام (✓)

٧٢- يعطي الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم المحلي داخل مصر قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة (×)

٧٣- في حال امتناع الموظف المختص عن إعطاء الصورة التنفيذية جاز لطالباها تقديم أمر على عريضة بشكواه للمحكمة التي أصدرت الحكم (×)

٧٤- عند ضياع الصورة التنفيذية الأولي يمكن استخراج صورة تنفيذية ثانية من المحكمة التي فقدت في نطاقها الصورة التنفيذية (×) 2024/2025

٧٥- يجوز طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض بعريضة مستقلة عن صحيفة الطعن بالنقض (×)

٧٦- لا يجوز تقديم طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض إلا في صحيفة الطعن بالنقض (✓)

٧٧- يجوز إبداء طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض شفاهه في الجلسة باعتباره طلبًا عارضًا (×).

٧٨- يجوز لمعاون التنفيذ قبض الدين إذا عرض عليه من المدين بشرط الحصول على إذن من الدائن للقيام بذلك (×)





٧٩- لا يشترط لقيام معاون التنفيذ بقبض الدين الذي يعرضه عليه المدين

الحصول على إذن من قاضي التنفيذ أولاً (✓)

٨٠- لا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم واحد على الأقل من إعلان

السند التنفيذي للمدين (✓)

٨١- لا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم واحد على الأقل من تسليم

السند التنفيذي للمدين (✗)

٨٢- الحجز التنفيذي المتمثل في إجراء الحجز على أموال المدين بقصد بيعها

بالمزاد العلني وحصول الدائن على حقه من الأموال المتحصلة من البيع

هو الصورة الوحيدة من صور الحجز (✗)

٨٣- يهدف الحجز على أموال المدين دائماً في ظل نظام التنفيذ الجبري إلى

بيعها بالمزاد العلني وحصول الدائن على حقه من حصيلة التنفيذ (✗)

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٨٤- قد يهدف الحجز إلى مجرد التحفظ على أموال المدين دون أن يرمي إلى

بيعها بالمزاد وحصول الدائن على حقه من حصيلة التنفيذ (✓)

٨٥- لا يشترط عند توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين أن يكون محل

السند التنفيذي معين المقدار (✓)

٨٦- يستطيع الدائن إجراء الحجز التحفظي ولو لم يكن بيده سند تنفيذي من

الأساس (✓)

٨٧- يرد الحجز التحفظي على المنقولات والعقارات على حد سواء (✗)

٨٨- لا يرد الحجز التنفيذي إلا على العقارات الملوكة للمدين دون المنقولات

(✗)





٨٩- يجوز توقيع الحجز التحفظي مباشرة دون أن يسبقه القيام بمقدمات

التنفيذ في جميع الأحوال (✓)

٩٠- يترتب على عدم مباشرة مقدمات التنفيذ قبل إجراء الحجز التنفيذي

بطلان الحجز (✓)

٩١- يجب على الدائن عند سلوك طريق حجز ما للمدين لدى الغير القيام

بإعلان المدين أولاً بالسند التنفيذي ثم انتظار يوم واحد على الأقل قبل

إجراء الحجز (✗)

٩٢- لا يلزم اتخاذ مقدمات التنفيذ قبل مباشرة إجراءات تنفيذ الحكم المستعجل

(✓)

٩٣- يتبع بشأن الحجز على أموال المدين المنقولة الموجودة في حيازة الغير

طريق الحجز على مال المدين (✗)

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٩٤- ترفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز في حال توقيع الحجز التحفظي

إذا كان حق الدائن غير ثابت على وجه اليقين أمام قاضي التنفيذ (✗)

٩٥- يترتب على عدم رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال ١٠ أيام

من تاريخ توقيع الحجز التحفظي اعتبار الحجز كأن لم يكن (✗)

٩٦- يجب اتخاذ مقدمات التنفيذ قبل اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر

بصحة الحجز التحفظي (✓)

٩٧- يجوز للغير المحجوز لديه الوفاء للحاجز بأموال المدين بعد رفع المدين

المحجوز عليه دعوى رفع الحجز وإعلانه بذلك (✗)





٩٨- يترتب على إبلاغ المحجوز لديه برفع المدين المحجوز عليه دعوى رفع

الحجز الامتناع عن الوفاء بالدين للحاجز (✓)

٩٩- يختص بنظر دعوى رفع الحجز المرفوعة من المحجوز عليه في حال

توقيع الحجز ما للمدين لدي الغير، قاضي التنفيذ الذي يتبعه المحجوز

لديه (✗)

١٠٠- يعفي المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة إذا أودع ما لديه

من أموال المدين خزانة المحكمة التابع لها (✓)

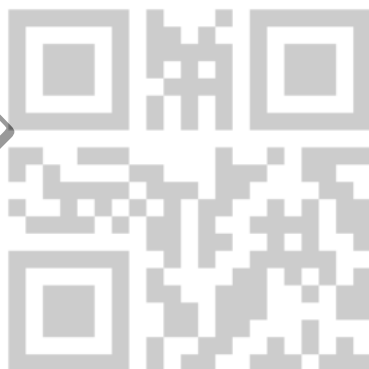
2024/2025

2024/2025

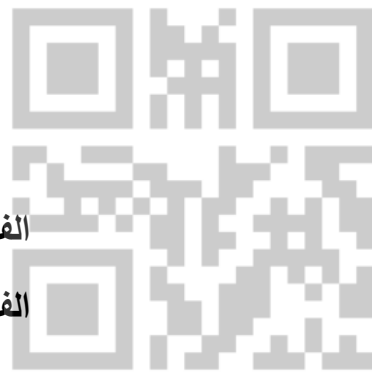
2024/2025

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن

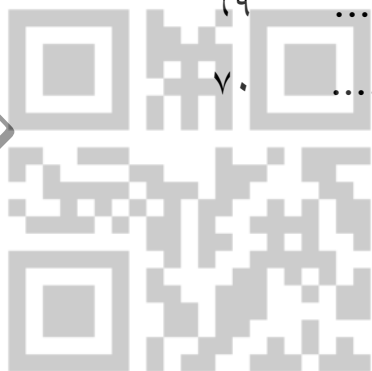
خالي







٢٣	الفرع الأول: أنواع الأحكام القضائية
٢٥	الفرع الثاني: أوان تنفيذ الأحكام القضائية
٢٦	أولا: النفاذ العادي للأحكام.....
٢٦	أ - الحكم الصادر من محكمة أول درجة.....
٣٢	ب - الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.....
٣٤	ج - الحكم الصادر من محكمة النقض.....
٣٦	ثانيا: النفاذ المعجل للأحكام.....
٣٧	١ - حالات النفاذ المعجل.....
٤٣	٢ - ضمانات المنفذ ضده.....
٥٤	المطلب الثاني: الأوامر
٥٤	الفرع الأول: أوامر الأداء.....
٥٦	الفرع الثاني: الأوامر على عرائض.....
٥٨	الفرع الثالث: أوامر تقدير المصاريف القضائية.....
٦١	المطلب الثالث: أحكام التحكيم.....
٦٣	المطلب الرابع: المحررات الموثقة.....
٦٧	المطلب الخامس: محاضر الصلح والأوراق الأخرى.....
٦٧	الفرع الأول: محاضر الصلح
	الفرع الثاني: الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة
٦٩	تنفيذية.....
٧٠	المبحث الثاني: موضوع السند التنفيذي.....





٧٠	المطلب الأول: أن يكون الحق محقق الوجود.....
٧١	المطلب الثاني: أن يكون الحق معين المقدار.....
٧٢	المطلب الثالث: أن يكون الحق حال الإداء.....
٧٥	المبحث الثالث: شكل السند التنفيذي.....
٧٥	المطلب الأول: عبارات الصيغة التنفيذية.....
٧٦	المطلب الثاني: دلالات الصورة التنفيذية.....
٧٩	المطلب الثالث: تسليم الصورة التنفيذية.....
٨٣	المطلب الرابع: منازعات تسليم الصورة التنفيذية.....
٨٣	الفرع الأول: منازعة الامتناع عن تسليم الصورة التنفيذية
٨٤	الفرع الثاني: منازعة ضياع الصورة التنفيذية.....

2024/2025 ٨٨

الجزء الثاني

2024/2025

٨٩

القضايا العملية

١١٦

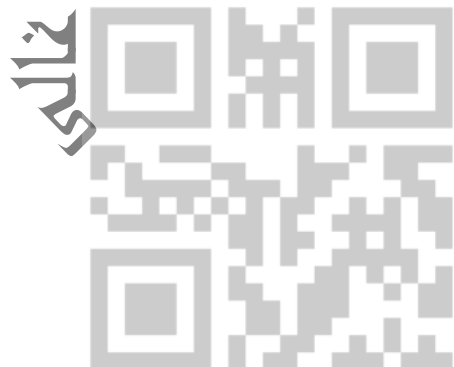
الجزء الثالث

١١٧

المسائل العملية

١٢٨

.....الفهرس





محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن خالي

2024/2025

2024/2025

2024/2025

